Kumpulan Naskah Esai

Pelajari polanya, Ubah idenya



MUH. RIDWAN EFENDI

TRANSFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA: MEMBANGUN KETERBUKAAN MELALUI *E-LEGISLATION* BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menekankan pentingnya penerapan asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU P3 mengatur bahwa peraturan harus disusun dengan memperhatikan kejelasan tujuan, yaitu memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, serta dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, isi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan yang, dan harus mampu dilaksanakan secara efektif. Peraturan juga harus memberikan manfaat nyata dan mencapai tujuannya secara efektif, ditulis dengan rumusan yang jelas dan mudah dipahami, serta disusun melalui proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. (Hukumonline, 2024). Setiap asas ini berfungsi sebagai panduan yang memastikan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik.

Esensi lembaga perwakilan terdapat dalam asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Asas ini merupakan perwujudan dari jaminan negara kepada rakyatnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara(Arfiani, 2023). Namun, dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sering kali kurang optimal. Meskipun asas keterbukaan diatur secara normatif, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses pembentukan undang-undang (Zebua, 2022).

Kurangnya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat dalam berbagai kasus, seperti yang disampaikan oleh Anggara Suwahju, Direktur ICJR, yang mengkritik pembahasan RUU KUHP karena dianggap kurang legitimasi dan transparansi

(Hidayat, 2019). Contoh terbaru adalah polemik Revisi UU Pilkada setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik. Namun, DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) segera mengadakan rapat kilat untuk menganulir putusan tersebut, yang menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan mengabaikan partisipasi publik, sehingga mencerminkan lemahnya keterbukaan dalam proses legislasi.(Wibowo, 2024).

Proses legislasi yang cepat ini memicu tudingan bahwa pemerintah dan DPR RI sengaja mendorong revisi ini untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024. Banyak pihak merasa bahwa langkah-langkah kilat ini mengabaikan suara masyarakat dan hanya menguntungkan elit politik, khususnya partai-partai besar yang ingin mempertahankan kontrol dalam proses Pilkada(Utama, 2024). Proses legislasi yang terburu-buru tanpa keterlibatan publik yang memadai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi di Indonesia (Media, 2024).

Menurut Anthony Allot, terdapat empat syarat agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap baik dan efektif, yaitu: (1) dilakukan survei pendahuluan yang memadai, (2) adanya komunikasi dan sosialisasi, (3) penerimaan dari masyarakat, dan (4) penerapan melalui mekanisme penegakan hukum (Manullang & Suyatno, 2024). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penerima manfaat dari gagasan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia.

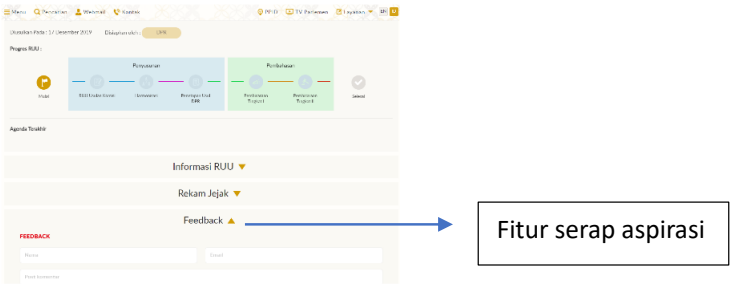
Untuk mencapai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan sistem public hearing yang transparan dan memanfaatkan teknologi. Konsep *E-Legislation* diusulkan sebagai platform untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan di Indonesia. Tujuan utama dari gagasan ini adalah menyediakan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik dalam pembuatan peraturan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya. Selain itu, *E-Legislation* juga berfungsi sebagai salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian agenda Sustainable Development

Goals (SDGs). Manfaat yang dihasilkan dari gagasan ini adalah memberikan panduan kebijakan yang jelas bagi pemerintah serta rekomendasi konkret dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi di Indonesia.

Pembahasan

Konsep *E-Legislation* Sebagai Penunjang Terjaminya Public Hearing Masyarakat

Program *E-Legislation* adalah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislatif. Dengan penerapan teknologi, Program *E-Legislation* menghadirkan berbagai fitur, termasuk penggunaan platform digital dalam perancangan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang, serta menyederhanakan proses administratif yang terkait.



Gambar diatas menunjukan bahwa banyak tahapan pembentuan perundang-undnagan yang belum terakomodir. *E Legislation* DPR hanya menyediakan fitur komen yang fiturnya tidak menjadi konsen dalam laman website tersebut. Konsep Program *E-Legislation* Nasional yang diusulkan sebagai bentuk transformasi mencakup beberapa tahap, yang dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penulisan daftar Proses pembentukan peraturan mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari penentuan nama rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan, hingga pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, proses ini juga melibatkan publikasi, persiapan implementasi dengan melibatkan partisipasi publik, serta pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan di masa

mendatang. Transformasi tersebut akan melahirkan beberapa fitur seperti *E-Rulemaking, E-Legislation, E-Petition*, dan Perpustakaan terintegritas.

E-Rulemaking adalah proses pembentukan undang-undang yang memanfaatkan teknologi digital oleh lembaga pemerintahan atau pihak pengambil keputusan. Teknologi ini digunakan untuk menangani masalah akses informasi kepada masyarakat. Aksesibilitas, partisipasi, dan evaluasi menjadi poin penting dalam implementasi *E-Legislation*. Proses *E-Rulemaking* di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan peraturan, dan pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Tahap-tahap tersebut harus diakomodir dalam e legislation. Selain itu, proses ini juga meliputi publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

E-Legislation berfokus pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Prinsip preferensi digunakan untuk menentukan norma yang berlaku. Penyempurnaan undang-undang diatur melalui peraturan turunan. *E-Legislation* membantu masyarakat menelusuri peraturan, mulai dari regulasi umum hingga aturan turunan secara terpadu. Aturan sejajar atau setingkat juga dapat dicari oleh pengguna, mempermudah pencarian mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menelusuri undang-undang secara sistematis.

E-Petition adalah fitur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan penolakan atau dukungan terhadap suatu rancangan peraturan yang diajukan melalui *E-Rulemaking*. Keberadaan *E-Petition* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya E-*Petition*, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses legislasi, mengajukan petisi terkait isu-isu tertentu, atau menolak kebijakan yang dianggap kurang sesuai. Petisi yang diajukan melalui sistem ini kemudian akan direspons oleh lembaga perwakilan dalam bentuk evaluasi

dan revisi terhadap rancangan yang ditolak atau mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Sistem ini memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Beberapa negara telah menerapkan *E-Petition* sebagai bagian dari sistem legislasi digital mereka. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *E-Petition* di negara lain:

1. Inggris

   Di Inggris, *E-Petition* telah menjadi bagian penting dari proses politik. Platform petisi online pemerintah Inggris memungkinkan setiap warga negara mengajukan petisi yang kemudian dapat ditandatangani oleh masyarakat. Jika petisi tersebut mendapatkan lebih dari 10.000 tanda tangan, pemerintah diwajibkan memberikan tanggapan resmi. Jika petisi mencapai 100.000 tanda tangan, maka petisi tersebut akan dipertimbangkan untuk dibahas di Parlemen. Sistem ini memberikan jalur yang efektif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan memastikan bahwa suara publik didengar pada tingkat kebijakan tertinggi (Vidgen & Yasseri, 2020).

2. Australia

   Di Australia, sistem *E-Petition* diimplementasikan melalui parlemen di beberapa negara bagian serta di tingkat federal. *E-Petition* memungkinkan warga untuk mengajukan petisi secara online yang kemudian diajukan kepada Parlemen. Petisi yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat respons resmi dari pemerintah, dan petisi yang penting dapat mendorong diskusi dan debat di parlemen. Sistem ini telah digunakan secara luas dalam berbagai isu, dari kebijakan lingkungan hingga reformasi sistem Kesehatan (Parliement of Australia, 2024).

Kontrak Sosial *(Citizen Charter)* sebagai nota kesepakatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem *E legislation*

Konsep *Citizen Charter* dapat diadaptasi menjadi sebuah kesepakatan sosial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penggunaan *e-legislation* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pembentukan peraturan. Kesepakatan sosial ini berfungsi sebagai kontrak baru antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan regulasi. Platform *e-legislation* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan transparan, memungkinkan mereka mengakses draft peraturan yang sedang dibahas, memberikan masukan, dan melihat proses legislasi secara terbuka.

Forum pembentukan citizen charter tidak hanya melibatkan kalangan pejabat pemerintahan tertentu, namun juga mencakup lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM), wartawan cetak, elektronik dan radio, dan pengguna layanan. Ornop (Organisasi Non-Pemerintah) reformatoris menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam forum pembentukan citizen charter Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai komunikator, pencermat, pencatat dan berperan sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sumber acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta pengawasan proses pembangunan. Partisipasi LSM juga akan mendorong adanya oposisition site untuk mengoptimalkan fitur *e petition* dalam sistem *e legislation*

Petition #	Petition Title	Principal Petitioner	Status	Signatures
EN6619	Stop CCTV video owners creating non consentual sexually explicit videos	Mr Peter Kennedy	Open	15
EN6617	Rural Australians deserve better healthcare	Susanne Tegen	Open	679
EN6614	Increase Medicare coverage for 26 mental health sessions per year	Ms Nicki Baker	Open	124
EN6613	Permanent Residency and Amnesty to Sri Lankan Tamil Asylum Seekers	Mr Piratheepan Mahalingam	Open	530

Gambar diatas menunjukkan studi komparasi e petition di Australia. Pelaksanaan *e-petition* di Indonesia melibatkan beberapa tahapan untuk

memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara digital. Pertama, masyarakat dapat membuat petisi melalui platform yang disediakan dengan menyusun usulan yang jelas. Setelah terdaftar, pengumpulan dukungan dilakukan melalui tanda tangan elektronik, dengan batas minimal dukungan 50% agar petisi dapat diproses lebih lanjut. Setelah mencapai batas dukungan, petisi dievaluasi oleh instansi terkait, dan jika dianggap relevan, pihak berwenang akan memberikan respons atau menginformasikan hasil evaluasi kepada publik. Disinilah letak konsep kesepakatan sosial *(citizen Charter)* dalam penguatan *E Legislation* di Indonesia.

Penutup

Program *E-Legislation*, dengan fitur seperti *E-Rulemaking* dan *E-Petition*, berfungsi sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pembentukan undang-undang melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi dan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, implementasi *E-Legislation* di Indonesia saat ini masih belum optimal, terutama dalam menyediakan platform yang benar-benar memfasilitasi keterlibatan publik yang bermakna. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Inggris dan Australia telah berhasil mengintegrasikan *E-Petition* ke dalam sistem legislasi mereka, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang berdampak langsung pada kebijakan. Di Indonesia, diperlukan penguatan fitur partisipasi publik dalam *E-Legislation*, disertai dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas proses legislasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anadolu. (2024). *Sejumlah LSM luncurkan petisi desak Jerman tekan Israel agar lakukan gencatan senjata*. https://www.aa.com.tr/id/dunia/sejumlah-lsm-luncurkan-petisi-desak-jerman-tekan-israel-agar-lakukan-gencatan-senjata/3310368

Arfiani. (2023). *Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal*. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067

Chamdani, C., Endarto, B., Kusnadi, S. A., Indradjaja, N., & Syafii. (2022). Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Panorama Hukum*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963

Chowdhury, S., & Panday, P. K. (2018). Ensuring Transparency Through Citizen's Charter and Right to Information. In S. Chowdhury & P. K. Panday, *Strengthening Local Governance in Bangladesh* (Vol. 8, pp. 121–136). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73284-8_7

Hidayat, R. (2019). *Masih Berfilosofi Kolonial, Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-berfilosofi-kolonial--diharapkan-rkuhp-tidak-buru-buru-disahkan-lt5d5532565b24c/

Hukumonline, T. (2024). *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/

Manullang, S., & Suyatno. (2024). ASPEK HUKUM INVESTASI INFRASTRUKTUR: KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT DAN KERANGKA REGULASI. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), Article 2.

Media, K. C. (2024, August). Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan Hukum Halaman all. In *KOMPAS.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/143000265/dampak-serius-jika-putusan-mk-soal-pilkada-diabaikan-pembangkangan

Parliement of Australia. (2024). *E-petitions – Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/e-petitions

Pijar. (2024, September 20). Dinilai Cacat dan Abai, PMII Lakukan Demonstrasi Raperda RTRW 2024-2044. *Pena Pijar*. https://penapijar.com/dinilai-cacat-dan-abai-pmii-lakukan-demonstrasi-raperda-rtrw-2024-2044/

Singgih, E. G. (2000). *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia. Google-Books-ID: RmQTyotcIlcC

Utama, F. A. (2024, August). Anggota DPR Ungkap Revisi UU Pilkada Tak Libatkan Publik: Wajar Banyak yang Menolak. In *iNews.ID*.

https://www.inews.id/news/nasional/anggota-dpr-ungkap-revisi-uu-pilkada-tak-libatkan-publik-wajar-banyak-yang-menolak

Vidgen, B., & Yasseri, T. (2020). What, when and where of petitions submitted to the UK government during a time of chaos. *Policy Sciences*, *53*(3), 535–557. https://doi.org/10.1007/s11077-020-09395-y

Wibowo, E. A. (2024, September). Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik. In *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik

Zebua, D. E. (2022). *ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853
Accepted: 2022-06-03T08:27:25Z

Rumah Gerakan Sadar Hukum : *Right To Reparation* Korban Kekerasan Seksual Dan Perundungan sebagai Manivestasi atas Hak Pemulihan Bagi Korban

PENDAHULUAN

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian sudah seyogyanya mendapatkan pemulihan sebagai bentuk keadilan. Sehingga keadilan, tidak hanya dinilai dari sanksi pidana yang diterima oleh pelaku, melainkan juga bagaimana bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban. Hak atas pemulihan merupakan konsep ganti rugi yang telah dikenal di beberapa negara di dunia, bahkan dalam konsep hukum internasional. Hak atas pemulihan merupakan sebuah upaya nyata untuk memberikan kembali hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.(Kelly, 2013) Hak pemulihan juga merupakan upaya untuk menciptakan adanya hak atas pemulihan (right to reparation) dalam kehidupan korban, baik secara fisik, psikis, maupun materil yang secara tidak langsung telah direndahkan secara harkat dan martabat sebagai manusia oleh terdakwa, terkhusus bagi korban penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pada saat ini, hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Kasus kekerasan seksual dan perundungan menjadi problematik yang hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan. Salah satu sasaran dari tindakan tersebut adalah anak-anak dan remaja usia pelajar. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember menyebutkan dari Januari hingga November 2022, terdapat peningkatan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah korban di wilayah tersebut. Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 105 anak di Jember menjadi korban kasus kekerasan, dengan 79 di antaranya adalah perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, di mana jumlah korban anak mencapai 81 anak. Namun,

yang paling umum terjadi adalah kekerasan psikologis dengan jumlah kasus mencapai 100, disusul oleh kekerasan seksual dengan 65 kasus.(k-radio, 2022) Data lain yang kami dapatkan dari kuisioner juga memaparkan terkait besarnya tingkat kekerasan seksual yang pernah didengar oleh pelajar di Kecamatan Ambulu. Berikut data yang kami peroleh dari 705 responden yang mengisi formulir dimana 75% pernah mendengar kasus kekerasan seksual:



Angka tersebut menunjukkan tingginya tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan psikologis dimasyarakat Kabupaten Jember. Dampak yangditimbulkan terhadap korban kekerasan seksual sangat besar, baik materiil dan immateriil. Maka dari itu pemenuhan hak jaminan melalui dana Restitusi diperlukan guna menjamin hak korban.Rumah Gerakan Saar Hukum (RGSH) hadir sebagai sebuah lembaga yang didirikan dalam upaya memberikan kemudahan akses penanganan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual dan perundungan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Kehadiran RGSH diharapkan mampu memberikan kemudahan akses terhadap pemulihan para korban yang pada dasarnya memiliki banyak masalah terkait pengaduan dan pelaporan. Mayoritas korban kekerasan psikis di Kecamatan Ambulu tidak menemukan wadah yang tepat dalam upaya pemulihan. Salah satu responden berinisial A, menuturkan bahwa dia mengalami traumatik akibat perundungan yang dialaminya semasa SD. Hal tersebut berdampak pada penurunan kepercayaan diri dalam bergaul. “A” menambahkan bahwa dirinya belum

menemukan metode pemulihan yang tepat mulai dari tempat pemulihan dan biaya pemulihan yang harusnya ia dapatkan. Selain itu, mayoritas dari korban pada umumnya mengalami ketakutan dan rasa malu untuk mengungkapkan kisahnya. Padahal setiap korban memiliki perlindungan selama masa penanganan dan memiliki hak pemulihan yang terjamin dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka karya tulis pengabdian yang diangkat ialah berjudul **"Rumah Gerakan Sadar Hukum : Right To Reparation Korban Kekerasan Seksual Dan Perundungan sebagai Manivestasi atas Hak Pemulihan Bagi Korban."** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sekaligus empiris dengan memaparkan analisis yuridis mengenai pengaturan tentang hak korban kekerasan seksual dan perundungan serta memaparkan terkait peran Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) dalam upaya menciptakan Kecamatan Ambulu bebas dari kekerasan psikologis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual sebagai Manifestasi Hak atas Pemulihan

Kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran HAM yang terjadi pada subyek hukum, di mana umumnya kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Lebih lanjut, perempuan acap kali menjadi subyek yang cukup rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Kekerasan seksual seakan menjadi sebuah persoalan yang belum terselesaikan dengan tuntas hingga saat ini. Pelanggaran terhadap HAM merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan, perdamaian, dan stabilitas sebuah negara.(Purwanti & Hardiyanti, 2018) Di dalam Piagam PBB disebutkan dengan jelas, bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya dapat menikmati kesetaraan dan keadilan hak bagi setiap subyek, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Nondiskriminasi dalam pelaksanaan hak dan kebebasan adalah hal yangmendasar bagi pola pikir manusia modern. Dari banyaknya instrumen hukum saat ini, rata-rata mengandung kebijakan nondiskriminasi. Semua menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan atas gender.(Purwanti & Hardiyanti, 2018) Hal ini sesungguhnya merupakan upaya konkret dalam mengurangi

keberlanjutan atas kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, perempuan mempunyai wewenang atas semua hak dan kebebasan, sehingga hal yang dibutuhkan bukanlah instrumen baru mengenai hak perempuan, melainkan hak tanpa diskriminasi.(Rahmi, 2018)

Di Indonesia sendiri telah ada peraturan yang memuat tentang kekerasan seksual, yakni UU TPKS. Dalam kaitan ini, UU TPKS telah memuat kewajiban negara untuk memenuhi setiap hak korban kekerasan seksual, terlebih hak atas pemulihan. Perlu diketahui, bahwa UU TPKS sendiri disahkan pada tahun 2022. UU TPKS diharapkan dapat menjadi regulasi nasional yang menjadi benteng perlindungan dari kekerasan seksual, baik bagi perempuan maupun laki-laki. UU TPKS sudah banyak memuat terkait hak atas pemulihan bagi korban kekerasan seksual, baik secara materiil maupun imateriil. UU TPKS diyakini telah membawa angin segar bagi masyarakat, terlebih para aktivis anti kekerasan seksual. Dalam UU TPKS termaktub dalam pasal 66-71 yang menjelaskan mengenai hak korban. Pasal 67 menjelaskan bahwa hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.(hasanudin, 2022) Secara lebih jelas terkait hak pemulihan sebagaimana yang dijeaskan dalam pasal 70 meliputi: Rehabilitasi medis; rehabilitasi mental; pemberdayaan sosial; restitusi dan reintegrasi sosial. Kelima hak tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu sebelum proses peradilan, selama proses dan sesudah proses peradilan.

Sedangkan terkait perbuatan perundungan salah satu regulasi yang mengaturnya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82B ayat 1 menjelaskan mengenai larangan perundungan terhadap anak.(Damayanti dkk., 2020) Jaminan terhadap korban kekerasan psikis terhadap anak diatur dalam Pasal 1 angka 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa kompensasi adalah bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh Negara. Hal ini terjadi ketika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya kepada

korban atau keluarganya. Sementara itu, Pasal 89 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau saksi berhak mendapatkan semua bentuk perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian,baik UU TPKS maupun UU perlindungan anak masih menyisakan problematik berupa aturan turunannya yang belum siap. Pasalnya darikedua aturan tersebut belum secara komprehensif membahas victim trust fund. Victim trust fund sendiri adalah dana bagi pemulihan korban. Dalam kaitan implementasi *victim trust fund*, aturan turunan menjadi penting untuk mencapai kepastian hukum dan efektivitas hukum. Perlu diketahui, bahwa kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan aspek yuridis atas suatu produk hukum. Utrecht berpendapat, bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui tindakan atau perbuatan apa saja yang boleh atau tidak untuk dilakukan. *Kedua*, keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara melalui pemerintahannya terhadap individu.(Nasriyan, 2019) Dengan demikian, kepastian yaitu perihal keadaan, ketentuan, dan ketetapan yang pasti. Selain itu, Jan Michael Otto juga menyatakan, bahwa kepastian hukum sejatinya lebih berdimensi yuridis. Namun demikian, Otto juga ingin memberikan batasan-batasan terkait kepastian hukum secara lebih jauh. Oleh karena itu, ia mengartikan kepastian hukum sebagai kemungkinan-kemungkinan dalam situasi tertentu. Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut, antara lain:(Nasriyan, 2019)

1. Tersedianya aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah untuk diperoleh (accessible), serta dikeluarkan oleh dan diakui karenakekuasaan negara;
2. Instansi-instansi penguasa atau pemerintah mengimplementasikan aturan- aturan tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat

kepadanya;

3. Secara prinsipil, warga dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan- aturan tersebut;
4. Hakim-hakim atau peradilan harus mandiri dan tidak berpihak dalam mengimplementasikan aturan-aturan tersebut, serta konsisten ketika menyelesaikan sengketa atau kasus hukum; dan
5. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret.

Kemudian, dengan sedikit pembahasan efektivitas suatu hukum di atas, maka menjadi perlu untuk kemudian kita kaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum milik Soerjono Soekanto. Berbicara mengenai efektivitas hukum, tentu erat kaitannya dengan proses analisis terhadap karakteristik dua variable terkait, yaitu karekteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.(Arief, 2013) Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum yang dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yakni:(Soekanto, 2008)

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni komponen-komponen yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana pendukung dalam hal penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diberlakukan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil cipta, karya, dan rasa yang berdasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika kita kaitkan teori efektivitas hukum dengan kondisi penerapan *victim trust fund* saat ini, maka menjadi jelas, bahwa penerapan *victim trust fund* dapat berjalan kurang efektif karena faktor hukumnya sendiri. Singkatnya, aturan turunan yang posisinya sebagai peraturan lebih lanjut atas implementasi *victim trust fund* masih belum mengakomodir secara komprehensif akan kebutuhan hukumnya.

Aktualisasi RGSH Sebagai Wadah Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual dan Perundungan di Kecamatan Ambulu




Peresmian Rumah Gerakan Sadar Hukum

World Health Organization (WHO) mendefinisikan Kesehatan mental sebagai kondisi dimana seorang individu mampu untuk menyadari kemampuannya, dapat mengatasi masalah kehidupannya secara normal, dapat bekerja secara produktif dan dapat memberikan kontribusinya ke dalam suatu komunitas. Masalah Kesehatan mental atau bisa disebut dengan gangguan mental muncul dengan berbagai macam gejala. Masalah kesehatan mental akan berakibat fatal jika tidak segera untuk ditanggulangi. Pemulihan kesehatan mental berdasarkan pada asas keadilan, perikemanusiaan, dan perlindungan.(Ayuningtyas, Misnaniarti and Rayhani, 2018) Oleh karena itu, RGSH hadir sebagai wadah pemulihan hak korban tindak pidana terkhusus pada korban kekerasan seksual dan perundungan yang berada di kawasan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Terbentuknya RGSH merupakan manifestasi dari visi RGSH itu sendiri yaitu RGSH Sebagai Lembaga Rujukan Masyarakat Kecamatan Ambulu dalam Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perundungan. Bentuk aktualisasi dari visi tersebut adalah terdapat beberapa misi diantaranya menanamkan dan menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Ambulu, memberikan gambaran dan pengawalan kepada masyarakat untuk membantu mengatasi pemulihan hak korban, mengutamakan pengabdian dan mengesampingkan tujuan yang bersifat komersial. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang telah kami implementasikan

diantaranya: Melakukan kegiatan edukasi hukum guna menumbuhkan kepedulian terhadap hukum; Memasifkan kampanye peduli kekerasan psikis di desa Karanganyar; Merangkul stake holder pemerintah dan kampus guna mewujudkan sinergitas; Melakukan advokasi hukum sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan. Misi tersebut memuat beberapa tindakan yang sejatinya terbagi kedalam dua upaya umum yaitu upaya preventif dan represif. Program preventif berupa kegiatan peningkatan kesadaran hukum di berbagai sekolah yang berada di Kecamatan Ambulu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepadaa para pelajar di Kecamatan Ambulu terkait dengan bentuk kekerasan psikis yaitu kekerasan seksual dan perundungan. Muatan yang kita sampaikan adalah Undang-Undang Terait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Berikut merupakan data sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi.

Program yang pertama, melakukan analisis lapang dengan Masyarakat desa Ambulu untuk mendengar keluh kesah dan harapan Masyarakat terkait dengan akses keadilan. Data tersebut juga kami perkuat dengan wawancara sekaligus sosialisasi ke 6 sekolah yang berada di Kecamatan Ambulu yang bertujuan untuk mengetahui tingkat tindak pidana kekerasan seksual dan perundungan di tingkat sekolah menengah. Berikut merupakan data sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi.

No.	**Nama Sekolah**	Pre test	Post Test	Materi Sosialisasi
1.	SMA Negeri Ambulu	Minim literasi	Tingkat Pemahaman Meningkat	UU TPKS
2.	SMK 1 Pancasila	Minim literasi	Tingkat Pemahaman Meningkat	UU TPKS
3.	SMK 4 Pancasila	Minim literasi	Tingkat PemahamanMeningkat	UU TPKS

4.	SMP Negeri 2 Ambulu	Minim literasi	Tingkat Pemahaman Meningkat	Perundungan
5.	SMP Negeri 3 Ambulu	Minim literasi	Tingkat Pemahaman Meningkat	Perundungan
6.	MTs Maarif Ambulu	Minim literasi	TingkatPemahaman Meningkat	Perundungan

Berdasarkan data yang kami dapatkan menunjukan bahwa mayoritas pelajar juga pernah mendengar kejadian perundungan maupun tindak pidana kekerasan seksual dan seyogyanya dari pelajar tersebut juga dapat berpotensi menjadi pelaku atau korban dari perundungan maupun tindak pidana kekerasan seksual. Tingkat pemahaman tersebut diukur melalui post test dan pre test yang kami lakukan. Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa adanya komunitas pelajar sebagai pemerhati masalah kekerasan psikis di Kecamatan Ambulu. Komunitas peduli kekerasan psikis berisi Pengurus Rumah Gerakan Sadar Hukum (RSGH) dan para pelajar yang telah mendapat sosialisasi. Hal tersebut penting megingat usia anak dan – pelajar rentan menjadi korban kekerasan psikis. Komunitas rutin mengadakan Forum Group Discution di Sudut Literasi yang berada di RSGH. Kegiatan inilah yang diharapkan menciptakan literasi yang cakap sebagai protektif dari segala bentuk potensi kekerasan.

Kegiatan Represif yang dilakukan berupa penanganan terhadap korban kekerasan psikis. Kami menginisiasi program konseling baik secara langsung maupun e-conseling yang kami muat dalam konsep menjadi Legal Consultation And Victim Assistance Center. Sebelum RGSH hadir di tengah-tengah Masyarakat Kecamatan Ambulu, mereka yang menjadi korban dari tindakan kekerasan psikis masih merasa takut untuk menceritakan kejadian yang pernah mereka alami bahkan untuk menceritakannya kepada orang tua mereka. Setelah RGSH hadir untuk membantu masyarakat khususnya korban dari Tindakan kekerasan psikis mereka berani untuk menceritakan apa yang pernah dialami oleh mereka, mereka merasa ada tempat untuk bercerita dan ingin didengarkan. “A” merupakan salah satu Pelajar SMA N Ambulu yang berkunjung RGSH

untuk melakukan konseling dan menceritakan apa yang dirasakan selama ini yang sebelumnya dia merasa masih belum ada tempat untuk bercerita tentang hal tersebut. Tahapan konseling yang kami lakukan sebagai bentuk penanganan klien berupa tahap mendengarkan keluh kesah dari klien dan mendalami masalah dari cerita tersebut, selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap memberikan semacam motivasi atau saran dan masukan kepada klien untuk meluruskan konsepsi yang salah, tahap yang ketiga adalah tahap memberikan solusi kepada klien untuk menyelesaikan masalah klien. Komitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan psikis terkhusus advokasi korban akan terus kami laksanakan guna mewujudkan kemudahan Masyarakat dalam mengakses keadilan.Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk penanganan e-conseling yang kami adakan dalam upaya memberi kemudahan dan memberi kenyamanan privasi kepada para korban. Diharapkan dengan adanya econseling dan konsultasi langsung para korban dapat menemukan teman bercerita dan rumah untuk berbagi yang secara langsuang akan berdampak pada pemulihan kondisi mental. Untuk mendukung kegiatan advokasi dan pemulihan para korban kami bekerjasama dengan beberapa pihak baik pemerintah maupun lembaga akademis. Dalam hal ini kami telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jember, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu kami juga bekerjasama dengan lembaga

akademis yaitu Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Jember dan Badan Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Kerja sama ini kami lakukan untuk memasifkan penanganan ke tingkat yang lebih tinggi berupa keluarnya surat rekomendasi dari RGSH. Hal yang membedakan RGSH dengan Lembaga sejenis adalah RGSH memberikan konseling yang dikemas dengan bahasa ringan dan santai sehingga mudah untuk dipahami oleh klien, selain itu konselor dari RGSH merupakan mahasiswa sehingga ketika klien tersebut remaja mereka masih merasa nyaman dan tidak ada celah antara konselor dan klien ketika

bercerita tentang masalah yang mereka alami, dan RGSH tidak memungut biaya sepeserpun dari klien. Selain itu kami aktif melalui metode jemut bola dengan sering mengadakan pendekatan bersama para pelajar yang kami inisiasi memiliki keterbelakangan mental berdasarkan pengamatan yang kami lakukan. Dengan demikian ruang aman dalam proses pemulihan bagi korban kekerasan psikis.

Hal yang membedakan RGSH dengan Lembaga sejenis adalah RGSH memberikan konseling yang dikemas dengan bahasa ringan dan santai sehingga mudah untuk dipahami oleh klien, selain itu konselor dari RGSH merupakan mahasiswa sehingga ketika klien tersebut remaja mereka masih merasa nyaman dan tidak ada celah antara konselor dan klien ketika bercerita tentang masalah yang mereka alami, dan RGSH tidak memungut biaya sepeserpun dari klien. Selain itu kami aktif melalui metode jemut bola dengan sering mengadakan pendekatan bersama para pelajar yang kami inisiasi memiliki keterbelakangan mental berdasarkan pengamatan yang kami lakukan. Dengan demikian ruang aman dalam proses pemulihan bagi korban kekerasan seksual dan perundungan.

PENUTUP

Kekerasan seksual dan perundungan merupakan tindak pidana yang salah satu akibatnya adalah terjadinya trauma dan gangguan psikis terhadap para korbannya. Dalam hal ini setiap korban berhak untuk mendapatkan jaminan penanganan dan pendamingan selama proses pemulihan. Right to rearation merupakan konsep pemulihan yang tepat dengan menciptakan wadah terbaik bagi para korban selama proses pemulihan. Jaminan hak tersebut harus dilegalisasi dalam suatu peraturan agar korban memiliki kepastian hukum. Jaminan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada pasal 67-70. Sedangkan jaminan terhadap pemulihan korban perundungan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi dan Korban. Untuk mewujudkan jaminan tersebut sebagai mahasiswa patut untuk memberikan kontrol sekaligus menyediakan wadah pemerhati

terhada pendampingan ara korban kekerasan seksual. Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) merupakan wadah yang kami dirikan sebagai wadah pemerhati terhadap kekerasan seksual dan perundungan di Kecamatan Ambulu. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan preventif dan Represif. Kami bekerjasama dengan mintra untuk memastikan penanganan dan rekomendasi yang diberikan tepat sasaran. Denganhadirnya RGSH yang dikelola oleh mahasisswa mendapat reson positif dari warga. Selain itu RGSH berhasil menjadi tempat yang nyaman bagi para korban untuk bertukar cerita dan menemukan ruang motivasi yang teat. Dukungan emerintah terhadap wadah seperti ini menjadi rekomendasi yang senantiasa kami berikan guna memasifkan tujuan RGSH.

Daftar Pustaka

Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cet. 3). Citra Aditya Bakti.

Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah. *JURNAL RECHTENS*, *9*(2), Article 2. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791

hasanudin, muhammad. (2022). *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/22495/10872

k-radio. (2022). *197 Kasus Kekerasan Anak Di Jember Terjadi Sepanjang 2022, Didominasi Psikis Dan Seksual*. https://k-Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *10*(02), 87–93.https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(2), Article 2. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, *11*(1), Article 1. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada.

Lampiran

Lamiran 1 Kegiatan Rumah Gerakan Sadar Hukum

- Penandatanganan kerjasama dengan mitra RGSH



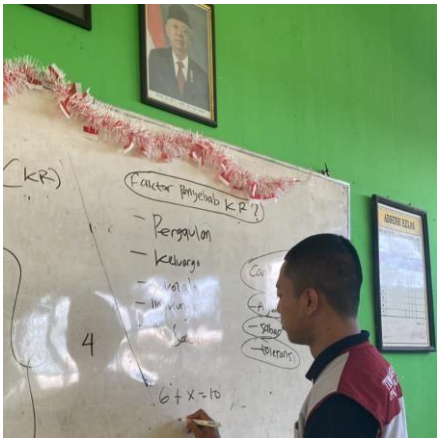


Pusat Studi Gender Universitas Pemerintah Kecamatan Ambulu Jember

- Proses penanganan kasus perundungan



- Kegiatan sosialisasi UU TPKS dan Perundungan





MANIFESTASI SISTEM REGENERASI KEPEMIMPINAN MELALUI *AFFIRMATION ACTION* DAN POLITIK GAGASAN DENGAN PEMANFAATAN APLIKASI BERBASIS WEB *"LEADER LENS"*

Pendahuluan

Memiliki regenerasi kepemimpinan yang menawarkan gagasan terbaik bagi bangsa sangat dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia maju. Tentunya pemuda memiliki andil yang besar dalam mewujudkan hal tersebut. Optimalisasi peran pemuda dalam kontestasi pemilu diharapkan lahir dari adanya sistem pengkaderan partai yang baik. Diharapkan dengan sistem pengkaderan partai yang baik maka akan melahirkan pemuda yang siap berkontestasi dalam pemilihan umum baik dari segi kesiapan dan kompetensi yang dimiliki. Namun terdapat beberapa kendala untuk dapat menyaksikan keterwakilan pemuda dalam lembaga legislatif meskipun sistem pengkaderan partai untuk menyiapkan kader (pemuda) terbaik sudah dijalankan. Angka keterpilihan terhadap kader yang tergolong dalam usia muda masih sedikit. Sebagian besar masyarakat menganggap anak muda sebagai kumpulan orang yang apatis, labil dan tidak diperhitungkan. Hal tersebut dibuktikan dengan angka keterpilihan pemuda (21-39 tahun) dalam kontestasi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya berkisar diangka 4% dari total 575 kursi yang diperebutkan. Itu artinya hanya ada 23 pemuda yang terpilih dalam kontestasi tahun 2014-2019 (ErlanDito, 2021). Hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan kepercayaan pemuda untuk bergabung ke partai politik melalui sistem pengkaderan rendah yaitu diangka 1,1% jauh di bawah organisasi lain seperti organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa yang berada di angka 14-21% (Monavia Ayu, 2022). Padahal jika kita lihat

berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS terkait keinginan pemuda untuk terjun di dunia politik dan mengisi kursi jabatan publik cukup besar 14,6 % memiliki keinginan untuk menjadi anggota legislatif dan 14,1% berkeinginan menjadi kepala daerah. Hal tersebut tentu saja mempersulit langkah pemuda sendiri karena dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon adalah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka dari itu untuk mewujudkan impian untuk mempunyai keterwakilan anak muda di beberapa jabatan publik terutama lembaga legislatif, perlu adanya beberapa strategi berupa afirmasi terhadap partisipasi anak muda serta optimalisasi sistem pengkaderan. Setelah mendapatkan afirmasi maka kesempatan anak muda untuk memamerkan gagasan akan terbuka lebar. Maka tindakan berkelanjutan lainnya adalah menyiapkan platfrom yang dapat menciptakan efektivitas penyampaian gagasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, karya tulis ini akan menjelaskan mengenai strategi perwujudan sistem regenerasi kepemimpinan dengan pemberlakuan *affirmation Action* dengan memanfaatkan media aplikasi berbasis web untuk menciptakan efektivitas politik gagasan dalam kontestasi politik di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Penulisan ini kami beri judul **"Manifestasi Sistem Regenerasi Kepemimpinan melalui *Affirmation Action* dan Politik Gagasan dengan Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Web *"Leader Lens"*"**

Pembahasan

Affirmation Action : Kuota Dan *Sistem Zipper* Dalam Upaya Keterwakilan Pemuda Dalam Kontestasi Politik

Affirmasi Action merupakan kebijakan yang diambil untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi kelompok atau golongan tertentu dalam suatu bidang, seperti gender atau profesi, dengan kelompok atau golongan lainnya. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dapat diimplementasikan untuk meningkatkan representasi suatu kelompok di lembaga legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan keistimewaan kepada kelompok yang mungkin mengalami diskriminasi atau keterwakilan yang rendah (Hukum Online, 2009). Jika kita melihat upaya afirmasi terhadap kelompok di Indonesia sudah dilakukan terhadap perempuan dengan memberikan afirmasi pencalonan oleh partai politik sebesar 30%. Ketentuan tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal 243 (Khoirunnisa, 2020). Jika afirmasi tersebut digunakan untuk meningkatkan angka keterwakilan dan keterpilihan maka sudah seharusnya anak muda juga mendapatkan hal ini. Efektif nya program tersebut tidak terlepas dari ruang yang diberikan oleh pemerintah. Afirmasi tersebut meliputi afirmasi kuota pencalonan yang diikuti dengan penerapan *sistem zipper*. Berikut merupakan konstruksi dari usulan ini :

1. Memberikan *Affirmasi Action* sebesar 30 % terhadap pemuda yang telah memenuhi syarat pencalonan dalam kontestasi politik

   Pemberian afirmasi tetap harus diiringi dengan peningkatan kompetensi pemuda. Rencana terhadap perubahan dana parpol yang kami sampaikan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan afirmasi ini. Dalam hal ini, memasukkan unsur tersebut telah

melalui seleksi kompetensi internal partai atau telah lulus dalam pengkaderan partai di samping kewajiban usia minimal 21 tahun. Hal itu harus dilakukan guna memastikan kelolosan syarat administratif diiringi dengan penjaminan kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh pemuda yang akan menjadi bakal calon. Alhidayat Samsu, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makasar dari Fraksi PDIP, tidak hanya menyoroti pentingnya peran pemuda dalam mengatasi konsekuensi pandemi Covid-19, tetapi juga mengadvokasi adanya ketentuan kuota sebesar 30% untuk partisipasi pemuda dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024 (Institute, 2021). Sorotan tersebut merupakan salah satu usulan serupa yang kemudian disorot.

2. Penerapan *sistem zipper* dalam penomoran calon legislatif

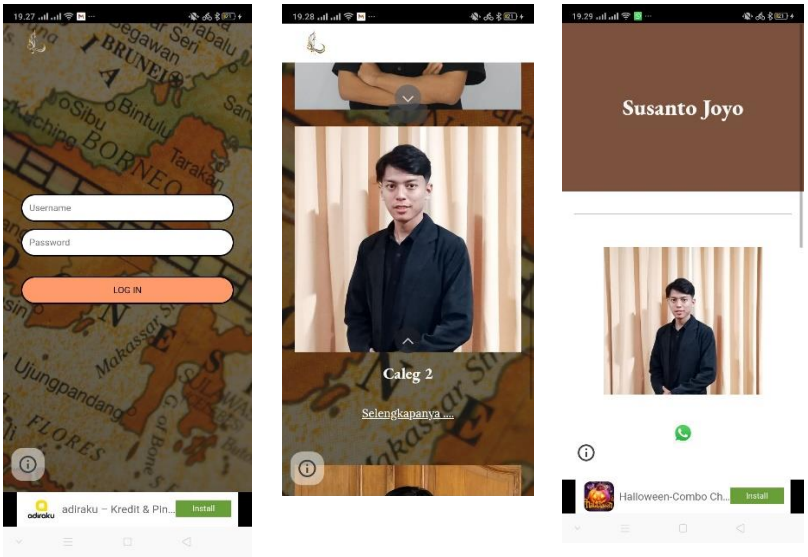
   Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Hal ini merupakan alternatif afirmasi karena terdapat persepsi terkait keberadaan tiga nomor teratas terhadap perolehan suara. Dari analisis Perludem terhadap hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, 63% dari anggota legislatif yang berhasil terpilih dan menempati kursi di DPR berasal dari calon legislatif yang memiliki nomor urut 1(Republika, 2023). Jika kita lihat dalam peraturan kita terkait afirmasi serupa maka *sistem zipper* telah diatur dalam rangka memberikan afirmasi kepada perempuan. Dengan pertimbangan untuk memberikan afirmasi yang lebih kuat maka sudah sepatutnya salah satu di antara tiga teratas menjadi hak dari pemuda yaitu usia 21 – 40 tahun yang memiliki tingkat keterpilihan yang minim.

3. Afirmasi proses dalam struktur kepengurusan partai

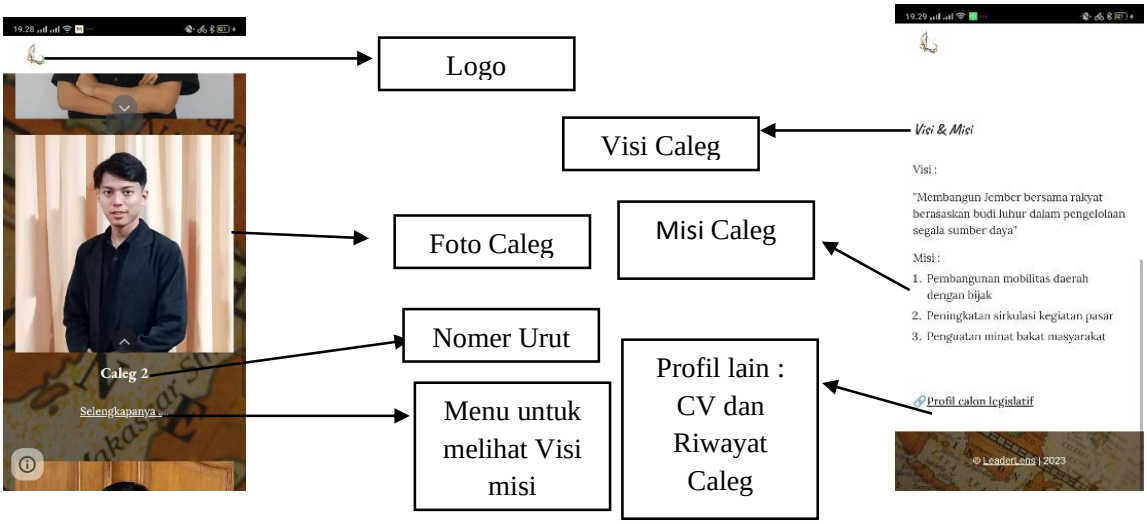
Tujuan dari afirmasi ini adalah penekanan proses dengan melibatkan pemuda dalam internal partai politik. Afirmasi semacam ini hanya ada pada perempuan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008, namun pemberlakuannya tidak efektif bahkan terkesan jalan di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi terhadap partai politik yang tidak mematuhi ketentuan ini (Poskapol UI, 2013). Namun, afirmasi bagi pemuda dirasa cukup realistis di tengah minat pemuda untuk masuk di partai politik di tahun-tahun menuju pemilu 2024.

Aplikasi Berbasis Web *"Leader Lens"* sebagai media pendukung politik gagasan

Untuk mendukung adanya politik gagasan dan meningkatkan persentase pengetahuan Masyarakat terhadap calon yang akan mereka pilih perlu media yang secara efektif untuk dipersiapkan. Pasalnya pada pemilu yang terakhir yaitu pada tahun 2019 tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon legislative yang akan mereka pilih sangat rendah. Hasil baru dari survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih di daerah mereka belum mengenal calon anggota legislatif (caleg) di wilayah pemilihan mereka. Sebanyak 70,6% dari 1.200 responden menyatakan bahwa mereka tidak mengenal caleg yang akan mereka pilih. Hanya 25,8% dari responden yang mengaku mengenal caleg di wilayah pemilihan mereka. Sementara sisanya menyatakan tidak mengetahui caleg tersebut (Media, 2019). Data tersebut seharusnya cukup untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemilu kedepan. Sistem kepemimpinan berbasis *affirmation action* akan mendorong adanya keterwakilan anak muda dan aplikasi Leader Lens menjadi jawaban atas konsistensi politik gagasan.



Aplikasi Leader Lens kami ciptakan untuk mempermudah Masyarakat dalam memahami apa yang ditawarkan oleh para calon pemimpin yang dalam hal ini adalah calon legislative. Aplikasi ini sudah dapat digunakan dalam dua bentuk yaitu aplikasi dan website. Aplikasi ini memungkinkan untuk memunculkan nama-nama calon legislative beserta visi dan misinya. Selain itu, pengguna dapat melakukan iinteraksi langsung kepada calon legislative melalui pesan whatsapp yang sudah terintegrasi dalam aplikasi ini.



Keterangan fitur

Sasaran dari pengguna aplikasi ini adalah pemilih secara menyeluruh. Usaha untuk mengubah paradigma dalam menentukan pilihan dengan mengedepankan ide dan gagasan dapat dimulai dari sini. Pemanfaatan teknologi harus dimanfaatkan secara optimal mengingat sebagian besar pemilih sudah mahir menggunakan teknologi sebagai jembatan informasi.

Saya telah melakukan analisis SWOT terhadap adanya aplikasi ini. *Strength* (Kekuatan) dari aplikasi ini adalah memiliki fitur interaktif dan memuat data informasi terkait calon legislative berupa profil dan gagasan. Informasi ini menjadi dasar bagi Masyarakat untuk mengenali calon yang hendak dipilih dalam pemilihan umum. *Weakness* (Kelemahan) dari aplikasi ini terletak pada belum masifnya data yang ada sehingga memerlukan kolaborasi dengan komisi pemilihan umum. *Opportunities* (Peluang) dari aplikasi ini sangat besar mengingat jumlah pengguna gadget yang besar. Banyak diantaranya adalah para pemilih dalam pemilihan umum. Angka pengguna gadget pada kelompok usia 19-34 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 98,64%. Kelompok 35-54 tahun lalu memiliki penetrasi internet sebesar 87,3% (Datadoks, 2022). Angka tersebut merupakan peluang bagi aplikasi berbasis digital untuk dapat diterima dengan mudah di Masyarakat. *Threats* (Ancaman) tetap terletak pada minimnya ketertarikan terhadap literai penduduk Indonesia. Di mana tingginya politik identitas dan *money politic* akan selalu menjadi ancaman bagi perkembangan politik gagasan.

Penutup

Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk mewujudkan partisipasi pemuda yang lebih baik. Adanya afirmasi pemuda dengan kuota pencalonan dengan diikuti *sistem zipper* sebagai solusi untuk meningkatkan keterwakilan pemuda sebagai calon legislatif dalam

kontestasi. Sistem ini akan memberikan peluang lebih besar bagi pemuda untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Untuk memastikan terlaksananya afirmasi ini, diperlukan sangsi yang efektif bagi parpol yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Setelah menciptakan sistem hukum yang mampu mengakomodir gerakan pemuda dalam proses regenerasi kepemimpinan maka harus ada media yang membantu penuangan gagasan. Gagasan tersebut diharapkan dapat ter sampaikan kepada Masyarakat yang merupakan calon pemilih dalam pemilihan umum. Leader Lens merupakan aplikasi berbasis *website* yang menyediakan kesempatan bagi setiap calon legislative untuk memaparkan visi misi dan memberikan kesempatan dialog secara online dengan Masyarakat**.** Dengan demikian proses terciptanya pemimpin berkompeten melalui ggasan dapat tercapai. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah peningkatan kerjasama guna meningkatkan efektivitas aplikasi yang telah saya inisiasi yaitu Lembaga Bawaslu dan KPU.

Daftar Pustaka

Datadoks. (2022). *Penetrasi Internet di Kalangan Remaja Tertinggi di Indonesia | Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia

EPIC. (2023, September 14). European Young Leaders (#EYL40). *Friends of Europe*. https://www.friendsofeurope.org/initiatives/european-young-leaders/

ErlanDito, F. (2021). *PENTINGNYA PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA*. https://www.academia.edu/44893077/PENTINGNYA_PARTISIPASI_ANAK_MUDA_DALAM_SISTEM_POLITIK_DI_INDONESIA

Hukum Online, S. (2009). *affirmative action—Klinik Hukumonline*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/

Institute, P. W. (2021). *PDIP: Quota 30% Pemuda Perlu di Pileg 2024*. parwainstitute.id. https://parwainstitute.id/article/pdip-quota-30-pemuda-perlu-di-pileg-2024

Khoirunnisa. (2020). *Tampilan ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF*. http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/163/110

Media, K. C. (2019, April 5). *Survei LSI: Banyak Pemilh Tak Kenal Sosok Caleg di Dapilnya*. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/16222991/survei-lsi-banyak-pemilh-tak-kenal-sosok-caleg-di-dapilnya

Monavia Ayu, D. (2022). *Survei: Ketertarikan Anak Muda terhadap Politik Masih Rendah*. Dataindonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-ketertarikan-anak-muda-terhadap-politik-masih-rendah

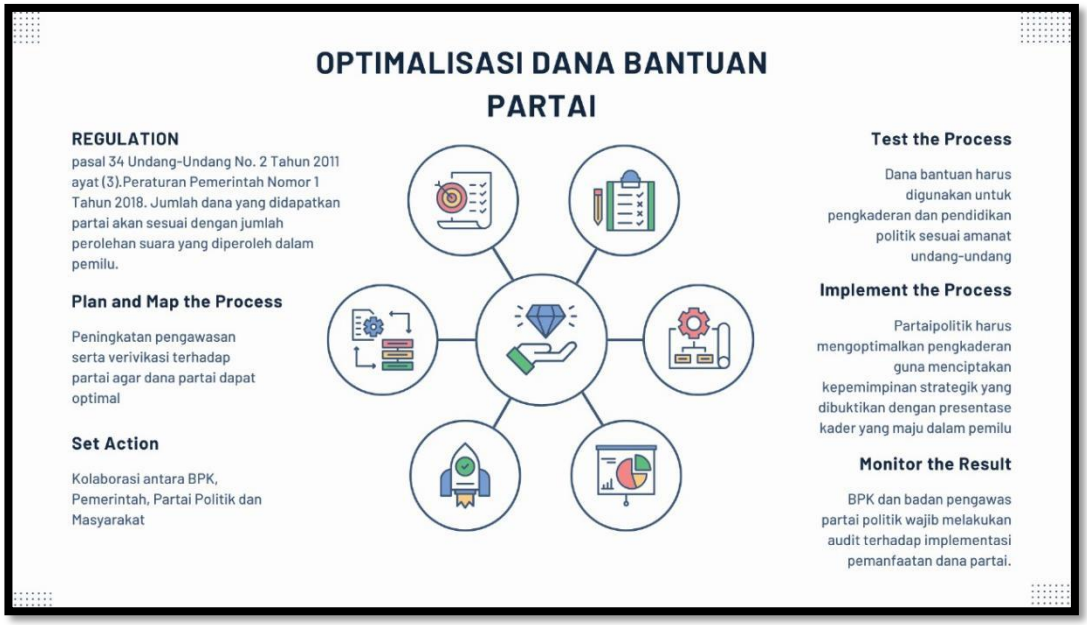
Poskapol UI. (2013). *Pentingnya Afirmasi Internal Partai Politik untuk Perempuan – PUSKAPOL FISIP UI*. https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/pentingnya-afirmasi-internal-partai-politik-untuk-perempuan.html

Republika. (2023). *Mengapa Caleg Berebut Nomor Urut Meski Sistem Proporsional Terbuka? | Republika ID*. Republika.Id. https://republika.id/posts/42161/mengapa-caleg-berebut-nomor-urut-meski-sistem-proporsional-terbuka

Shahreza, M. (2017). Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi. *Nyimak: Journal of Communication*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.273

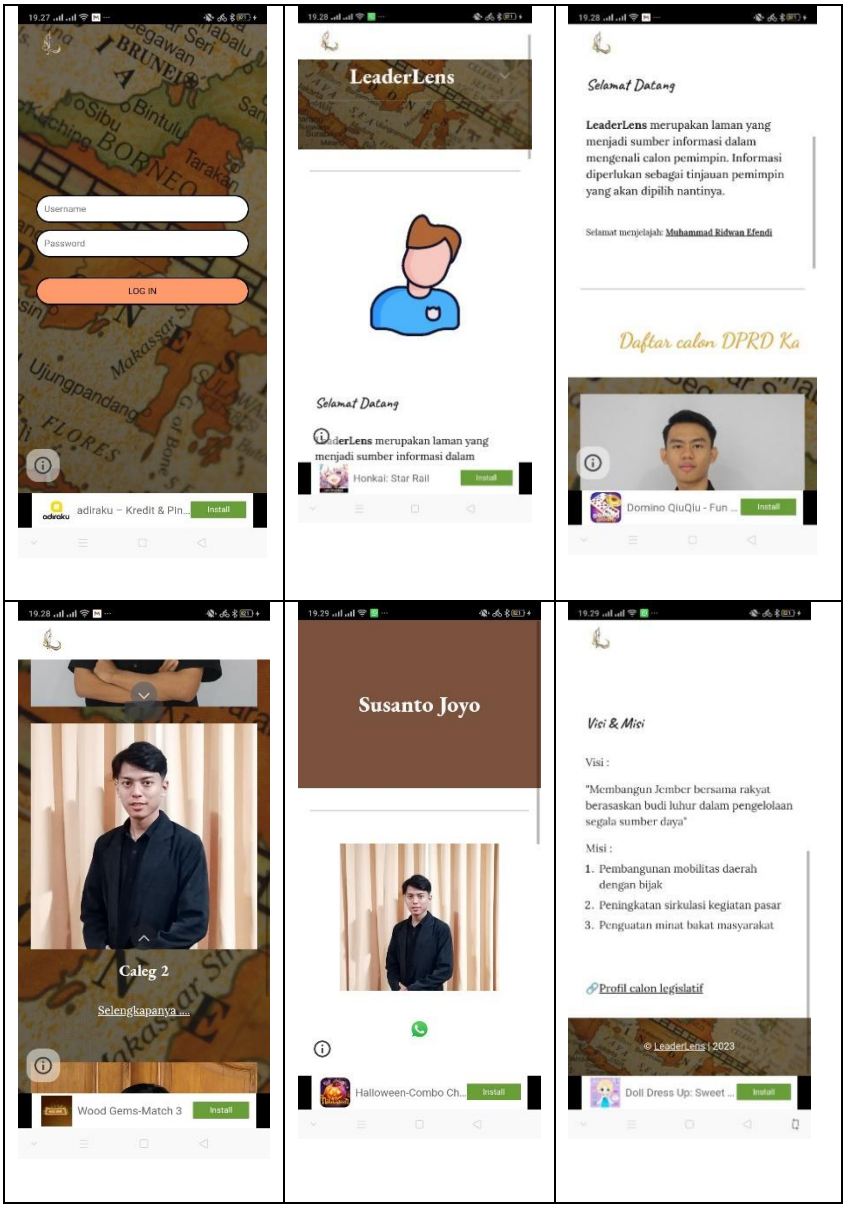
Lampiran

Lampiran I Roadmap Gagasan Afirmation Action





Lampiran II Tampilan Aplikasi Leader Lens



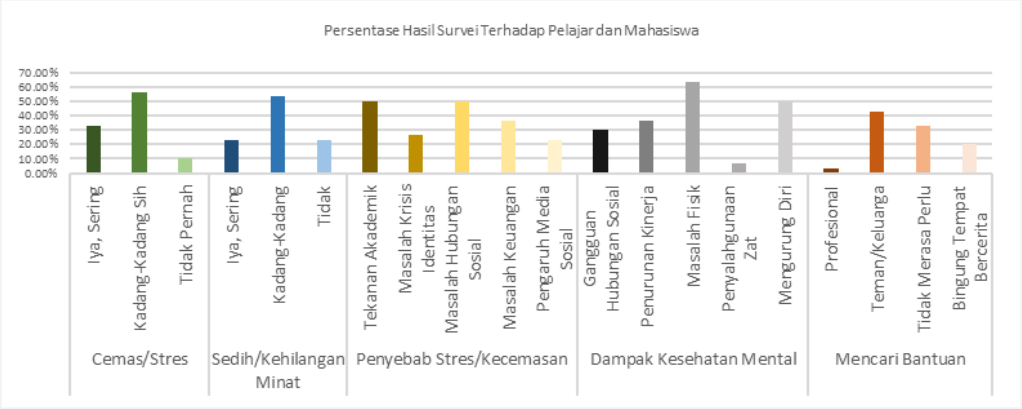
Lampiran III Link Website Aplikasi

https://sites.google.com/view/leaderlens

Grow Together (Gt) : Wadah Inklusif Berbasis Community Social Project Untuk Mengatasi Kesehatan Mental Generasi Z

Pendahuluan

Hampir 30% populasi Indonesia terdiri dari Generasi Z dan harapan bangsa bertumpu pada pundak mereka (Syamril, 2023). Namun, harapan itu terancam ketika 60% Generasi Z melaporkan mengalami kecemasan atau stres kronis, yang dapat memicu gangguan mental serius hingga bunuh diri (Wicaksana dkk., 2024). Masalah ini tidak hanya merusak kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi menghancurkan produktivitas, hubungan sosial, dan kapasitas mereka untuk memimpin di masa depan. Generasi yang seharusnya menjadi 'harapan bangsa' justru terperangkap dalam krisis ini, mengancam masa depan mereka dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.



v

Hasil survei yang dilakukan terhadap remaja usia 16-25 tahun tentang prevalensi gangguan kesehatan mental melalui platform daring menunjukkan bahwa 56,7% responden merasakan kecemasan atau stres, sementara 33,3% lainnya sering mengalaminya, ini artinya hampir dari keseluruhan pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Meskipun ukuran sampel terbatas, data ini memberikan gambaran awal tentang tekanan yang dihadapi Generasi Z. Tekanan akademik dan masalah hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, maupun pasangan, menjadi dua faktor utama penyebab stres. Kondisi ini diperparah oleh krisis identitas yang sering dialami remaja, disertai masalah keuangan yang memengaruhi stabilitas psikologis mereka. Selain itu, pengaruh media sosial meningkatkan tekanan mental melalui fenomena perbandingan sosial yang kerap terjadi di platform digital.

Kesehatan mental yang terganggu dapat menyebabkan penurunan produktivitas individu, baik dalam konteks akademik maupun pekerjaan, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing generasi mendatang. Selain itu, isolasi sosial akibat kecemasan atau depresi dapat merusak hubungan *interpersonal*, memengaruhi dinamika sosial, dan meningkatkan risiko marginalisasi (Tsabita dkk., 2023). Indonesia menunjukkan keseriusan terhadap kesehatan mental sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pemerintah mulai mengadopsi pendekatan promotif dan preventif melalui program seperti penempatan psikolog di puskesmas dan pengembangan aplikasi digital satusehat mobile. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti distribusi tenaga ahli yang tidak merata, minimnya alokasi anggaran, dan pemanfaatan teknologi yang masih menghadapi kendala teknis (Hakim dkk., 2024). Di sisi lain, institusi pendidikan juga mulai mengambil langkah strategis dengan menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa dan menyelenggarakan program pelatihan manajemen stres. Namun, jumlah konselor masih sangat terbatas dan stigma terhadap gangguan mental tetap menjadi hambatan signifikan (Yusrani dkk., 2023).

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan inovatif dan inklusif untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental mereka. Masalah kesehatan mental memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan konseling, tetapi juga mencakup upaya untuk menyelesaikan persoalan di tingkat keseharian. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan konsep mindfulness, yakni kesadaran penuh atas kondisi diri dan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan mental. Inspirasi ini dapat diambil dari kisah Rasulullah SAW yang membantu seseorang dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan solusi berkelanjutan. Dalam konteks kesehatan mental, prinsip ini mengajarkan pentingnya mendorong individu untuk mengenali potensi diri, menyelesaikan masalah dengan lebih mandiri, dan menciptakan ketangguhan mental yang dapat mendukung kesejahteraan hidup secara menyeluruh.

Grow Together hadir sebagai solusi berbasis *community social project* yang dirancang tidak hanya untuk memberikan dukungan mental, tetapi juga

memperkuat kesadaran, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas. Dengan visi mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), ke-4 (pendidikan berkualitas), dan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat), program ini mengintegrasikan layanan fisik, digital, dan komunitas untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Pembahasan

Grow Together Sebagai Wadah Penanganan Kesehatan Mental Gen-Z Yang Terintegrasi Dan Sistematis

Grow Together adalah inisiatif berbasis komunitas yang dirancang untuk mengatasi isu kesehatan mental melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, memperluas akses layanan psikologis, dan mengurangi stigma yang melekat pada isu ini. Dengan memadukan teknologi, komunitas, dan layanan profesional, *Grow Together* menciptakan ekosistem dukungan berkelanjutan di mana individu tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk mendukung sesama. Prinsip utamanya meliputi *inklusivitas* tanpa diskriminasi, integrasi layanan digital dan fisik, serta keberlanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang. Manfaatnya mencakup peningkatan kesejahteraan mental, pencegahan gangguan psikologis serius, dan penguatan kapasitas individu dalam menghadapi tantangan emosional maupun sosial.

Grow Together memprioritaskan *GT Community* sebagai inti ekosistem kesehatan mental, didukung oleh *GT House* sebagai pusat kegiatan fisik dan *GT Apps* yang menyediakan akses layanan digital. Ketiganya saling terintegrasi dalam menciptakan ekosistem kesehatan mental yang menyeluruh dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *GT House*

   Komponen ini berfungsi sebagai pusat layanan fisik dan pusat kegiatan komunitas dengan fasilitas seperti ruang konseling yang nyaman dan akses ke tenaga profesional, seperti psikolog dan psikiater. *GT House* juga akan menyediakan layanan intervensi darurat untuk menangani kasus-kasus mendesak, seperti krisis emosional atau risiko bunuh diri. Berlokasi

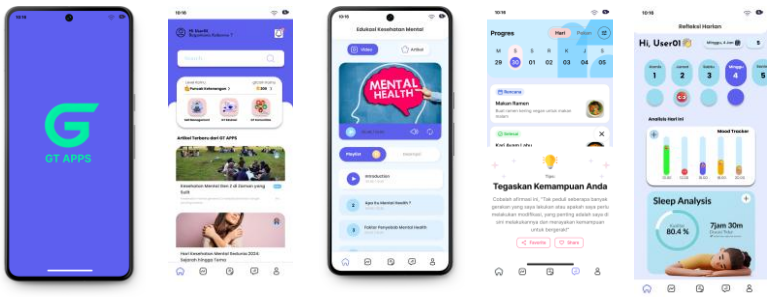
strategis di area kampus atau kawasan urban, *GT House* dirancang untuk menjangkau Generasi Z yang membutuhkan bantuan langsung. Protokol standar diterapkan untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat, menjadikannya solusi praktis bagi berbagai kebutuhan kesehatan mental. Berikut ilustrasi *GT House* sebagai pusat layanan kesehatan mental:



Gambar 2.1: Ilustrasi GT House dari luar

2. *GT Apps*

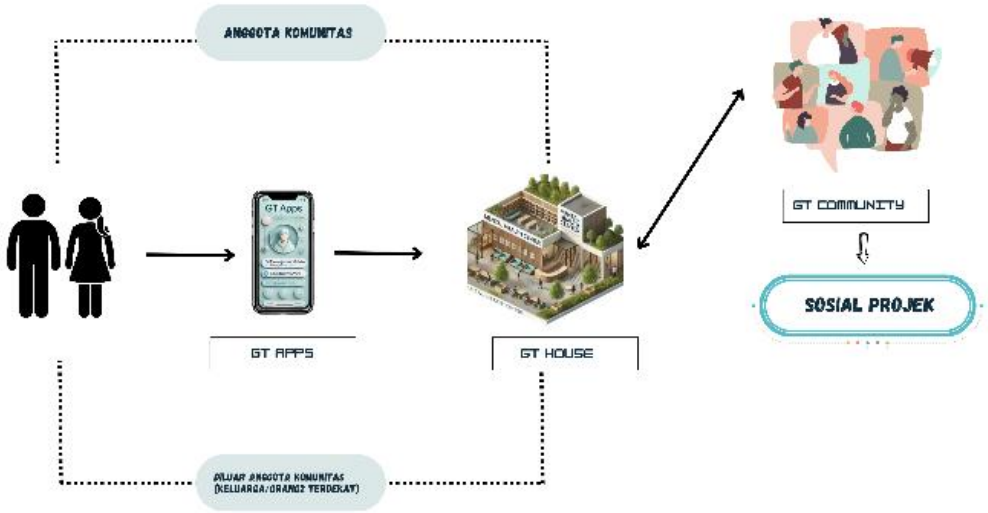
Aplikasi ini dirancang untuk memberikan dukungan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menjadikannya solusi praktis bagi Generasi Z. *GT Apps* menawarkan fitur utama seperti modul self-management, yang menyediakan latihan mindfulness dan teknik relaksasi berbasis video interaktif. Selain itu, fitur pelaporan anonim memungkinkan pengguna melaporkan masalah secara rahasia dan mengakses konselor atau layanan terkait. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, aplikasi ini juga menyediakan materi edukasi berupa artikel, infografis, dan webinar yang interaktif. sistem enkripsi canggih yang menjamin privasi pengguna, *GT Apps* tidak hanya aman tetapi juga responsif terhadap kebutuhan unik setiap individu. Berikut tampilan fitur *GT Apps* sebagai solusi digital untuk kesehatan mental



3. *GT Community*

GT Community adalah inti utama dalam program *Grow Together* karena peran besarnya sebagai wadah berbasis komunitas yang dirancang untuk menjawab masalah kesehatan mental Generasi Z. Komunitas ini lebih dari sekadar tempat berkumpul, di dalamnya terdapat berbagai sosial proyek yang dirancang untuk menciptakan dampak nyata. Dengan pendekatan kolaboratif, *GT Community* membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan empatik, tempat individu merasa didengar, didukung, dan diberdayakan. Relawan komunitas dilatih untuk menjadi penggerak yang mempromosikan kesehatan mental dengan pendekatan yang inklusif, sementara kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan media membantu memperluas jangkauan dan dampak kegiatan.

Pelaksanaan program *Grow Together* melibatkan berbagai pihak yang memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilannya. Generasi Z, sebagai pengguna utama, dilibatkan sejak tahap perancangan melalui survei kebutuhan dan fokus grup untuk menciptakan layanan yang relevan dan inklusif. Psikolog dan konselor berperan dalam memberikan pendampingan profesional, mulai dari penyediaan materi edukasi hingga pemantauan perkembangan pengguna melalui fitur laporan di aplikasi. Komunitas lokal menjadi agen perubahan, menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat seperti kampanye kesehatan mental dan sesi diskusi terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat.



Gambar 2.5: Skema Integrasi Antara GT Apps, GT House, dan GT Community

Implementasi *Grow Together* diuraikan melalui tiga skema kerja utama yang mengintegrasikan GT Apps, GT House, dan GT Community. Setiap skema menggambarkan bagaimana komponen ini saling mendukung untuk memberikan layanan kesehatan mental yang efektif. Skema kerja pertama menggambarkan hubungan antara pengguna utama, yaitu Generasi Z, dengan layanan yang disediakan oleh *Grow Together*. Psikolog atau konselor mengunggah materi pembelajaran kesehatan mental berupa modul interaktif atau latihan mindfulness di *GT Apps*, yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja. Pengguna bertanggung jawab mempraktikkan latihan ini secara mandiri. Untuk mendukung implementasi, wali pengguna (keluarga) membantu memastikan bahwa pengguna memanfaatkan fitur ini secara konsisten. Progres ini dicatat melalui fitur laporan dalam aplikasi, memungkinkan konselor untuk memantau perkembangan pengguna secara terintegrasi dan memberikan umpan balik yang sesuai.

Skema kerja kedua terjadi di *GT House*, di mana pengguna mendapatkan layanan konseling secara langsung. Saat sesi berlangsung, psikolog mencatat hasil interaksi dan membuat laporan perkembangan. Wali pengguna dapat berkoordinasi dengan psikolog untuk memberikan dukungan tambahan di rumah. Selain itu, dalam kasus mendesak seperti krisis emosional, *GT House* menyediakan layanan intervensi darurat dengan protokol standar, memastikan penanganan yang cepat dan tepat melalui kerja sama antara psikolog, keluarga, dan institusi terkait.

Skema kerja ketiga memanfaatkan komunitas melalui *GT Community*. Pengguna berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau sesi berbagi pengalaman yang difasilitasi oleh relawan. Relawan yang telah dilatih berperan sebagai penggerak komunitas untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental melalui kampanye online dan lokakarya offline. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi sosial untuk memperluas dampak. Seluruh aktivitas ini didokumentasikan dan dilaporkan dalam platform digital, memberikan transparansi kepada semua pihak yang terlibat.

Upaya Peningkatan Mindfulness Melalui Program Grow Together

Mindfulness, atau kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, menjadi kebutuhan esensial bagi Generasi Z di era modern yang penuh tantangan. Tekanan akademik, ekspektasi sosial, dan keterpaparan terhadap teknologi sering kali

memengaruhi kesehatan mental mereka. *Grow Together*, sebuah inisiatif berbasis komunitas, mengintegrasikan mindfulness sebagai elemen utama dalam menciptakan keseimbangan mental dan emosional. Dengan tiga komponen inti, yaitu GT Apps, GT House, dan GT Community, program ini bertujuan mendukung Generasi Z dalam mengelola tekanan hidup, meningkatkan koneksi sosial, dan memperkuat kapasitas individu mereka secara berkelanjutan.

Fitur pertama dari Grow Together (GT) adalah **GT Apps**, yang mendigitalisasi latihan mindfulness untuk memudahkan pengguna dalam mempraktikkannya kapan saja dan di mana saja. Dalam GT Apps, terdapat modul self-management yang menyediakan video interaktif tentang meditasi dan teknik relaksasi untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Fitur reminder akan mengingatkan pengguna untuk secara rutin meluangkan waktu untuk latihan mindfulness. Selain itu, pelaporan anonim memungkinkan pengguna untuk merefleksikan kondisi mental mereka secara pribadi, serta mendapatkan dukungan secara aman tanpa khawatir soal privasi.

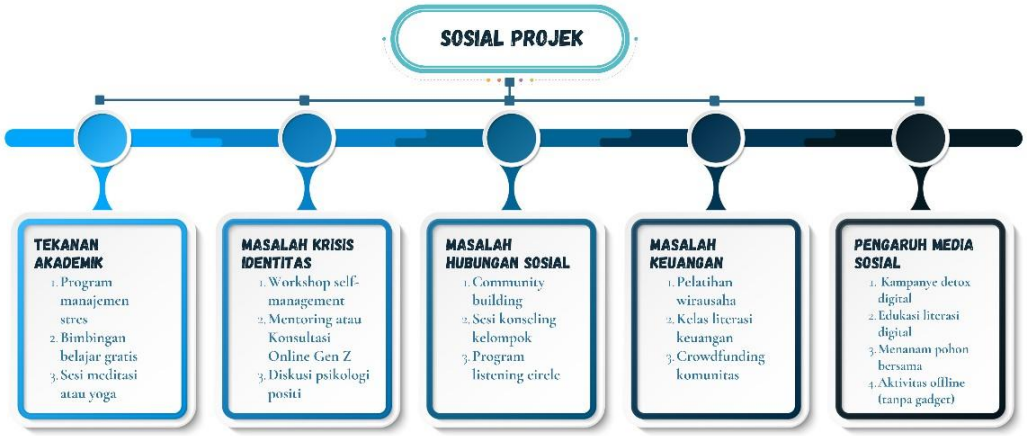
Fitur kedua adalah **GT House**, ruang fisik yang didesain khusus untuk mendukung praktik mindfulness. Di dalam GT House, pengguna dapat mengikuti sesi meditasi kelompok dan yoga, yang berfokus pada peningkatan kesadaran tubuh dan pikiran. Selain itu, GT House juga menyelenggarakan berbagai workshop, seperti mindful eating dan komunikasi penuh perhatian, yang membantu peserta untuk lebih memahami dan menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas ini dilengkapi dengan konseling berbasis mindfulness therapy (MBT), yang disediakan oleh profesional kesehatan mental untuk memberikan dukungan lebih mendalam terhadap kesejahteraan pengguna.

Fitur ketiga adalah **GT Community**, yang berfokus pada memperkuat koneksi sosial melalui mindfulness. Dalam GT Community, terdapat diskusi kelompok dan sesi berbagi pengalaman yang bertujuan untuk membangun empati dan saling mendukung antar sesama anggota. Kampanye edukasi di media sosial juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berbagai aktivitas kreatif, seperti menggambar, menulis jurnal, dan refleksi bersama, mempererat hubungan antarindividu dan menciptakan lingkungan yang penuh dukungan dan kolaborasi.



Gambar 2.3: Aktivitas *GT Community* Berbasis Komunitas dan Proyek Sosial

Sosial proyek dalam GT Community dirancang untuk memberikan solusi konkret atas tantangan kesehatan mental yang dihadapi Generasi Z melalui pendekatan yang spesifik dan terukur. Dalam menghadapi tekanan akademik, komunitas ini menyediakan bimbingan belajar gratis dengan target menjangkau 100 peserta per bulan, serta program manajemen stres yang dilakukan setiap dua minggu. Untuk mendukung individu yang mengalami krisis identitas, GT Community mengadakan workshop self-management dan sesi mentoring, yang berlangsung selama enam bulan pertama, dengan harapan membantu 500 peserta memahami potensi diri mereka. Masalah hubungan sosial diatasi melalui community building dan listening circle, yang diadakan mingguan untuk memperkuat dukungan emosional. Bagi mereka yang menghadapi tekanan finansial, komunitas ini menawarkan pelatihan kewirausahaan setiap bulan dengan target 200 peserta, serta program crowdfunding untuk membantu anggota dalam situasi darurat. Kampanye detox digital dijalankan dengan tujuan menjangkau 1.000 peserta melalui media sosial dalam tiga bulan pertama, disertai kegiatan offline seperti menanam pohon bersama untuk mendorong interaksi sehat tanpa gadget. Setiap proyek ini dirancang untuk tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menciptakan kebiasaan positif yang berkelanjutan.



Gambar 2.4: Ilustrasi Macam-macam Proyek Sosial *GT Community*

Implementasi aplikasi *Grow Together* dirancang untuk memberikan dampak luas yang dirasakan oleh berbagai kelompok. Bagi pengguna, aplikasi ini mempermudah akses ke layanan konseling dan edukasi interaktif, memungkinkan mereka mengelola kesehatan mental kapan saja dengan privasi yang terjamin. Keterlibatan pengguna di *GT Community* juga membantu mengurangi stigma terhadap kesehatan mental dengan menciptakan ruang inklusif untuk berbagi pengalaman. Bagi psikolog dan tenaga kesehatan mental, aplikasi ini menjadi alat yang efisien untuk menjangkau lebih banyak pasien, mendukung proses konseling dengan data terintegrasi yang memungkinkan pemantauan progres secara real-time. Hal ini meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memberikan respons yang sesuai. Relawan yang dilatih dalam *GT Community* memainkan peran penting dalam mendukung perubahan pola pikir masyarakat, menciptakan ekosistem yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya membangun generasi yang lebih sehat dan produktif, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan bagi pembangunan sosial dan nasional.

Melalui program *Grow Together*, Generasi Z memiliki akses ke alat dan komunitas yang mendukung praktik mindfulness secara holistik. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mampu beradaptasi dengan tekanan hidup sehari-hari. Penerapan mindfulness membantu mereka mengenali dan mengelola emosi secara lebih efektif, sehingga kesehatan mental dan emosional dapat terjaga. Selain itu, interaksi yang terjalin melalui *GT Community* memperkuat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Generasi Z yang kerap merasa terisolasi oleh budaya digital kini memiliki ruang untuk membangun

koneksi yang lebih bermakna. Dengan pendekatan digital dari *GT Apps*, mereka dapat memanfaatkan latihan mindfulness kapan saja, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan dalam praktik sehari-hari.

Melalui aktivitas yang dilakukan di *GT House*, Generasi Z juga dapat mendapatkan pengalaman langsung dalam praktik mindfulness yang lebih terstruktur. Upaya ini tidak hanya membantu mereka menghadapi tekanan akademik atau pekerjaan dengan lebih fokus dan produktif, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, dan emosional. Dengan integrasi tiga komponen ini, *Grow Together* berhasil menciptakan ekosistem yang tidak hanya mendorong kesadaran akan pentingnya mindfulness tetapi juga memberdayakan Generasi Z untuk menghadapi tantangan emosional dan sosial dengan lebih percaya diri dan sehat secara mental.

Kesimpulan

Program Grow Together berhasil menciptakan ekosistem terintegrasi yang mendukung kesehatan mental Generasi Z melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada mindfulness. Dengan memadukan teknologi, komunitas, dan layanan profesional, Grow Together menawarkan solusi praktis yang mencakup aplikasi digital (GT Apps), ruang fisik untuk praktik mindfulness (GT House), dan wadah berbasis komunitas (GT Community). Pendekatan ini tidak hanya membantu Generasi Z mengelola tekanan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka, tetapi juga memperkuat koneksi sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta suportif. Melalui latihan mindfulness yang terintegrasi di setiap komponen, program ini memungkinkan individu untuk lebih hadir dan terhubung dengan diri mereka sendiri serta orang lain. Dengan dukungan yang konsisten dari ketiga komponen ini, Grow Together berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dan sadar akan pentingnya kesehatan mental serta mindfulness.

Daftar Pustaka

Hakim, A. S., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Peran Pemerintah Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Era Modern. *JURNAL HUKUM*

KESEHATAN INDONESIA, *4*(1), 48–54. https://doi.org/10.53337/jhki.v4i1.108

Khoirunisa, R. (2020, Agustus 6). *Alasan Kenapa Lebih Baik Pergi ke Psikolog daripada Cerita ke Teman. Karena Kadang Kita Tak Cuma Butuh Didengarkan*. https://www.hipwee.com/narasi/lebih-baik-pergi-psikolog/

Masse, A. F. H. (2024). Evaluasi Layanan Kesehatan Mental di Indonesia: Mewujudkan Keadilan untuk Semua. *PUSKESMAS | Detail Berita*. https://puskesmas.tangerangkota.go.id/berita/artikel-kesehatan-evaluasi-layanan-kesehatan-mental-di-indonesia-mewujudkan-keadilan-untuk-semua

Syamril. (2023, Desember 5). Mengenali dan memimpin generasi Z. *Kalla Institute*. https://kallainstitute.ac.id/mengenali-dan-memimpin-generasi-z/

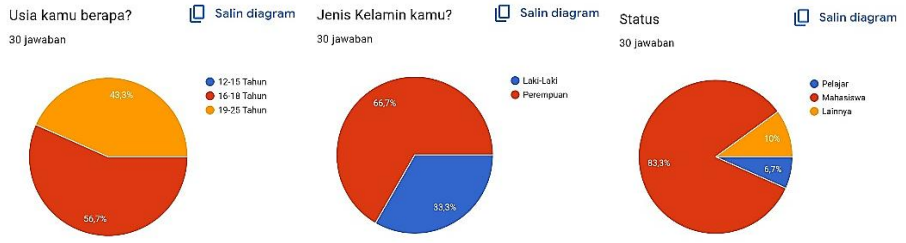
Tsabita, A., Febriyanti, F., Komariah, S., & Sri Wahyuni. (2023). Tren Toxic Productivity Sebagai Gejala Terjadinya Burnout Syndrome Terhadap Prestasi Akademik pada Remaja Rentang Usia 18-23 Tahun di Kota Bandung. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(4), 495–501. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2774

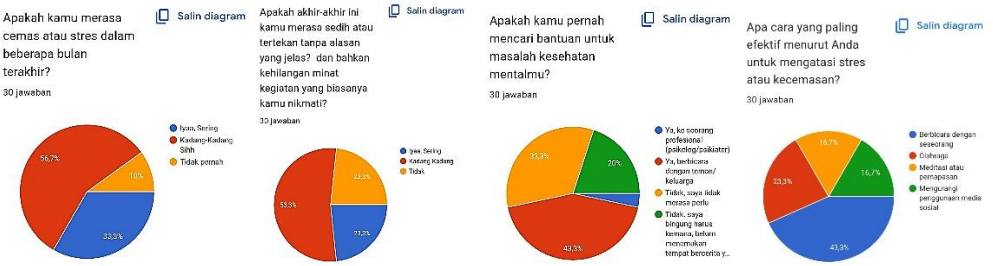
Wicaksana, I. G. A. T., Ningsih, N. K. T. Y., & Wahyunadi, N. M. D. (2024). Hubungan Tingkat Stres Dengan Risiko Bunuh Diri Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, *12 No 4*. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/15086#:~:text=Hasil%20menunjukkan%20hubungan%20signifikan%20antara,dengan%20meningkatnya%20risiko%20bunuh%20diri.

Yusrani, K. G., Aini, N., Maghfiroh, S. A., & Istanti, N. D. (2023). Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage. *Jurnal Medika Nusantara*, *1*(2), 89–107. https://doi.org/10.59680/medika.v1i2.281

Lampiran 1: Berkaitan dengan Inti Naskah Esai

Hasil Survei Kondisi Kesehatan Mental Generasi Muda









Berikut adalah tabel yang merangkum 23 jawaban dari hasil survei tentang apa yang dapat dilakukan oleh sekolah atau universitas dan komunitas untuk membantu mengurangi masalah kesehatan mental di kalangan anak muda:

No.	Usulan
1	Memfasilitasi ruang konseling yang aman dan terpercaya.
2	Memasukkan materi tentang kesehatan mental ke dalam kurikulum.
3	Memberikan perhatian lebih pada setiap peserta didik sesuai kapasitasnya.
4	Mengadakan liburan atau waktu istirahat untuk mengurangi tekanan.
5	Memberikan pelatihan bagi guru atau dosen tentang kesehatan mental.
6	Meningkatkan sosialisasi pentingnya kesehatan jiwa di masyarakat.
7	Menyediakan rehabilitasi bagi yang membutuhkan.
8	Memperbaiki fasilitas kampus untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa.
9	Menyediakan layanan konseling bagi semua mahasiswa, tidak hanya untuk mereka yang bermasalah.
10	Memberikan bimbingan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental.
11	Menyediakan layanan konseling yang berkualitas dan terjangkau.
12	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung lingkungan sekitar.
13	Memberikan kelas kesehatan jiwa untuk meningkatkan keterampilan menghadapi stres.
14	Menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi tekanan akademik, seperti ekstrakurikuler yang menyenangkan.
15	Menyediakan psikiater atau konselor profesional untuk menjadi tempat curhat mahasiswa.
16	Segera menindaklanjuti gejala depresi dengan mendengarkan cerita dan memberikan solusi.
17	Membuka komunikasi antara mahasiswa dan dosen untuk mendukung keterbukaan emosional.
18	Mengurangi tekanan akademik dengan memberikan tugas yang lebih realistis.
19	Menyediakan layanan konseling yang rahasia dan tanpa biaya (cuma-cuma).
20	Membantu mahasiswa yang kesulitan dengan dukungan emosional dan praktis.
21	Menyediakan ruang terbuka untuk dialog dan diskusi tentang kesehatan mental.
22	Menambah materi psikologi sebagai bagian dari pembelajaran.
23	Mengadakan kegiatan sosial yang meningkatkan rasa kebersamaan di kalangan remaja.

Aktivitas GT Community Berbasis Komunitas dan Proyek Sosial



Konsultasi online berbasis chat



Kampenye Kesadaran



Pelatihan Kewirausahaan



Aktivitas Tanpa Gadget Bersama Komunitas

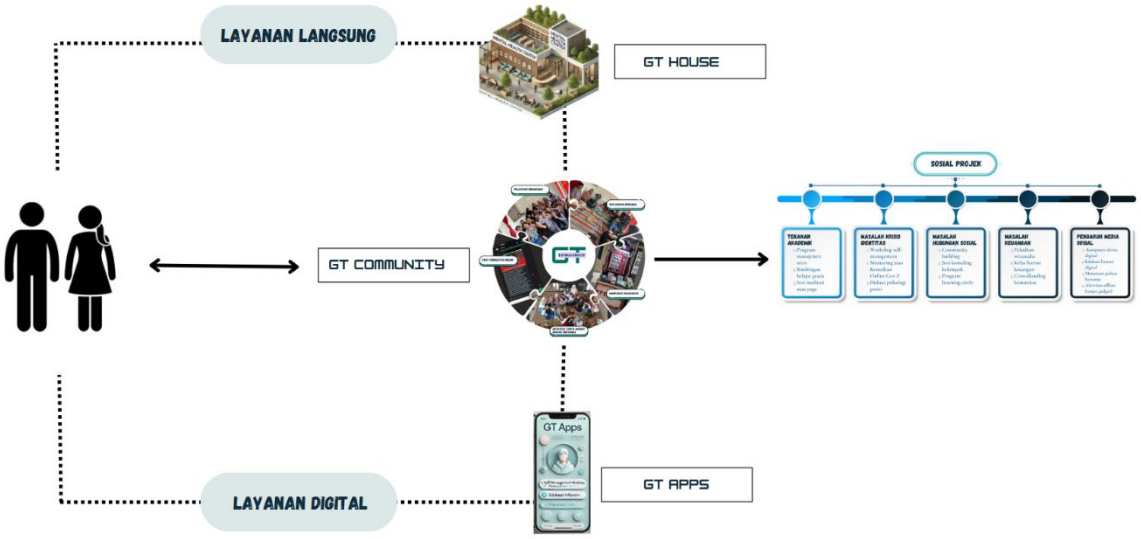


Forum Sesi Diskus

Ilustrasi Macam-macam Proyek Sosial *GT Community*



Skema Integrasi Antara GT Apps, GT House, dan GT Community



Smart Invesment House by Bank Syariah sebagai Optimalisasi Pengelolaan Dana Masyarakat Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pendahuluan

Perekonomian domestik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Indonesia harus dibangun dari wilayah pinggiran melalui penguatan wilayah desa (Suartini & Rohaya, 2022). Konsistensi terhadap Upaya Pembangunan desa ditandai dengan munculnya semangat *"Desa Membangun"* dalam perumusan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Semangat kolektif ini melahirkan tradisi berdesa sebagai konsep kearifan desa. Tiga pilar tradisi berdesa meliputi desa sebagai basis sosial, desa sebagai miniatur negara, dan desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Syafrizal, 2021).

Tiga pilar tersebut berimplikasi pada munculnya kewenangan desa sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk keterlibatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada di desa tersebut. Mirisnya, banyak masyarakat desa yang terpinggirkan oleh kepentingan swasta yang dengan mudah merampas sumber daya ekonomi mereka (Sonya Hellen, 2023). Masyarakat kawasan hutan merupakan salah satu masyarakat yang terdampak adanya pengalihan sumber daya ekonomi masa kolonial. Sebagai ilustrasi, keluarga kami memiliki lahan hutan seluas 65.000 hektar yang telah terdaftar sejak era penjajahan Belanda. Namun, ketika tanah tersebut diklaim oleh sebuah perusahaan swasta dan kasus ini berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, pengadilan tetap memutuskan untuk memenangkan pihak perusahaan (Tempo, 2022).

Mayoritas masyarakat kawasan hutan berkerja sebagai petani. Pasal 8 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 menetapkan batas minimum kepemilikan lahan pertanian oleh petani, yaitu seluas 2 hektar. Namun, ketimpangan distribusi lahan sangat terlihat di sektor kehutanan. Alokasi kawasan hutan didominasi oleh korporasi yang menguasai sekitar 95,76 persen, sementara masyarakat hanya memperoleh sekitar 4,14 persen, dan untuk kepentingan umum hanya tersedia 0,1 persen (Earlene & Djaja, 2023). Program pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kawasan hutan

dilakukan melalui perhutanan sosial. Dibentuknya perhutanan sosial menjadi upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setelah diberikanya akses hutan.

Indonesia bersama tiga negara Asia Tenggara lainnya mengikuti aksi *Social forestry and Climate Cange in the ASEAN* (RECOFTC, 2020). Gerakan ini didukung oleh Program UN-REDD dengan tujuan melindungi hutan, mengakses pendanaan dalam mencapai tujuan ekonomi dan iklim mereka melalui REDD+. Selama periode 2015-2019, luas lahan yang dialokasikan untuk programperhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektar (Aryal dkk., 2024) . Pada tahun 2021, capaian program perhutanan sosial dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan hutan mencapai sekitar 4,81 juta hektar, Ini diikuti dengan penerbitan 7.296 Unit Surat Keputusan (SK) hak kelola kawasan hutan dan penerima manfaat sebanyak 1.048.771 Kepala Keluarga (KK) (PPID, 2021). Pemberian akses perhutanan sosial secara legal meningkat berdasarkan laporan dari Direktorat PKPS, berikut capaian akses legal perhutanan sosial:

No	Skema	Luas (Ha)	KK	Unit SK
1	HD	508.931,42	23.346	355
2	HKm	176.493,05	53.770	580
3	HTR	10.451,00	1.154	8
4	Kemitraan Kehutanan	3.632,00	576	2
TOTAL		**699.507,47**	**78.846**	**945**

Dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi perhutanan sosial didirikanlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sebagai syarat penerimaan Kawasan. Masalah mendasar dari pemberdayaan kelompok usaha adalah kerumitan birokrasi. Kelompok Usaha memiliki empat pengklusteran yaitu *gold* (kelembagaan, wilayah, dan bisnis), *silver* (kelembagaan dan wilayah), Biru (kelembagaan), dan *platinum* (skala internasional). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terhadap 5.208 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), hanya 48 kelompok atau 0,92% yang mencapai kategori independen atau platinum. Sementara itu, 433 kelompok (8,31%) berada di tahap lanjut (emas), 1.286 kelompok (24,69%) berada di tahap sedang (perak/silver), dan mayoritas, yaitu 3.441 kelompok (66,07%), masih berada di tahap awal (biru) (Pramono, 2021).

Melihat data bahwa mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),

yaitu 66,07 persen, masih berada di kluster paling bawah (biru), menunjukkan tantangan signifikan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, wilayah, dan bisnis mereka. Salah satu solusi potensial adalah memanfaatkan peran bank syariah yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia. Pada 2023, aset bank syariah di Indonesia mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 14,2 persen dalam beberapa tahun terakhir (OJK, 2023). Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu pemain utama, telah mengelola lebih dari Rp 270 triliun aset dan menjangkau hingga 1.200 cabang di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau perbankan konvensional. Bank syariah menawarkan pembiayaan berbasis mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) yang adil dan fleksibel, sehingga relevan untuk mendukung KUPS, terutama dalam kluster biru, agar dapat naik kelas.

Selain itu, melalui digitalisasi layanan dan program berbasis dana sosial seperti zakat dan infak produktif, bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal sekaligus meningkatkan kapasitas KUPS dalam pengelolaan usaha berbasis lingkungan. Kehadiran bank syariah menjadi peluang strategis untuk mempercepat transformasi KUPS menuju kluster emas atau bahkan platinum, mendukung optimalisasi potensi ekonomi perhutanan sosial, sekaligus mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu dalam penulisan ini akan diuraikan ide terkait konsep pengembangann Perhutanan Sosial di Indonesia melalui pendekatan basis bank syariah. Penulisan ini berjudul *"**Smart Invesment House by Bank Syariah sebagai Optimalisasi Pengelolaan Dana Masyarakat Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial**"*

Pembahasan

Konsep Desa Cakap Agraris Sebagai Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Perhutanan Sosial di Indonesia

Desa Cakap Agraris yaitu desa agraris yang memiliki kesiapan pengelolaan perhutanan sosial sebagai sumber penghidupan. Tahap awal pembentukan desa ini adalah memaksimalkan peran desa sebagai katalisator dalam pemanfaatan pehutanan sosial. Maraknya konflik kawasan terjadi karena tidak adanya wewenang pengawasan dan penindakan oleh desa dikarenakan izin pemanfaatan

dikeluarkan langsung oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seharusnya terhadap bentuk penyelewengan desa dapat mengambil bagian dalam upaya penyelesaian. Konsep nilai pemanfaatan sosial hilang akibat jual beli lahan yang dilarang namun pada prakteknya tetap terjadi. Konsep Desa Cakap Agraris menawarkan poin sentral desa dalam berbagai peran yaitu:

1. Desa sebagai katalisator Perekonomian
2. Desa sebagai pintu penyelesaian sengketa
3. Desa sebagai wakil pengawas pelaksanaan

Peran tersebut dicanangkan sebagai bentuk preventif dan represif terhadap segala bentuk penyelewengan yang berpotensi merugikan masyarakat. Desa layaknya menjadi fasilitator dalam pelaksanaan, dan tidak menerima keuntungan materiil dari konsep ini. Keuntungan akan tetap menjadi milik masyarakat yang memiliki izin pengelolaan. Konsep selanjutnya, adalah pengembangan kegiatan perekonomian terpadu di kawasan perhutanan sosial.

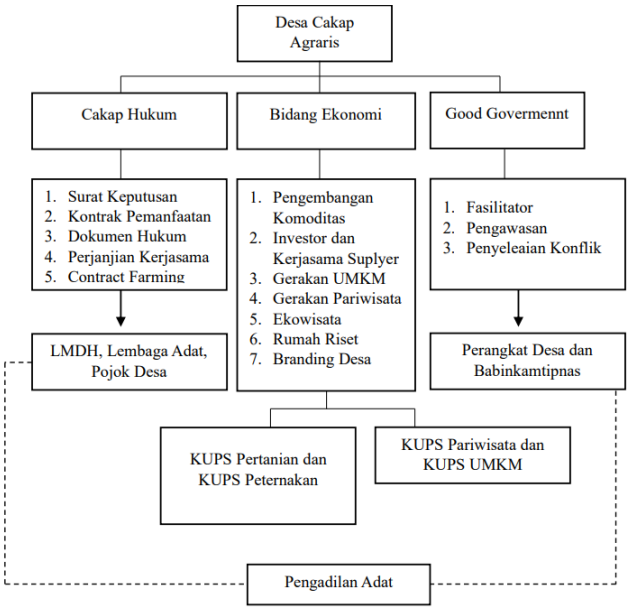
Hal tersebut dilakukan karena Desa Cakap Agraris mengimplementasikan kebijakan transformasi dari konsep hutan kemitraan menjadi kemandirian pengelolaan. Pemanfaatan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dan tidak melalui perhutani. Perubahan ini dilakukan guna mengalihkan orientasi penanaman tanaman jati yang sebelumnya selalu dilakukan oleh perhutani. Sedangkan konsep Desa Cakap Agraris memberikan kebebasan penanaman terhadap segala jenis komoditas yangmungkin untuk di tanam di kawasan tersebut. Konsep penghijauan lahan perhutanan tetap dijalankan dengan komoditas utama yaitu tanaman buah.

Desa Cakap Agraris membutuhkan pondasi yang kuat untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. Setidaknya terdapat tiga pilar yang harus diakomodir oleh pemerintah sebagai upaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial :

1. Pilar Lahan
2. Pilar Kesempatan Usaha
3. Pilar Sumber daya Manusia

Desa “Cakap” Agraris, yang dikatakan cakap disini berupa kemampuan dalam menyelenggarakan pemanfaatan dalam perhutanan sosial. Setidaknya terdapat tiga komponen yang menciptakan keadaan tersebut, tiga bentuk kecakapan

tersebut adalah hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Setiap bentuk kecakapan memiliki indikator program yang seharusnya ada dalam upaya pemanfaatan perhutanan sosial. Cakap hukum memfokuskan pada adanya dokumen yang terinfentarisir. Hal ini ditujukan dalam rangka meminimalisir sengketa yang dapat terjadi. Contoh permasalahan yang terjadi adalah sengketa dengan perhutani. Selama ini SKpengelolaan berada pada kelompok tani dan bukan setiap individu penggarap lahan. Maka dari itu instrumen kontrak hadir sebagai bentuk keanggotaan kelompok tani. Legalitas yang kuat akan membentuk sebuah kenyamanan dalam pengimplementasian program.



Setidaknya terdapat tujuh agenda yang kemudian dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuh agenda ini akan dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai saat ini, hanya satu KUPS yang telah berjalan di Desa Sabrang yaitu KUPS Pertanian. Menuju Desa Cakap Agraria perlu adanya optimalisasi terhadap tiga KUPS lainnya mengingat potensi pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang belum optimal. Tranformasi sistem kemitraan menjadi hutan Masyarakat yang terlepas dari campur tangan perhutani memberi dampak pada pengalihan tanggung jawab pengelolaan kepada Kelompok Tani Perhutanan Sosial (KUPS). Berikut merupakan empat KUPS dalam konsep *Desa Cakap Agraris*:

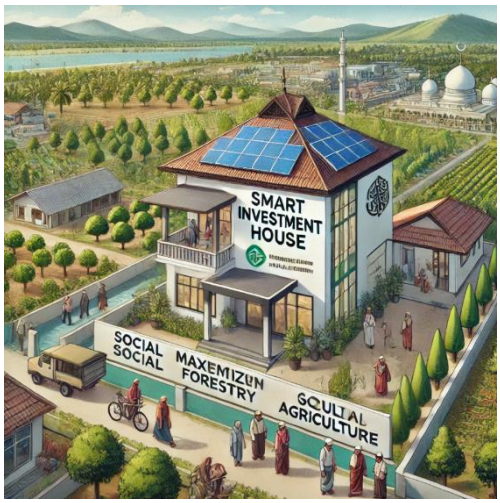
1. KUPS Pertanian
2. KUPS Pariwisata

3. KUPS Ekonomi Kreatif
4. KUPS Peternakan

Konsep pemberdayaan ini menjadi potensi untuk menjaab maslah ketidaksetaraan yang terjadi terhadap masyarakat kawasan hutan. Konsep desa cakap agraris membutuhkan permodalan dan pengelolaan sumber daya hasil pertanian. Bank Syariah hadir sebagai salah lembaga pengelolaan dana massyarakat menjadi salah satu konsep penunjang dalam terlaksananya optimalisasi penyelenggaran perhutanan sosial.

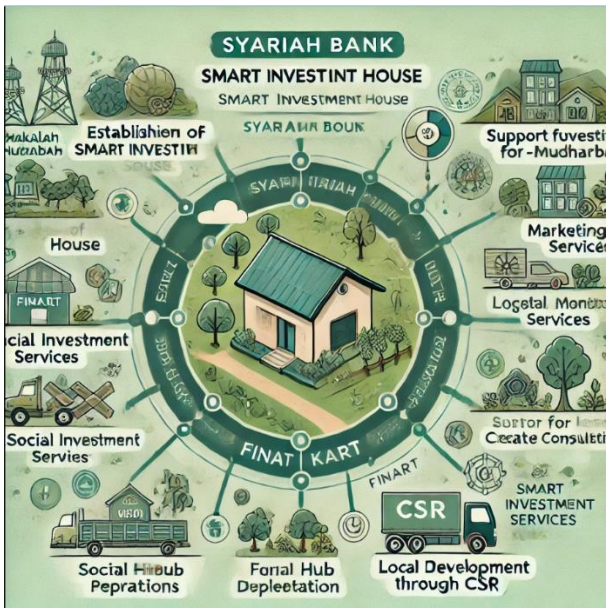
Bentuk Kolaborasi *Smart Invesment House by* Bank Syariah dengan Masyarakat Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Smart Investment House by Bank Syariah adalah program inovatif berbasis keuangan syariah yang dirancang untuk mendukung pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat kawasan hutan. Program ini mengintegrasikan layanan investasi sosial dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad wakalah dan mudharabah, untuk menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan. Selain itu, program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemasaran digital terpadu, transparansi keuangan melalui aplikasi *FinArt*, pendampingan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur strategis. *Smart Investment House* bertujuan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang holistik, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang mandiri dan berorientasi keberlanjutan.



Bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemanfaatan perhutanan sosial oleh masyarakat kawasan hutan melalui pendekatan Smart Investment House. Model ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis syariah yang berkelanjutan dengan memanfaatkan keunikan karakteristik hutan dan potensi sosial-ekonomi di sekitarnya. Salah satu fokus utama bank syariah adalah menyediakan bantuan permodalan berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Melalui desk layanan investasi sosial, bank mengelola dana masyarakat dengan akad-akad seperti wakalah atau mudharabah.

Dana ini digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang dirancang oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), seperti pengembangan pertanian organik, ekowisata yang ramah lingkungan, ekonomi kreatif berbasis hasil hutan, dan peternakan terpadu. Modal berbasis syariah ini memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya bersifat profit-oriented tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luasPemanfaatan perhutanan sosial oleh masyarakat kawasan hutan menjadi fokus utama dalam implementasi model *Smart Investment House*. Sebagai pusat layanan terpadu, fasilitas ini memainkan peran sentral dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis syariah yang komprehensif.



Investasi Sosial untuk Perhutanan Sosial Fitur layanan investasi sosial dalam *Smart Investment House* dirancang untuk mengelola dana masyarakat

dengan prinsip akad wakalah atau mudharabah. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai proyek yang dirancang oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), seperti pengelolaan lahan pertanian organik, ekowisata berbasis konservasi, pengembangan produk kerajinan lokal, serta peternakan yang terintegrasi dengan lingkungan hutan. Setiap proyek dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, layanan ini menyediakan konsultasi hukum dan finansial yang memastikan legalitas pengelolaan lahan serta transparansi pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Pemasaran Terpadu untuk Produk Perhutanan Sosial Pemasaran hasil usaha perhutanan sosial menjadi prioritas utama yang dikoordinasikan melalui *Marketing Hub*. Fasilitas ini menyediakan akses ke platform pemasaran berbasis digital, termasuk e-commerce dan aplikasi syariah. Produk seperti madu hutan, kopi organik, kerajinan bambu, dan jasa wisata edukasi ekologi dipromosikan secara profesional untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah. *Marketing Hub* juga menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Dengan demikian, keberadaan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat posisi produk desa di pasar regional dan nasional.

Transparansi Keuangan melalui FinArt Aplikasi *FinArt* menjadi alat penting dalam memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana di kawasan perhutanan sosial. Melalui aplikasi ini, petani, pelaku UMKM, dan anggota KUPS dapat memantau aliran dana yang diterima, hasil panen, serta keuntungan yang diperoleh dalam waktu nyata. Selain itu, aplikasi ini menyediakan akses ke pinjaman mikro dengan akad qardhul hasan untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil tanpa memberatkan masyarakat. *FinArt* juga memberikan informasi terkait peluang investasi yang relevan dengan pengelolaan hutan sosial, sehingga memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kawasan hutan.

Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Kapasitas Layanan pendampingan masyarakat melalui *Local Consultation Services* dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha berbasis perhutanan sosial. Konsultan dari bank syariah memberikan pelatihan intensif

terkait manajemen keuangan, teknik agrikultur berkelanjutan, dan strategi pemasaran berbasis digital. Program pelatihan ini memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola sumber daya perhutanan sosial secara optimal. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam peningkatan produktivitas tetapi juga dalam penguatan kemandirian masyarakat.

Infrastruktur Pendukung untuk Kawasan Perhutanan Sosial Keberlanjutan program juga didukung oleh pengelolaan dana CSR yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur penting. Bank syariah memprioritaskan pembangunan jalan menuju kawasan ekowisata, sistem irigasi untuk lahan pertanian hutan, serta fasilitas pengolahan hasil panen seperti kopi dan kakao. Infrastruktur ini dikelola secara kolektif oleh KUPS untuk memastikan efisiensi dan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem hutan.

Secara keseluruhan, model *Smart Investment House* memberikan pendekatan yang holistik dalam mendukung pemanfaatan perhutanan sosial. Setiap fitur dirancang untuk menciptakan sinergi antara pengelolaan keuangan berbasis syariah, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan peran aktif bank syariah, kawasan hutan dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa dan ekosistem hutan itu sendiri.

Penutup

Model *Smart Investment House by Bank Syariah* menjadi solusi strategis dalam optimalisasi pengelolaan dana masyarakat untuk mendukung perhutanan sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip keuangan syariah, seperti akad wakalah dan mudharabah, dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana investasi sosial, pemasaran digital terpadu, transparansi keuangan melalui aplikasi *FinArt*, dan layanan pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan dukungan infrastruktur strategis dan kolaborasi erat dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), model ini memastikan masyarakat dapat mengelola kawasan hutan secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sekaligus melestarikan ekosistem hutan. *Smart Investment House* membuktikan bahwa keuangan syariah dapat menjadi

motor perubahan dalam menciptakan desa-desa cakap agraris yang produktif dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

Aryal, K., Maraseni, T., Subedi, B. P., Laudari, H. K., Ghimire, P. L., Khanal, S. C., Zhang, H., & Timilsina, R. (2024). REDD+ at risk: Emerging ten questions that REDD+ must answer. *Environmental Science & Policy, 156*, 103744. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103744

Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223

PPID. (2021). *Capaian TORA dan Perhutanan Sosial di Tahun 2021*. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021

RECOFTC. (2020). *Social forestry and climate change in the ASEAN region: Situational analysis 2020*. RECOFTC. https://www.recoftc.org/publications/0000379

Sonya Hellen. (2023). *Saat Perempuan Marjinal Bersuara Bersama—Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/16/saat-perempuan-marginal-bersuara-bersama

Suartini, S., & Rohaya, N. (2022). IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262

Syafrizal, O. (2021). Tradisi, Budaya Dan Potret Keberdayaan Masyarakat Pesisir Sebuah Kajian Etnografi di Pulau Sabang. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3674

Tempo. (2022, Agustus | 00.00 WIB). *Kedaulatan Masyarakat Adat atas Tanah Air dan Ruang Hidupnya di Hutan Adat | tempo.co*. Tempo. https://www.tempo.co/kolom/kedaulatan-masyarakat-adat-atas-tanah-air-dan-ruang-hidupnya-di-hutan-adat-834482

Lampiran

Lampiran I Dokumentasi Observasi



Kepala Urusan Perencanaan Desa



Ketua Gapoktanhut Desa Sabrang



Pemilik Lahan Perhutanan Sosial



Buruh Tani Dusun Ungkalan Desa Sabrang

Lampiranbn 2

LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ridwan Efendi

Asal Instansi : Universitas Jember

Judul Essay : **Smart Invesment House by Bank Syariah sebagai Optimalisasi Pengelolaan Dana Masyarakat Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial**

Dengan ini menyatakan bahwa essay yang saya sertakan dalam Islamic Banking Essay Competition dengan judul " **Smart Invesment House by Bank Syariah sebagai Optimalisasi Pengelolaan Dana Masyarakat Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial**" memang benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh saya dan belum pernah dipublikasikan dan atau diikut sertakan di kompetisi apapun. Saya bertanggung jawab penuh atas segala bentuk konsekuensi hukum dan didiskualifikasi akibat adanya tuntutan dari pihak lain dan pelanggaran atas pernyataan ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Desember 2024



Muh Ridwan Efendi

EVENTLINK : STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI KREATIF MELALUI OPTIMALISASI 5M GUNA MENDORONG KOLABORASI DAN KEBERLANJUTAN POTENSI LOKAL DI KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK

Perekonomian domestik Indonesia, khususnya di tingkat desa, memainkan peranan penting dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional. Kabupaten Jember, yang dikenal dengan julukan Kota Karnaval dan Kota Pendidikan, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui integrasi seni dan budaya lokal dengan kegiatan pariwisata dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun terdapat semangat untuk mengembangkan desa, kesenjangan dalam kapabilitas dan pemanfaatan potensi lokal masih menjadi tantangan. Peningkatan 5M (*Man, Money, Materials, Machine, Method*) dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan dilakukan sebagai sebuah sistem. Eventlink bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember melalui pemberdayaan kolaboratif yang melibatkan mahasiswa, masyarakat desa, dan UMKM. Platform ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi seni mahasiswa dan budaya lokal guna memperkenalkan budaya desa dan menggerakkan ekonomi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian *Research and Development (R&D)* dapat menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Adapun tahap dari penelitian ini berupa penelitian, pengumpulan data, perencanaan, dan pengembangan draf produk. Implementasi Eventlink diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah desa dapat mengelola acara dengan lebih efisien dan terstruktur serta melakukan pembibitan para pelaku ekonomi kreatif sedari dini melalui hadirnya balai kesenian. Eventlink membantu kolaborasi dengan bantuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selain itu, UMKM mengalami peningkatan penjualan dan perputaran ekonomi, serta wisatawan mendapatkan akses informasi lengkap tentang acara budaya yang menarik. Dengan demikian, Eventlink diharapkan berkontribusi signifikan dalam memajukan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Jember.

Kata kunci: Eventlink, ekonomi kreatif, pemberdayaan, budaya, Jember

PENDAHULUAN

Perekonomian domestik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Dalam uraian misi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinan tahun 2014 yang dikenal sebagai nawacita menyebutkan bahwa sebagai negara kesatuan, Indonesia harus dibangun dari wilayah pinggiran melalui penguatan wilayah desa (Suartini and Rohaya, 2022). Konsistensi terhadap upaya pembangunan desa ditandai dengan munculnya semangat *"Desa Membangun"* dalam perumusan Undang-Undang No.

6 tahun 2014 tentang desa. Semangat kolektif ini melahirkan tradisi berdesa sebagai konsep kearifan desa. Tiga pilar tradisi berdesa meliputi desa sebagai basis sosial, desa sebagai miniatur negara, dan desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Syafrizal, 2021).

Tiga pilar tersebut berimplikasi pada munculnya kewenangan desa sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk keterlibatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif desa-desa di Indonesia dapat ditunjang oleh sektor kebudayaan dengan membangun kolaborasi antara lokal (desa) dan eksternal. Hakikatnya, kebudayaan dan perekonomian memiliki kesetaraan dengan menopang satu sama lain. Menurut indeks pembangunan kebudayaan tahun 2022, budaya dan ekonomi menjadi salah satu dimensi dengan indikator penduduk memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni. Namun, kesetaraan tersebut belum tercermin pada hasil IPK tahun 2022 yang hanya bernilai 26.88 sedangkan target 2024 menunjukkan nilai 50.00 (Kemendikbud, 2022).

Data tersebut menjadi acuan kebijakan Kemenparekraf dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan disisi ekonomi, pengelolaan, lingkungan, dan budaya dengan menerapkan strategi *sustainability tourism* (Kemenparekraf, 2021). Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kreativitas dan pengembangan potensi SDM melalui berbagai pendekatan pemberdayaan ekonomi sehingga dapat berpotensi besar dalam hal penggerak roda pendapatan lokal dan nasional yang sekaligus penciptaan lapangan kerja (Luqma, Susilowati and Sari, 2023).

Ekonomi kreatif cenderung memerlukan fokus pada tenaga kerja yang kreatif, berinovasi, dan memiliki keahlian khusus dalam bidang mereka (My, 2023). Potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan adanya kolaborasi antara pelaku seni dan budaya lokal (desa) dan eksternal sehingga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendorong inovasi di tingkat lokal. Interaksi yang dilakukan secara inklusif tidak hanya mendukung keberlanjutan seni dan budaya tetapi juga memupuk ekosistem kreatif yang dinamis (Pramala, 2018).

Jembatan kolaborasi ini nantinya akan menciptakan berbagai acara seni dan budaya yang mampu menarik wisatawan dengan sekaligus membangun identitas

unik desa tersebut, sehingga akan lahir sebuah *branding* baru. Jembatan kolaborasi disini adalah kolaborasi antara perguruan tinggi yaitu mahasiswa dan kesenian lokal. Desa telah lama menyadari bahwa kelemahan utamanya dalam pembangunan wilayah terletak pada kualitas rendah kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola. Kapabilitas SDM yang baik diperlukan tidak hanya dalam sektor produksi, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan produksi, memahami pasar, dan membangun sinergi dengan pihak luar (Fitrijanto, 2023). Kurangnya kapabilitas SDM dalam membangun hubungan eksternal berdampak pada kemampuan desa yang lemah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Padahal, untuk membangun desa, tidak semua sumber daya dapat dipenuhi secara lokal.

Berdasarkan analisis tersebut maka hadirnya sebuah komunitas yang mampu menjembatani kolaborasi untuk memberdayakan desa terkhusus sektor ekonomi kreatif. Eventlink hadir oleh komunitas berdaya hadir sebagai Solusi kolaborasi penyelenggaraan event kebudayaan atau event lainnya sekaligus pemberdayaan ekonomi antara masyarakat dan mahasiswa. Eventlink hadir di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki potensi penyelenggaraan event. Selaras dengan julukan yang diberikan kepada Kabupaten Jember yaitu Kota Karnaval (Proborini, 2017). Selain itu, jember juga dijuluki dengan Kota Pendidikan, setidaknya terdapat lima universitas di Kota Jember. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa desa yang memiliki persalatan kebudayaan yang tidak terpakai salah satunya adalah Desa Karanganyar. Balai Kesenian akan menjadi model penggerak kolaboratif untuk mengoptimalkan hal tersebut. Setiap Universitas memiliki Unit Kegitan Mahasiswa (UKM) Kesenian. Eventlink menghadirkan kolaborasi event masyarakat dan mahasiswa menuju optimalisasi ekonomi kreatif Kabupaten Jember. Tulisan ini membahas terkait dengan alur kerja dan pengimplementasian Eventlik, yang selanjutnya diberi judul ***"Eventlink : Strategi Peningkatan Ekonomi Kreatif Melalui Optimalisasi 5M Guna Mendorong Kolaborasi Dan Keberlanjutan Potensi Lokal Di Kabupaten Jember".***

PEMBAHASAN

Peningkatan Ekonomi Kreatif Melalui Optimalisasi 5M *(Man, Money, Materials, Machine, Method)*

Program peningkatan ekonomi kreatif memerlukan adanya pondasi yang kuat untuk memastikan adanya keberlanjutan. Program ini menggunakan pendekatan 5M *(Man, Money, Materials, Machine, Method)* sebagai landasan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi secara teknis dan operasional. Sifat

Pertama, dalam hal *Man* (Sumber Daya Manusia), Eventlink akan memfokuskan pada peningkatan kapabilitas masyarakat desa, mahasiswa, dan UMKM. Mahasiswa akan berperan sebagai agen transformasi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat dari perguruan tinggi dalam bentuk magang, proyek penelitian, atau pengabdian masyarakat. Pemberdayaan ini akan dilaksanakan melalui program pelatihan manajemen usaha, keterampilan teknis produksi, digital marketing, hingga branding. Pendampingan oleh mahasiswa ini mencakup kegiatan harian UMKM, pengelolaan sumber daya lokal, dan penerapan teknologi untuk operasional usaha. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Balai Kesenian sebagai balai pengembangan SDM untuk mempersiapan kemampuan sebelum masuk ke industry kreatif.

Kedua, *Money* (Pembiayaan) akan dihadirkan dengan menyediakan akses ke pembiayaan mikro yang dapat diakses oleh UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lokal seperti koperasi desa, BUMDES, dan BPR. Selain itu, Eventlink juga akan menggandeng pemerintah daerah, sektor swasta, dan investor untuk menyediakan dana hibah, bantuan alat produksi, serta dukungan modal kerja bagi UMKM yang memiliki potensi ekspansi. Pendanaan ini akan dikelola dalam bentuk inkubasi bisnis yang juga mencakup bimbingan teknis keuangan, perencanaan anggaran, dan manajemen risiko bisnis bagi UMKM.

Ketiga, dari sisi *Materials* (Bahan Baku dan Sumber Daya), Eventlink akan mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Sumber daya seperti hasil pertanian, kerajinan lokal, atau produk makanan tradisional akan dikombinasikan dengan elemen seni dan budaya setempat. Misalnya, produk kerajinan yang berasal

dari bahan baku lokal akan dikembangkan dengan desain yang mengandung nilai estetika budaya Jember untuk meningkatkan daya jualnya di pasar yang lebih luas. UMKM juga akan mendapatkan akses ke pemasok bahan baku yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan BUMDes atau komunitas desa.

Keempat, *Machine* (Teknologi dan Alat Produksi), dalam kerangka ini, Eventlink akan memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Teknologi yang disediakan meliputi alat-alat produksi modern seperti mesin pengolah makanan, mesin tenun otomatis untuk kerajinan, hingga peralatan untuk pengemasan yang berkualitas. Selain itu, Eventlink akan memperkenalkan platform *e-commerce* dan aplikasi pemasaran digital bagi UMKM untuk memasarkan produknya secara daring. Pelatihan akan difokuskan pada penggunaan perangkat lunak manajemen usaha, mulai dari pencatatan transaksi, manajemen stok, hingga pembuatan laporan keuangan yang terintegrasi. Terakhir, dalam aspek *Method* (Metode atau Sistem Kerja), Eventlink akan menggunakan model kolaboratif berbasis komunitas. Mahasiswa akan bekerja sama dengan UMKM dalam rangka pengembangan produk, sementara masyarakat desa terlibat aktif dalam proses produksi.

Rangkaian kegiatan teknis Eventlink meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Workshop Kewirausahaan di mana para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan intensif dalam manajemen usaha, pemasaran digital, hingga strategi branding.
2. Pameran produk lokal yang diselenggarakan secara offline dan online untuk memamerkan produk-produk unggulan UMKM yang telah melalui proses inkubasi. Pada pameran ini, mahasiswa akan bertindak sebagai kurator dan fasilitator dalam mengoptimalkan tampilan dan daya jual produk.
3. Festival seni budaya sebagai acara tahunan yang mengintegrasikan atraksi seni lokal dengan pengenalan produk UMKM. Di sini, elemen budaya Jember seperti karnaval dan pertunjukan musik tradisional akan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.
4. Program magang mahasiswa di Balai Kesenian untuk memastikan adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan kepada pelaku usaha di desa.

Mahasiswa juga akan dilibatkan dalam proyek inovasi pengembangan produk serta manajemen pemasaran berbasis riset.

Dengan skema ini, dampak yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi desa melalui UMKM yang lebih kompetitif, terciptanya sinergi antara akademisi, masyarakat, dan sektor usaha, serta terwujudnya desa-desa mandiri yang mampu berperan aktif dalam roda perekonomian Kabupaten Jember. Kegiatan Eventlink diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing lokal tetapi juga memperkuat Jember sebagai pusat ekonomi kreatif di tingkat nasional.

Flow Chart Eventlink sebagai Platform Bantu Penyelenggaraan *Event* Kolaboratif Kabupaten Jember

Eventlink merupakan platform *event* organizer yang berfokus pada peningkatan ekonomi kreatif Kabupaten Jember. Menghadirkan beberapa konsep penyelenggaran *event* terkhusus di daerah pedesaan. Inovasi ini berfokus pada pengoptimalan potensi kesenian mahasiswa yang selama hanya terselenggara di lingkup internal mahasiswa untuk dikombinasikan dengan potensi *event* kesenian yang ada di desa. Potensi jember sebagai kota karnaval memberikan peluang terhadap upaya pengenalan kesenian. *Event* kesenian yang dilaksanakan dengan peringatan moment tertentu juga dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi desa melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kegiatan pariwisata.

Eventlink memfasilitasi proses pengenalan kebudayaan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui *event* yang terselenggara di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai mahasiswa yang berkecimpung di UKM Kesenian, rata-rata setiap UKM mempunyai setidaknya empat divisi kesenian yaitu drama, tari, rupa, dan sinematografi. Diluar kesenian tersebut UKM kesenian menawarkan teater sebagai pertunjukan yang biasa dipentaskan. Kesenian terbut merupakan kesenian yang biasa ditampilkan dalam *event* kebudayaan dan pameran UMKM di beberapa desa yang ada di Jember.

Eventlink dapat menciptakan kerjasama antara pemerintah desa dan mahasiswa terkhusus pegiat keseniaan untuk dapt menunjang *event* yang ada di desa dalam rangka memajukan sektor ekonomi kreatif desa tersebut. Kegiatan ini selain sebagai pelestari kegiatan juga dapat menggerakkan sektor wisata lokal.

Gagasan pertama yang diusung penulis adalah adanya program kinerja, rancangan aplikasi, dan tahap implementasi dari platform Eventlink. Gagasan ini membentuk penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif yang berlandaskan prinsip kolaboratif, inovatif dan Ekonomi.

1. Kolaboratif

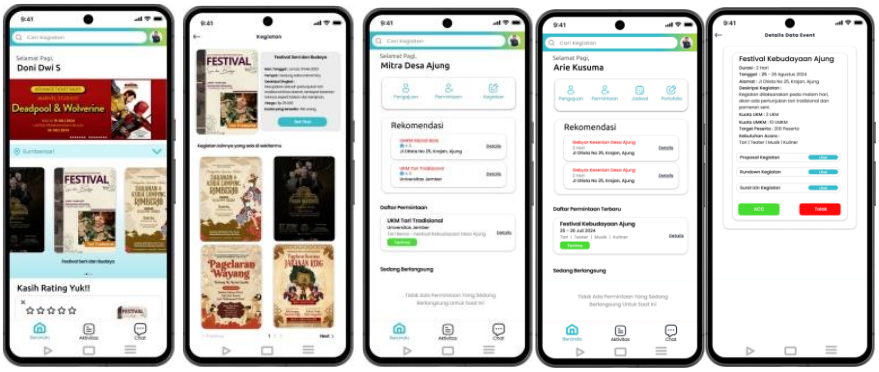
   Pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui *event* kebudayan dengn pemberdayaan UMKM telah terlaksana di Kabupaten Jember. Prinsip kolaboratif tercipta atas adanya kolaborasi mahasiswa terkhusus UKM Kesenian sebagai penampil yang tersedia dalam platform Eventlink. Bagi penyelenggara *event* yang berusaha mendapat penampil untuk sebuah acara dengan mudah dapat mengakses mitra UKM yang ada. Dua kolaborasi ini dapat menwarkan *event* yang lebih kolaboratif dan meningkatkan branding penyelenggara.

2. Inovatif

   Hadirnya kolaborasi mahasiswa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan *event* menawarkan inovasi kesenian maupun tampilan yang sebelumnya belum pernah disaksikan oleh masyarakat. Kolaborasi antara kesenian lokal dengan kesenian kreatif mahasiswa yang lebih modern akan menarik perhatian pemirsa baik dari kalangan masyarakat lokal maupun mahasiswa.

3. Ekonomi

   Selain terfokus pada penyelenggaraan kebudayaan sebagai alat melestarikan budaya dan kegiatan wisata Kebudayaan penyelenggaraan *event* juga dimaksudkan sebagaai pendorong kegiatan ekonomi terkhusus pemberdayaan Ekonomi masyarakat lokal. *Event* merupakan salah satu daya Tarik bagi pengunjung. Hal tersebut berbanding lurus dengan pendapatan UMKM terutama sektor kuliner yang bergabung bersama *event* yang terselenggara. Selain berkontribusi secara aktif dalam pengembangan kawasan setempat, desa wisata juga memberikan dampak langsung dengan memasarkan produk UMKM sehingga terjadi perputaran ekonomi (Rismel, 2023).



Prinsip tersebut telah melahirkan fitur-fitur yang di implementasikan dalam aplikasi ini. Fitur utama tersebut meliputi mitra desa, mitra UKM, mitra UMKM dan redaksi kegiatan. Adapun deskripsi dari fitur utama tersebut adalah :

1. Mitra Desa/Penyelenggara *Event*

   Fitur ini memuat tentang perjanjian kerjasama serta detail informasi terkait penyelenggaraan *event*. Tiga fitur lainnya yang bisa diaksses dalam fitur ini adalah pendaftaran mitra, pengisian jadwal kegiatan, dan *apply* penampil. User yang nantinya akan mengakses fitur ini adalah desa, UKM dan UMKM. Dalam upaya penyelenggaran *event*, desa terlebih dahulu harus mengisi perjanjian kerjasama dengan menyetujui persyaratan. Melalui *One Click Agreement*, selanjutnya penyelenggara akan memberikan informasi detail kegiatan dengen beberapa informasi. Berdasarkan informasi penyelenggaraan *event*, pengelola aplikasi akan merangkumnya dalam fitur opent talent yang bisa di isi oleh UKM.

2. Mitra UKM

   Alur yang sama seperti perjanjian kerjasama juga terdapat dalam fitur ini. Yang berbeda adalah terkait detail informasi yang tercantum. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh user utama dari fitur ini adalah UKM yang memberikan informasi terkait dengan profil yang ditawarkan kepada penyelenggara *event* dan keterediaan jadwal.

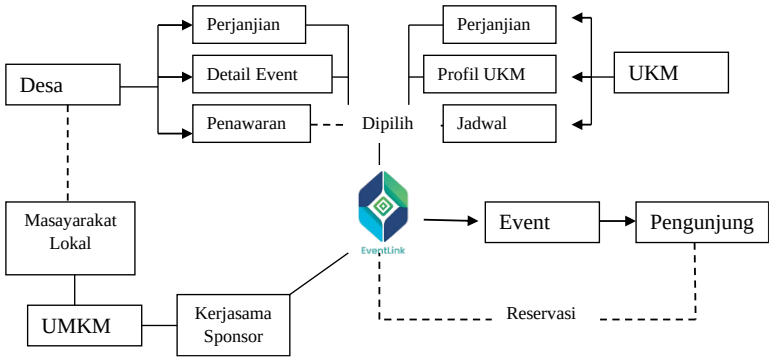
3. Mitra UMKM

   Mitra UMKM berisi terkait dengan UMKM mitra yang pada nantinya akan ikut Bersama penyelenggara *event* dalam setiap aplikasinya. Pemberdayaan UMKM diutamakan terhadap UMKM yang berada di sekitar tempat pelaksanaan *event* tersebut. UMKM yang diperlukan dan tidak

dimiliki masyarakat sekitar menjadi tanggung jawab dari *event* organizer (pengelola aplikasi)

4. Redaksi

Redaksi yang dimaksud adalah hasil liputan dari setiap *event* yang dimuat dalam kegiatan. Liputan atau berita setelah penyelenggaraan *event* memiliki peran penting dalam aspek branding karena membantu memperkuat citra dan reputasi acara tersebut di mata publik. Melalui liputan yang positif, *event* dapat dikenang sebagai sukses besar, menarik lebih banyak perhatian dan minat dari khalayak yang lebih luas. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana promosi tidak langsung, di mana audiens yang belum menghadiri *event* tersebut dapat merasakan antusiasme dan nilai-nilai yang ditawarkan, sehingga mereka mungkin tertarik untuk berpartisipasi di masa mendatang.



Empat fitur utama saling terkait membentuk satu sistem operasional. Mitra desa dapat diakses oleh UKM Kesenian berdasarkan penawaran *event* yang mereka berikan. Sebaliknya, UKM Kesenian memberikan jadwal yang tersedia berdasarkan profil yang telah mereka tampilkan dalam laman untuk memudahkan penyelenggara *event* dalam memilih penampil. Baik desa maupun UKM dapat bersifat aktif mencari atau menunggu. Pengelola Eventlink bersifat aktif jika salah satu diantara mitra bersifat pasif untuk memastikan *event* dapat terselenggara.

Dalam konsep terselenggaranya *event*, pemberdayaan UMKM dilakukan secara kolaboratif sesuai dengan kebutuhan penyelenggra. Eventlink bekerja dengan kominitas “Berdaya” untuk melakukan kegiatan branding kegiatan sebagai Langkah konkret dalam penyelenggaraan *event*. Branding dilakukan secara masif sesuai dengan permintaan peserta yang diinginkan oleh penyelenggara desa.

Dengan menggandeng media lokal dan nasional, serta memanfaatkan media sosial secara efektif, festival ini dapat diperkenalkan sebagai destinasi budaya yang menawarkan pengalaman autentik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Konten visual yang menarik, seperti video dan foto kegiatan seni serta produk UMKM yang dipamerkan, dapat dibagikan secara luas untuk menarik perhatian wisatawan.

PENUTUP

Peningkatan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember melalui platform Eventlink didasarkan pada pendekatan 5M *(Man, Money, Materials, Machine, Method)* untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi. Eventlink memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat desa, dan UMKM melalui pemberdayaan sumber daya manusia, akses pembiayaan, pemanfaatan bahan baku lokal, teknologi tepat guna, serta metode kerja kolaboratif. Mahasiswa berperan sebagai agen transformasi dengan memberikan pelatihan manajemen usaha, keterampilan teknis, hingga digital marketing kepada UMKM. Eventlink juga membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan mikro, bahan baku lokal yang bernilai tambah, serta pelatihan penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. *Event* seni budaya yang diselenggarakan di desa-desa berfungsi sebagai sarana promosi produk lokal sekaligus penggerak pariwisata dan pendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan empat fitur utama yaitu Mitra Desa, Mitra UKM, Mitra UMKM, dan Redaksi Kegiatan.

Eventlink menciptakan sinergi kuat antara akademisi, masyarakat, dan sektor usaha untuk memperkuat daya saing ekonomi kreatif Jember, menjadikannya pusat ekonomi kreatif unggul di tingkat nasional. Rekomendasi dalam penulisan ini adalah komitmen Bersama dalam rangka mengoptimalkan kerjasama lintas sektor untuk Bersama-sama membangun ekonomi kreatif daerah terkhusus Kabupaten Jember. Tentu saja, diperlukan kebijakan dan pengarahan pemerintah Kabupaten Jember untuk membantu pengimplementasian Eventlink.

DAFTAR PUSTAKA

Fitrijanto, A. (2023) *Membangun Desa, Mengaktifkan Potensi Desa*. Available at: https://pusbangdes.unesa.ac.id/post/membangun-desa-mengaktifkan-potensi-desa (Accessed: 26 July 2024).

Kemendikbud (2022) *Indeks Pembangunan Kebudayaan*, *Indeks Pembangunan Kebudayaan*. Available at: https://ipk.kemdikbud.go.id (Accessed: 26 July 2024).

Kemenparekraf (2021) *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia*. Available at: https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia (Accessed: 26 July 2024).

Luqma, M.L., Susilowati, D. and Sari, N.P. (2023) 'PERAN EKONOMI KREATIF DAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 3331–3339.

My, R. (2023) 'Ekonomi Kreatif dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Industri Kreatif', *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1, pp. 60–69. Available at: https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i2.155.

Pramala, I.I. (2018) 'ERAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KOMUNITAS DESA CIBUNTU DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(2), pp. 275–293. Available at: https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15642.

Proborini, C.A. (2017) 'Jember Fashion Carnaval (JFC) dalam Industri Pariwisata di Kabupaten Jember', *Mudra*, 32(2), p. 195208.

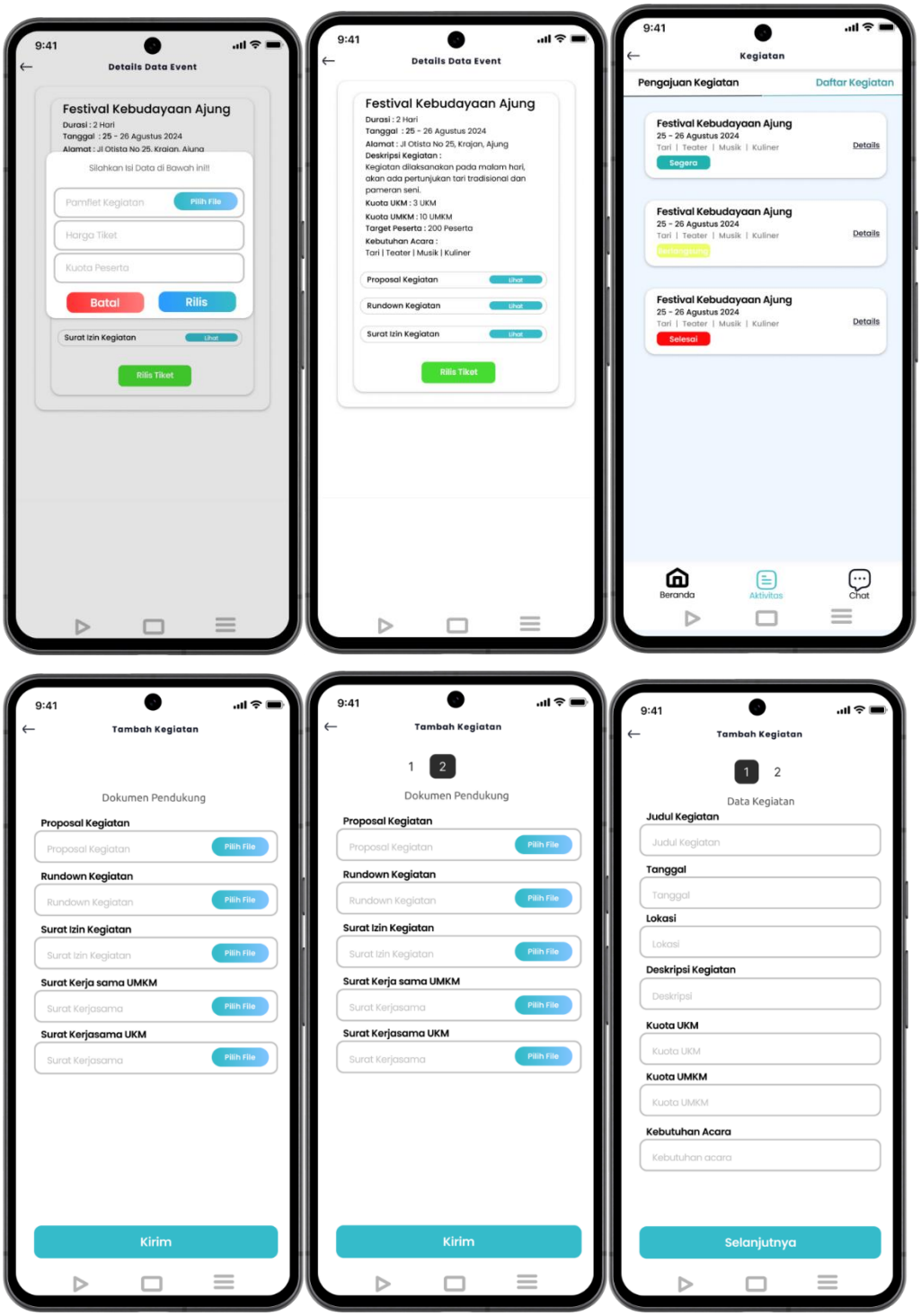
Rismel (2023) *Desa Wisata Maju UMKM Payu, Dampak*, *Tepus*. Available at: https://desatepus.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3104 (Accessed: 24 July 2024).

Suartini, S. and Rohaya, N. (2022) 'IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), pp. 1–13. Available at: https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262.

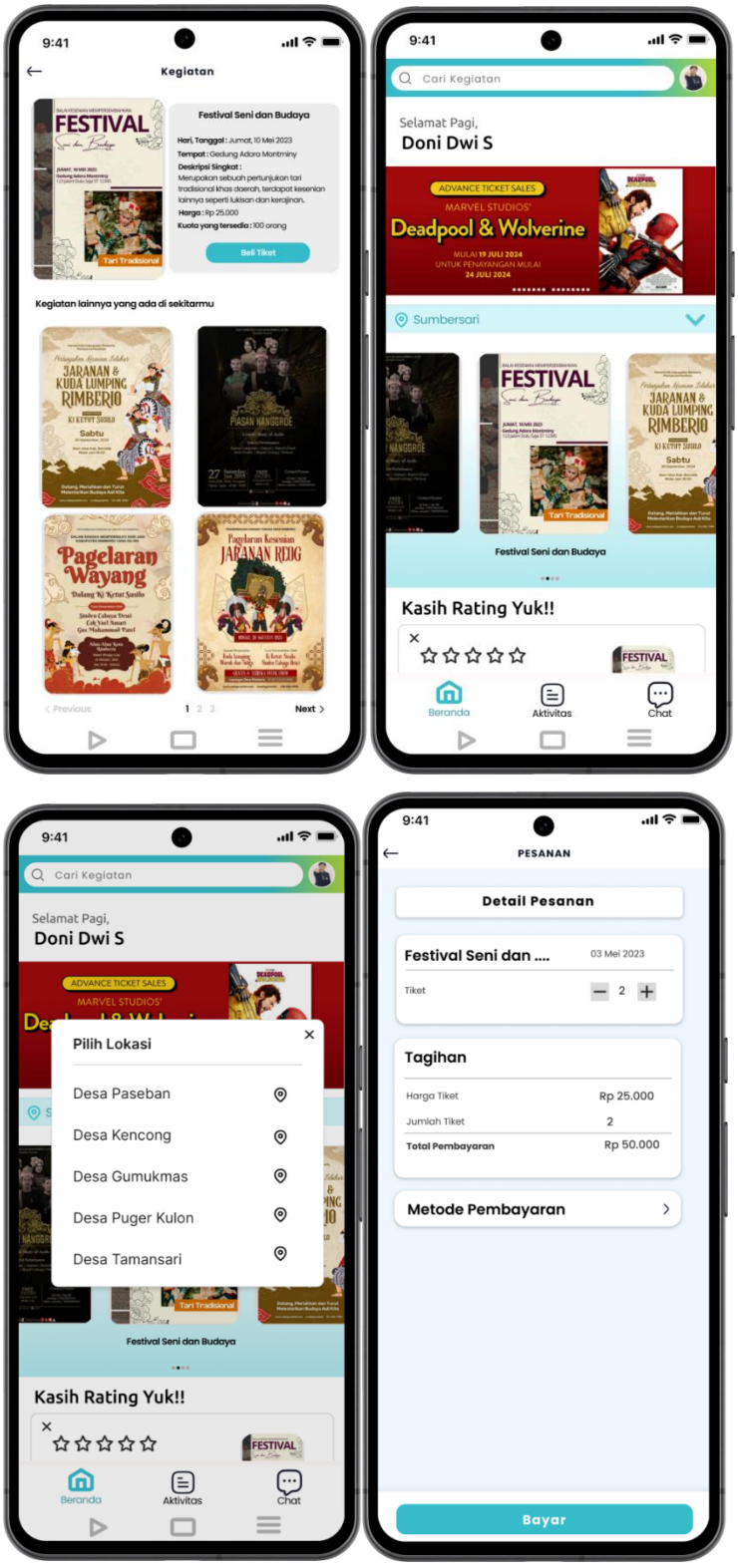
Syafrizal, O. (2021) 'Tradisi, Budaya Dan Potret Keberdayaan Masyarakat Pesisir Sebuah Kajian Etnografi di Pulau Sabang', *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 7(1), pp. 87–101. Available at: https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3674.

Lampiran

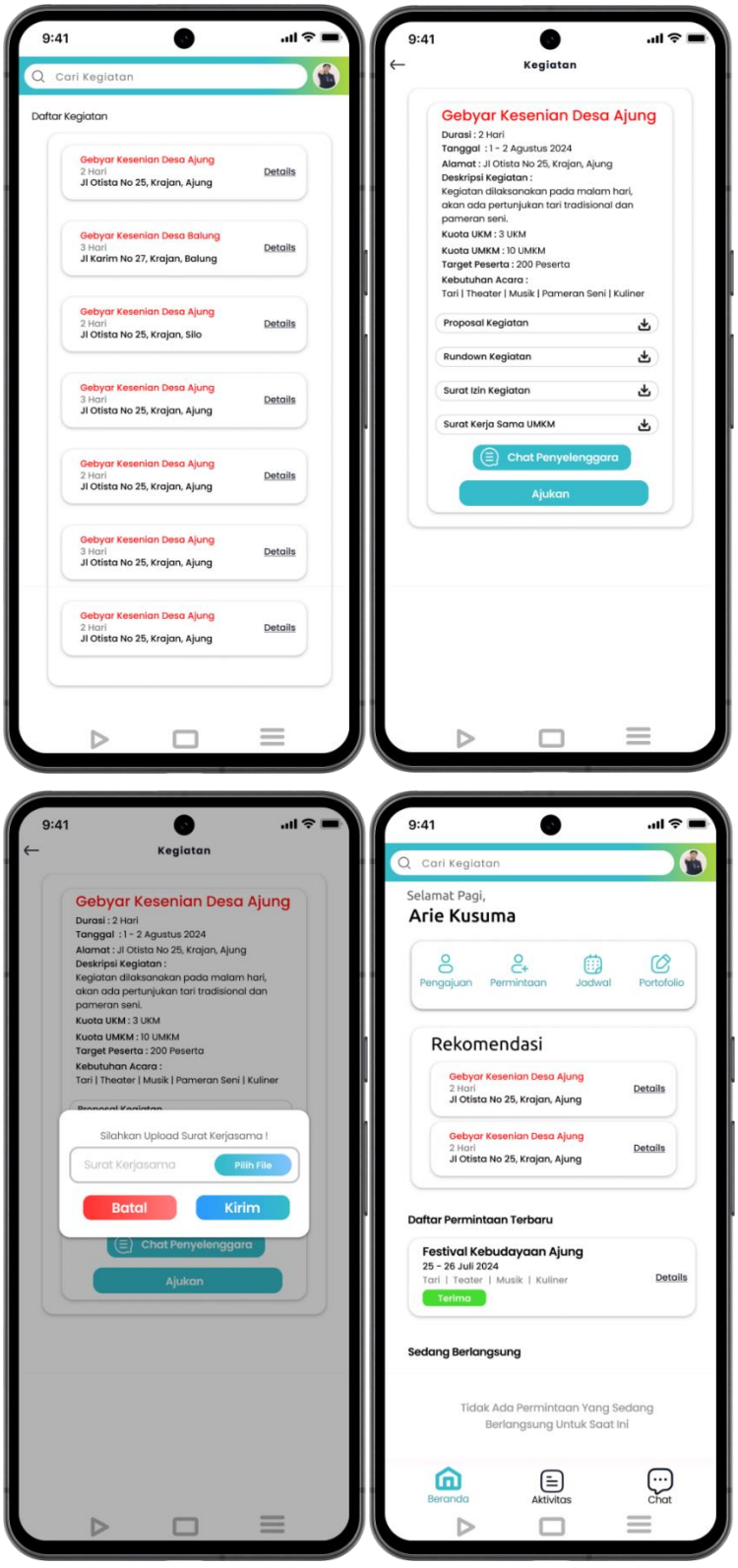
Fitur Pengajuan Kegiatan oleh Desa



Branding Ekonomi Kreatif Desa



Fitur UMKM : UMKM dapat memilih event yang tersedia



DESA CAKAP AGRARIS : *SOCIAL FORESTRY AND CLIMATE CANGE* MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

Pendahuluan

Perekonomian domestik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Dalam uraian misi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinan tahun 2014 yang dikenal sebagai nawacita menyebutkan bahwa sebagai negara kesatuan, Indonesia harus dibangun dari wilayah pinggiran melalui penguatan wilayah desa (Suartini and Rohaya, 2022). Konsistensi terhadap Upaya Pembangunan desa ditandai dengan munculnya semangat *"Desa Membangun"* dalam perumusan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Semangat kolektif ini melahirkan tradisi berdesa sebagai konsep kearifan desa. Tiga pilar tradisi berdesa meliputi desa sebagai basis sosial, desa sebagai miniatur negara, dan desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Syafrizal, 2021).

Tiga pilar tersebut berimplikasi pada munculnya kewenangan desa sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya termasuk keterlibatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada di desa tersebut. Mirisnya, banyak masyarakat desa yang terpinggirkan oleh kepentingan swasta yang dengan mudah merampas sumber daya ekonomi mereka. Masyarakat kawasan hutan merupakan salah satu masyarakat yang terdampak adanya pengalihan sumber daya ekonomi masa kolonial. Sebagai ilustrasi, keluarga kami memiliki lahan hutan seluas 65.000 hektar yang telah terdaftar sejak era penjajahan Belanda. Namun, ketika tanah tersebut diklaim oleh sebuah perusahaan swasta dan kasus ini berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, pengadilan tetap memutuskan untuk memenangkan pihak perusahaan (PSPK UGM, 2011).

Sebagai sumber daya agraria tanah diharapkan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Pelepasan tanah jajahan harus mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar daripada pihak swasta. Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi dasar perlindungan masyarakat berjalan tidak sebagaimana mestinya (Syarif, 2014). Program

pemerintah sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kawasan hutan dilakukan melalui perhutanan sosial. Dibentuknya perhutanan sosial menjadi upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setelah diberikanya akses hutan.

Indonesia Bersama tiga negara Asia Tenggara lainnya mengikuti aksi *Social forestry and Climate Cange in the ASEAN* (RECOFTC, 2020). Gerakan ini didukung oleh Program UN-REDD dengan tujuan melindungi hutan, mengakses pendanaan dalam mencapai tujuan ekonomi dan iklim mereka melalui REDD+. Selama periode 2015-2019, luas lahan yang dialokasikan untuk program perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektar (Karyana, 2017; Suharti dkk., 2017 dalam Dewi, 2018). Pada tahun 2021, capaian program perhutanan sosial dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan hutan mencapai sekitar 4,81 juta hektar, Ini diikuti dengan penerbitan 7.296 Unit Surat Keputusan (SK) hak kelola kawasan hutan dan penerima manfaat sebanyak 1.048.771 Kepala Keluarga (KK)(PPID, 2021). Pemberian akses perhutanan sosial secara legal meningkat berdasarkan laporan dari Direktorat PKPS, berikut capaian akses legal perhutanan sosial:

No	Skema	Luas (Ha)	KK	Unit SK
1	HD	508.931,42	23.346	355
2	HKm	176.493,05	53.770	580
3	HTR	10.451,00	1.154	8
4	Kemitraan Kehutanan	3.632,00	576	2
TOTAL		**699.507,47**	**78.846**	**945**

Tebel 1.1 Luasan Perhutanan Sosial di Indonesia

Dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi perhutanan sosial didirikanlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sebagai syarat penerimaan Kawasan. Masalah mendasar dari pemberdayaan kelompok usaha adalah kerumitan birokrasi. Kelompok Usaha memiliki empat pengklusteran yaitu *gold* (kelembagaan, wilayah, dan bisnis), *silver* (kelembagaan dan wilayah), Biru (kelembagaan), dan *platinum* (skala internasional). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terhadap 5.208 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), hanya 48 kelompok atau 0,92% yang mencapai kategori independen atau platinum. Sementara itu, 433 kelompok (8,31%) berada di tahap lanjut (emas), 1.286 kelompok (24,69%)

berada di tahap sedang (perak/silver), dan mayoritas, yaitu 3.441 kelompok (66,07%), masih berada di tahap awal (biru) (Pramono, 2021).

Melihat data tersebut, 2/3 persen KUPS masih berada dalam tataran paling bawah. Sebagai contoh konkrit permasalahan adalah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Desa Sabrang, satu dari sekian banyak desa yang berhasil mendapatkan izin pengelolaan lahan seluas 2219.00 Ha melalui SK. 4307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KUPS Desa Sabrang, hanya satu dari empat KUPS yaitu pertanian, peternakan, UMKM, dan pariwisata yang berhasil dioptimalkan yaitu KUPS pertanian. Setidaknya terdapat beberapa masalah fundamental seperti legalitas pengelolaan di tingkat paling bawah, kejelasan wilayah pesisir, kurangnya pendampingan dari praktisi, dan konfik kawasan. Desa yang seharusnya bisa berperan nyatanya tidak bisa ikut andil karena statusnya yang langsung berada di bawah Kementrian KLHK.

Berdasarkan ulasan tersebut, transformasi sistem pengelolaan yang melibatkan beberapa pihak sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan perhutanan sosial. Desa Cakap Agraris adalah konsep pembangunan desa dengan kecakapan hukum, sumber daya manusia dan pemerintah desa. Maka dari itu dalam penulisan ini akan diuraikan ide terkait konsep desa cakap agraris sebagai solusi pembangunan perhutanan sosial di Indonesia dengan objek penelitian yaitu Desa Sabrang. Penulisan ini berjudul "**Desa Cakap Agraris : *Social Forestry And Climate Cange* Mewujudkan Desa Mandiri**"

Pembahasan

2.1 Desa Cakap Agraris Sebagai Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Perhutanan Sosial di Indonesia

2.1.1 Deskripsi Ide

Ide yang diusulkan penulis adalah terbentuknya Desa Cakap Agraris yaitu desa agraris yang memiliki kesiapan pengelolaan perhutanan sosial sebagai sumber penghidupan. Tahap awal pembentukan desa ini adalah memaksimalkan peran desa sebagai katalisator dalam pemanfaatan pehutanan sosial. Maraknya konflik kawasan terjadi karena tidak adanya wewenang pengawasan dan penindakan oleh desa dikarenakan izin pemanfaatan

dikeluarkan langsung oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seharusnya terhadap bentuk penyelewengan desa dapat mengambil bagian dalam upaya penyelesaian. Konsep nilai pemanfaatan sosial hilang akibat jual beli lahan yang dilarang namun pada prakteknya tetap terjadi. Konsep Desa Cakap Agraris menawarkan poin sentral desa dalam berbagai peran yaitu:

1. Desa sebagai katalisator Perekonomian
2. Desa sebagai pintu penyelesaian sengketa
3. Desa sebagai wakil pengawas pelaksanaan

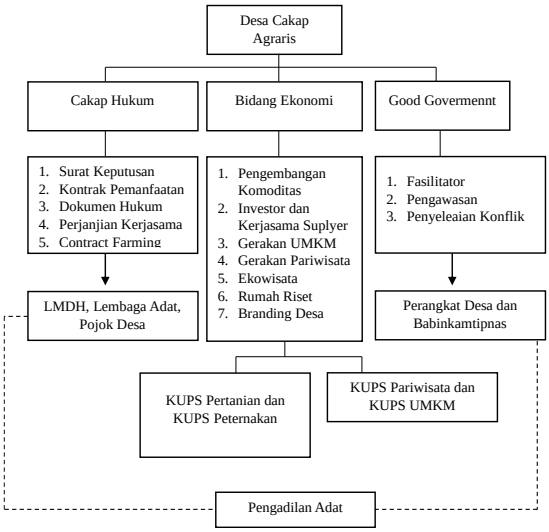
Peran tersebut dicanangkan sebagai bentuk preventif dan represif terhadap segala bentuk penyelewengan yang berpotensi merugikan masyarakat. Desa layaknya menjadi fasilitator dalam pelaksanaan, dan tidak menerima keuntungan materiil dari konsep ini. Keuntungan akan tetap menjadi milik masyarakat yang memiliki izin pengelolaan. Konsep selanjutnya, adalah pengembangan kegiatan perekonomian terpadu di kawasan perhutanan sosial.

Hal tersebut dilakukan karena Desa Cakap Agraris mengimplementasikan kebijakan transformasi dari konsep hutan kemitraan menjadi kemandirian pengelolaan. Pemanfaatan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dan tidak melalui perhutani. Perubahan ini dilakukan guna mengalihkan orientasi penanaman tanaman jati yang sebelumnya selalu dilakukan oleh perhutani. Sedangkan konsep Desa Cakap Agraris memberikan kebebasan penanaman terhadap segala jenis komoditas yang mungkin untuk di tanam di kawasan tersebut. Konsep penghijauan lahan perhutanan tetap dijalankan dengan komoditas utama yaitu tanaman buah.

Desa Cakap Agraris membutuhkan pondasi yang kuat untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. Setidaknya terdapat tiga pilar yang harus diakomodir oleh pemerintah sebagai upaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial :

1. Pilar Lahan
2. Pilar Kesempatan Usaha
3. Pilar Sumber daya Manusia

2.1.2 Skema Program



Gambar 2.1 Skema Program Desa Cakap Graris

Desa “Cakap” Agraris, yang dikatakan cakap disini berupa kemampuan dalam menyelenggarakan pemanfaatan dalam perhutanan sosial. Setidaknya terdapat tiga komponen yang menciptakan keadaan tersebut, tiga bentuk kecakapan tersebut adalah hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Setiap bentuk kecakapan memiliki indikator program yang seharusnya ada dalam upaya pemanfaatan perhutanan sosial. Cakap hukum memfokuskan pada adanya dokumen yang terinfentarisir. Hal ini ditujukan dalam rangka meminimalisir sengketa yang dapat terjadi. Contoh permasalahan yang terjadi adalah sengketa dengan perhutani. Selama ini SK pengelolaan berada pada kelompok tani dan bukan setiap individu penggarap lahan. Maka dari itu instrumen kontrak hadir sebagai bentuk keanggotaan kelompok tani. Legalitas yang kuat akan membentuk sebuah kenyamanan dalam pengimplementasian program. Setidaknya terdapat tujuh agenda yang kemudian dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuh agenda ini akan dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Sampai saat ini, hanya satu KUPS yang telah berjalan di Desa Sabrang yaitu KUPS Pertanian. Menuju Desa Cakap Agraria perlu adanya optimalisasi terhadap tiga KUPS lainnya mengingat potensi pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang belum optimal. Tranformasi sistem kemitraan

menjadi hutan Masyarakat yang terlepas dari campur tangan perhutani memberi dampak pada pengalihan tanggung jawab pengelolaan kepada Kelompok Tani Perhutanan Sosial (KUPS). Berikut merupakan empat KUPS dalam konsep *Desa Cakap Agraris*:

1. KUPS Pertanian
2. KUPS Pariwisata
3. KUPS Ekonomi Kreatif
4. KUPS Peternakan

Tiga dari empat KUPS yang ada belum berjalan di Desa Sabrang. Jika melihat potensi yang ada sejatinya Sabrang bisa mengembangkan pemanfaatan keempat sektor secara terintegrasi. Pengembangan wisata yang dicanangkan adalah ekowisata. Bidang peternakan bisa dialihkan pada bidang perikanan air payau dan bidang UMKM adalah tombak pemasaran dari ketiga sektor lainnya.

2.1.3 Transformasi Konsep Penghijauan Oleh Masyarakat Dalam Mewujudkan *Aksi Social Forestry and Climate Change In The ASEAN*

No	PERTANIAN		PRODUKSI	PRODUK TON/Ha	
	SAWAH	LADANG		Rata-Rata	Target
1.	V	V	Padi	5-8 Ton/Ha	7 Ton/Ha
2.	V	V	Jagung	12-15 Ton/Ha	12 Ton/Ha
3.	V	V	Tembakau	1,5 Ton/Ha	2 Ton/Ha
4.	V	V	Cabe Merah besar	7 Ton/Ha	9 Ton/Ha
5.	V	V	Cabe hijau kecil	5 Ton/Ha	6 Ton/Ha
6.	V	V	Kacang Panjang/sayur	8 Ton/Ha	9 Ton/Ha
7.	V	-	Kubis	22 Ton/Ha	25 Ton/Ha
8.	V	-	Melon	16 Ton/Ha	18 Ton/Ha
9.	-	V	Semangka	17 Ton/Ha	20 Ton/Ha
10.	-	V	Pepaya	10 Ton/Ha	12 Ton/Ha
11.	-	V	Kacang tanah	4 Ton/Ha	5 Ton/Ha

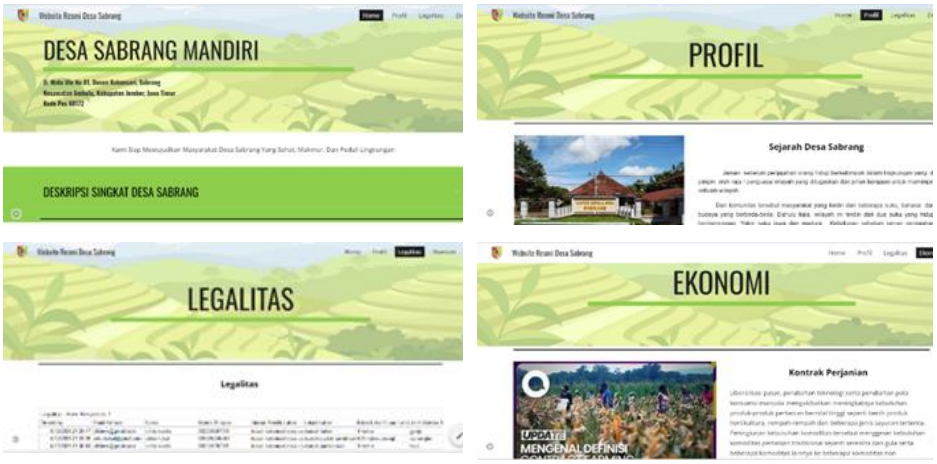
Tabel 2.1 Komoditas Pertanian Perhutanan Sosial Desa Sabrang

Melalui transforasi kemitraan menjadi kemandirian pengelolaan masyrakat mampu mengoptimalkan potensi hutan. Awalnya Gerakan penghijauan dilakukan melalui upaya menanam tanaman jati. Namun, dalam praktiknya hasil dari tebang jati yang dilakukan oleh perhutani tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan diberikannya akses hutan masyarakat dan hutan desa pemerintah merubah orientasi penanaman dari tanaman jati menjadi tanaman buah dan sayur. Hasil pertanian di atas merupakan bentuk penghijauan yang dilakukan pasca turunnya legalitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat.

4.2 Penerapan Desa Cakap Agraris Kawasan Perhutanan Sosial Desa Sabrang

4.2.1 Penguatan Legalitas Penerima Manfaat

Poin penting terhadap efektivitas pemanfaatan kawasan adalah kejelasan terkait aturan hukum. Pemanfaatan perhutanan sosial Desa Sabrang didasari pada keluarnya SK. 4307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019. SK tersebutlah yang melahirkan adanya legalitas pemanfaatan kelompok tani. Sejak saat itu wajah perhutanan sosial yang sebelumnya dikelola oleh perhutani berubah drastis dengan adanya pengelolaan oleh warga setempat. KUPS Pertanian berhasil mengembangkan komoditas buah-buahan yang berhasil mendongkrak perekonomian Desa Sabrang.



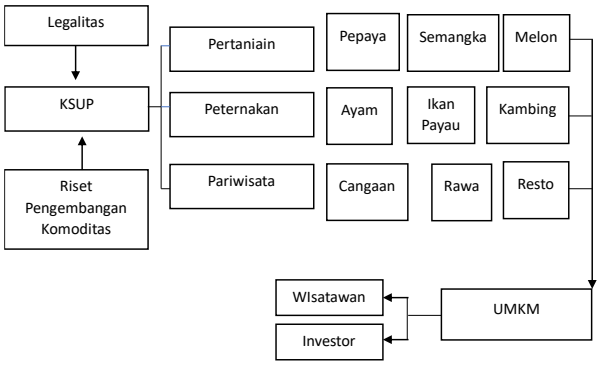
Gambar 2.2 Website Kelompok Usaha Desa Sabrang

Website yang dirancang guna memaparkan tantangan yang dihadapi masyarakat rentan Desa Sabrang. Konsep *Desa Cakap Agraris* hadir sebagai solusi dengan instrumen hukum elektronik yang secara signifikan mempengaruhi pemerintah desa mengelola sekaligus mempromosikan desanya. Dengan fokus terhadap keadilan agraria dan pembaruan sosial, website ini hadir bukan hanya sebagai alat informasi. Sebagai model yang progresif dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan integrasi sosial. Melalui konten yang tersedia didalam website tersebut menggambarkan upaya desa dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial. Hal tersebut juga sebagai *branding* desa yang dapat bertransformasi

menjadi desa berkelanjutan. Secara efektif meningkatkan profil Desa Sabrang, sebagai tujuan wisata dan juga kerja sama dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya website ini membuka jalan negosiasi dengan pemerintah pusat dan regional serta para investor donor maupun investor yang berorientasi pada keberlanjutan.

4.2.2 Pengelolaan KUPS Desa Sabrang

Pengembangan tiga KUPS lainnya diperlukan adanya lahan khusus yang digunakan sebagai wadah pengembangan komoditas dan penelitian. Masalah yang sering terjadi akibat adanya keraguan masyarakat penggarap lahan dapat diselesaikan melalui keberhasilan dalam tahap riset. Inisiasi tersebut dapat meminimalisir resiko kegagalan dan mengoptimalkan riset inovasi.



Gambar 2.3 Skema Pengembangan KUPS

Terkhusus KUPS peternakan, potensi ternak ikan (perikanan air payau) dengan media tambak bisa dikembangkan di kawasan dekat dengan Pantai. Terdapat aliran air seperti rawa yang memiliki kedangkalan dimana untuk lahan seperti ini dapat dioptimalkan untuk budidaya perikanan. Selain itu, potensi wisata Pantai Cangakkan yang belum dijamak oleh pengelolaan dapat menjadi potensi ekowisata yang menarik. Tidak dapat masuknya alokasi dana desa dapat digantikan dengan upaya kerja sama langsung oleh masyarakat dengan pihak swasta dalam hal pengembangan infrastruktur pendukung serta penggarapan lahan sesuai dengan perjanjian.

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi empat bidang mendasar. Pertama, di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi peningkatan kualitas

pendataan desa agar diperoleh data yang valid, penambahan dan penyusunan tata ruang desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Selain itu, juga ditargetkan peningkatan pengelolaan informasi desa dengan menggunakan internet dan website, penyelenggaraan perencanaan desa dengan kegiatan tilik dusun secara periodik, pengembangan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar desa, serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.

Kedua, di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, fokusnya adalah peningkatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan desa, seperti jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, dan lingkungan permukiman masyarakat desa. Peningkatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta pengembangan dan pembinaan sanggar seni juga menjadi prioritas. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, dan instalasi biogas juga menjadi fokus utama. Selain itu, peningkatan dan pengembangan pelestarian lingkungan hidup, seperti penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, dan pembersihan daerah aliran sungai juga termasuk dalam prioritas ini. Ketiga, di bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi peningkatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan, peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling, penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, serta peningkatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya mewujudkan kemandirian perekonomian negara, desa menjadi bagian penting didalamnya. Potensi Pembangunan desa dapat dilakukan melalui pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Menjadi polemic ketika hutan hasil pemanfaatan kolonialisme diberikan kepada pihak swasta sedangkan masyarakat disekitarnya lama menduduki tempat tersebut. Konsep perhutanan sosial menjadi jawaban dari masalah tersebut. Dengan diberikannya akses pemanfaatan hutan masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang mampu merperbaiki taraf hidup mereka. Pengoptimalan pemanfaatan dilakukan dengan adanya konsep Desa Cakap Agraris Desa Sabrang. Dengan mereorientasi konsep penghijauan, membangun kerjasama dengan pihak desa serta melakukan pengoptimalan terhadap empat KUPS menjadi konsen pemanfaatan di desa ini. Penggunaan literasi digital sebagai infentarisir legalitas, hasil pertanian, dan pariwisata mampu menjadi jawaban atas bukti kabur yang selama ini sering menjadi permasalahan sengketa.

3.1 Saran

Pemberian izin terhadap perhutanan sosial kepada masyarakat harus terus dilakukan oleh pemerintah. Selain dukungan hukum, pemerintah juga wajib hadir memberikan dampingan teknis pemanfaatan perhutanan sosial. Sehingga masalah yang ada terkait modal pengembangan dapat disubsidi oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

PPID (2021) *Capaian TORA dan Perhutanan Sosial di Tahun 2021*. Available at: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021 (Accessed: 12 May 2024).

Pramono, D.P. (2021) *Problem Mendasar Perhutanan Sosial*. Available at: https://www.forestdigest.com/detail/1178/problem-perhutanan-sosial (Accessed: 29 May 2024).

PSPK UGM (2011) 'Ironi Hubungan Kehutanan dengan Masyarakat Desa – Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM'. Available at: https://pspk.ugm.ac.id/ironi-hubungan-kehutanan-dengan-masyarakat-desa/ (Accessed: 27 May 2024).

RECOFTC (2020) *Social forestry and climate change in the ASEAN region: Situational analysis 2020*. RECOFTC. Available at: https://www.recoftc.org/publications/0000379 (Accessed: 28 May 2024).

Suartini, S. and Rohaya, N. (2022) 'IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), pp. 1–13. Available at: https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262.

Syafrizal, O. (2021) 'Tradisi, Budaya Dan Potret Keberdayaan Masyarakat Pesisir Sebuah Kajian Etnografi di Pulau Sabang', *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 7(1), pp. 87–101. Available at: https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3674.

Syarif, E. (2014) 'Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan', *Kepustakaan Populer Gramedia*.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I Dokumentasi Observasi



Kepala Urusan Perencanaan Desa



Ketua Gapoktanhut Desa Sabrang



Pemilik Lahan Dusun Ungkalan Desa Sabrang



Buruh Tani Dusun Ungkalan Desa Sabrang

Citizen Charter : Penyelenggaraan Berbasis Partisipasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan open governance, yaitu kondisi dimana pemerintahan memiliki nilai untuk menjunjung tinggi partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan melalui transparansi, sinergi dan berintegritas maka diperlukan suatu pendekatan yang disebut *diversified approach*.[1] Pendekatan keragaman atau *diversified approach* berkorelasi dengan prinsip penyelenggaraan negara yang baik, dimana untuk mencapainya diperlukan dua belas prinsip yang diantaranya adalah keterbukaan dan transparansi dengan tujuan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi serta memudahkan pemahaman mereka tentang penyelenggaraan urusan publik di tingkat daerah.[2]

Indonesia memiliki regulasi terkait keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut tidak lain yaitu dalam rangka menjamin hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap warga negara berhak mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang ada.[3] Undang-Undang Keterbukaan Indormasi Publik (UU KIP) tidak hanya mengatur hak-hak memperoleh informasi, juga mengatur kewajiban badan publik terhadap informasi dan teknis pengajuan informasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi sengketa yang diakibatkan oleh adanya hak dari badan publik yang diperbolehkan untuk menolak informasi yang dimohonkan. Komisi Informasi Publik adalah badan yang lahir untuk mengakomodir adanya

---

[1] Arya Sandhiyudha, "SKENARIO KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPEN GOVERNMENT DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI PEMILU 2024," *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik* 3, no. 5 (Desember 2023): 38–48.

[2] Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik :," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (September 4, 2023): 31–45, https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158.

[3] *BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA*, accessed September 16, 2024, https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_publik/bungarampai2020.

sengketa informasi publik berdasarkan UU KIP.[4] Pada tahun 2021, Komisi Informasi Publik melakukan penilaian untuk mendapatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Berikut merupakan nilai IKIP Nasional dari tahun 2021-2023[5]



Gambar 1.1 nilai IKIP Nasional dari tahun 2021-2023.

Berdasarkan pembobotan akhir, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 mencapai angka 75,40, lebih tinggi dibandingkan hasil IKIP 2022 yang memperoleh skor 74,43 dan IKIP 2021 dengan skor 71,37.[6] Secara keseluruhan, capaian IKIP 2023 menunjukkan adanya upaya badan publik untuk mempercepat kebijakan dan inovasi dalam mendorong penyebaran informasi publik yang lebih luas. Terdapat catatan terhadap indikator setiap dimensi yang berada dibawah rataan IKIP tahun 2023.[7] Capaian IKIP 2023 yang masih berada di kategori sedang dengan skor 75,40 menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah diberlakukan sejak 2008, belum sepenuhnya optimal.[8] Parameter yang lain adalah tingginya sengketa publik yang terjadi di setiap tahunnya.

Target RPJMN 2020 - 2024	Indikator	2020		2021		*2022		*2023		*2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
Penyelesaian Sengketa Informasi	Jumlah Sengketa Informasi Diselesaikan	72	76	80	301	90	98	100	100	100

Gambar 1.2 Parameter sengketa publik.

[4] Herma Yanti, "Implementasi Penyelesain Sengketa Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi Jambi," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 453–61, https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1085.

[5] "Komisiinformasi | Detail Konten," accessed September 23, 2024, https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-2-IKIP-tahun-2023.

[6] "Komisiinformasi | Detail Konten."

[7] "KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 Alami Kenaikan 0,97 Poin - ANTARA News," accessed September 23, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4109166/kip-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2023-alami-kenaikan-097-poin.

[8] "Komisiinformasi | Detail Konten," accessed September 23, 2024, https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-1-IKIP-tahun-2023.

Hal tersebut berdampak pada tingginya angka realisasi kasus sengketa yang teregistrasi dalam komisi informasi publik nasional. Selama 4 tahun terakhir kasus sengketa selalu lebih tinggi dari pada target yang diperkirakan.[9] Penyelesaian sengketa rata-rata dilakukan melalui ajudikasi, sedikit perkara yang selesai di tahap mediasi. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa KIP di Provinsi Jambi kurun waktu 2019-2022 dimana dari 29 kasus, hanya 3 kasus yang diselesaikan di tahap mediasi.[10] Hampir 15 tahun UU KIP diundangkan, maka sudah seharusnya menjadi refleksi untuk melakukan inovasi dalam rangka tata Kelola informasi publik.

Dalam Buku yang ditulis oleh KIP Nasional yang berjudul "Bunga Rampai Informasi Publik" terdapat inovasi pengelolaan informasi publik yang diadopsi dari berbagai negara maju yaitu *Citizen charter*.[11] *Citizen charter* (CC) berfungsi sebagai alat untuk mendidik individu mengenai berbagai aspek layanan, sehingga mereka mampu menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan.[12] CC berfokus pada kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan informasi. Dalam praktiknya, pola kesepakatan bersama ini akan melibatkan banyak pihak pengguna layanan, seperti LSM, jurnalis, legislatif di tingkat lokal, serta tokoh masyarakat setempat di wilayah operasional badan publik.

Penulisan ini akan melihat bagaimana rekonseptualisasi penerapan CC di Indonesia dengan memaparkan konsep CC menggunakan pendekatan konsep dan studi komparasi dengan negara yang telah menerapkan CC sebagai inovasi transparansi informasi publik. Selanjutnya, rumusan terkait perlindungan terhadap *stakeholder* yang berperan dalam pelaksanaan CC harus diatur secara komprehensif di Undang-Undang. Salah satu contoh elemen yang dapat berperan dalam upaya meningkatkan pengawasan informasi publik di Indonesia adalah mahasiswa. Namun, mahasiswa sering kali terbentur dengan adanya kata "penelitian".

---

[9] "20240701104012-Laporan Tahunan 2023_Compress_1.Pdf," accessed September 16, 2024, https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240701104012-Laporan%20Tahunan%202023_Compress_1.pdf.

[10] Yanti, "Implementasi Penyelesain Sengketa Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi Jambi."

[11] Gede Narayana, Romanus Ndau Lendong, and Muhammad Syahyan, *BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA*.

[12] Pranab Kumar Panday and Shuvra Chowdhury, "Correction to: Citizen Charter and Local Service Delivery in Bangladesh," in *Citizen Charter and Local Service Delivery in Bangladesh*, ed. Pranab Kumar Panday and Shuvra Chowdhury (Singapore: Springer Nature, 2023), C1–C1, https://doi.org/10.1007/978-981-99-0674-1_7.

Mahasiswa tidak bisa secara leluasa untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, karena dia harus meminta izin kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terlebih dahulu. Inovasi CC dengan penguatan *stakeholder* dan kelembagaan akan menjadi fokus dalam kepenulisan ini. Penulisan ini berjudul "***Citizen Charter* : Penyelenggaraan Berbasis Partisipasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**"

Pembahasan

Konsep *Citizen charter* (Cc) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik

Pada hakikatnya, *citizen charter* merupakan kontrak sosial antara birokrasi dengan pengguna layanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik.[13] *citizen charter* adalah pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memposisikan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Kontrak ini mengedepankan prinsip kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan melalui kontrak kesepakatan pelayanan, hak dan kewajiban pengguna layanan maupun penyedia layanan disepakati dan didefinisikan. *Citizen charter* berfungsi untuk mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Jika terdapat point kesepakatan dalam *citizen charter* yang telah dirumuskan tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat menggunakan *citizen charter* sebagai alat untuk menindaklanjuti lembaga pemerintah yang telah gagal dalam memenuhi standar pelayanan yang telah disepakati dalam *citizen charter*.

Keberhasilan penerapan *citizen charter* dapat tercermin dari efektivitas pemberian pelayanan publik di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar. Hal tersebut dapat tercermin dari perolehan presentase indikator-indikator yang tercantum dalam KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003, dimana UPTD Puskesmas Kapanjenkidul Kota Blitar mendapat perolehan total presentase skor sebesar

[13] Usisa Rohmah, "Pelaksanaan Citizen Charter Sebagai Inovasi Dalam Manajemen Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Transformative* 1, no. 2 (September 18, 2015): 161–75.

86,04% yang berada pada interval 81% - 100% dengan kategori sangat efektif.[14] Keefektivan penerapan *citizen charter* dalam pelayanan publik dapat diadopsi dan diterapkan dalam proses penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Berikut merupakan skema CC yang akan diadopsi dalam upaya keterbukaan informasi publik :

Citizen Charter

Dasar	Perjanjian/Kontrak Pelayanan
Unsur	Visi misi Standar Alur Layanan Pengaduan Monitoring Evaluasi
Pengguna	Identifikasi kelompok pengguna (user group) atau pemangku kepentingan.
Stake Holder	Penyediaan layanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perwakilan Daerah (DPRD), tokoh masyarakat lokal, dan lain-lainnya.
Sendi Pelayanan	Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan Yang, Ketepatan Waktu

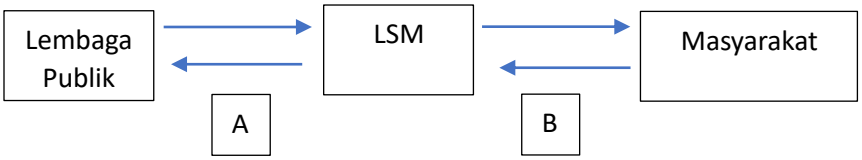
Gambar 1.3 Skema *Citizen Charter* (CC).

Forum pembentukan *citizen charter* tidak hanya melibatkan kalangan pejabat pemerintahan tertentu, namun juga mencakup lembaga-lembaga kemasyarakatan, wartawan cetak, elektronik dan radio, dan pengguna layanan. Pembentukan forum ini merupakan jawaban dari kurang masifnya penyampaian informasi publik yang sudah tersedia di setiap badan pelayanan publik. Pasal 9 UU KIP sudah mengakomodir kewajiban lembaga publik untuk menyediakan informasi secara berkala. Jika kita melihat angka serapan informasi publik yang masih rendah di masyarakat itu diakibatkan oleh kurangnya atensi masyarakat dan sistem penyampaian informasi menggunakan perangkat digital yang tidak dikuasai oleh sebagian masyarakat.

Keberadaan lembaga yang dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, media pers dan berbagai pihak lainnya sangat diperlukan dalam keterbukaan

[14] Rohmah.

informasi publik. Lembaga tersebut menjadi sangat penting untuk dapat menyampaikan informasi publik ke akar rumput yaitu masyarakat yang jauh dari jangkauan. Lembaga publik di tingkat kabupaten atau kota saja tidak mampu untuk mewujudkan inklusifitas penyampaian publik sampai kepada masyaraat di daerah tersebut. Perlu adanya kerjasama yang masif dan diatur oleh pemerintahan daerah dimana setiap dinas memiliki mitra LSM yang bergerak di bidang yang sama serta memiliki cakupan daerah yang diketahui.



Gambar 1.4 Konsep *Citizen Charter* (CC)

Dalam konsep *citizen charter* dasar dari sebuah pelayanan adalah perjanjian/kesepakatan antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Inovasi penerapan konsep dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik adalah melalui perjanjian keterbukaan informasi LSM dengan Lembaga Publik. Huruf A pada gambar LSM diharapan mampu menjadi representasi masyarakat. Perjanjian tersebut meliputi aspek sebagai berikut:

1. Waktu pemberian dan penyampaian informasi

   Untuk informasi yang mencakup hajat hidup dan kepentingan masyarakat seperti transparansi bantuan, aktivitas perusahaan tambang, dan informasi kebijakan lain sudah seharusnya disampaikan secara rutin kepada masyarakat melalui LSM oleh PPID. Perjanjian ini akan memberikan waktu kapan LSM mendapat informasi dari PPID. Sebagai salah satu contoh pentingnya perjanjian ini adalah permohonan yang diajukan oleh BNP Law firm, dimana PPID Kementerian ESDM hanya memberikan penjelasan berupa surat balasan atau tanggapan, sedangkan yang diminta oleh pemohon adalah salinan resmi atau softcopy Surat Keputusan Menteri tentang Izin Usaha Panas Bumi (IUP) PT Geo Dipa Energi (Persero) sejak 2002 hingga saat ini. Kegiatan tambang merupakan salah satu kegiatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga terhadap segala bentuk informasi perusahaan maupun perizinan sudah seharusnya menjadi kewajiban untuk disampaikan kepada masyarakat secara bertahap tanpa adanya keharusan

masyarakat mengajukan permohonan. Disinilah letak pentingnya waktu penyampaian informasi.

2. Pilihan penyelesian sengketa non litigasi

   Penyelenggaraan mediasi cenderung stagnan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai daerah terkait mediasi. Maka dari itu penting adanya upaya pengembangan alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator yang bukan berasal dari komisi saja, namun ditambahkan dengan ahli yang berkompeten di bidang yang disengketakan.

3. Pihak yang terlibat

   Dalam konsep *Citizen charter* (CC), perjanjian dilakukan oleh pihak yang linier dengan informasi publik yang ada. Sebagai contoh terkait dengan dana bantuan pendidikan, maka pihak yang terlibat nantinya adalah pelajar, wali murid, LSM di bidang Pendidikan dan dinas Pendidikan.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

   Pada nantinya SOP akan menyesuaikan perjanjian yang telah dibuat. Dimana LSM yang mendapatkan informasi atau bertugas membantu menyampaikan informasi akan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terhadap alur penyelesaian sengketa akan berlaku sama sebagai mana layanan pengaduan atas keberatan informasi publik dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat Petinggi Informasi dan Dokumentasi. Apabila tanggapan yang diberikan oleh PPID tidak memuaskan pemohon informasi publik.

Monitoring Evaluasi dalam keterbukaan informasi publik artinya setiap sengketa yang telah memiliki keputusan dijadikan sebagai yurisprudensi oleh badan publik dalam menangani sengketa yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga badan publik dalam menangani sebuah sengketa yang dulunya pernah diselesaikan dapat diselesaikan secara singkat.

Implementasi *Citizen Charter* dalam Penguatan Keterbukaan Infomasi Publik Melalui Peran Aktif Masyarakat

Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan pemberian pelayan keterbukan informasi publik, badan publik dapat mengacu pada empat sendi pelayanan. Sendi pertama yaitu kesederhanaan, artinya pelayanan informasi yang disediakan oleh

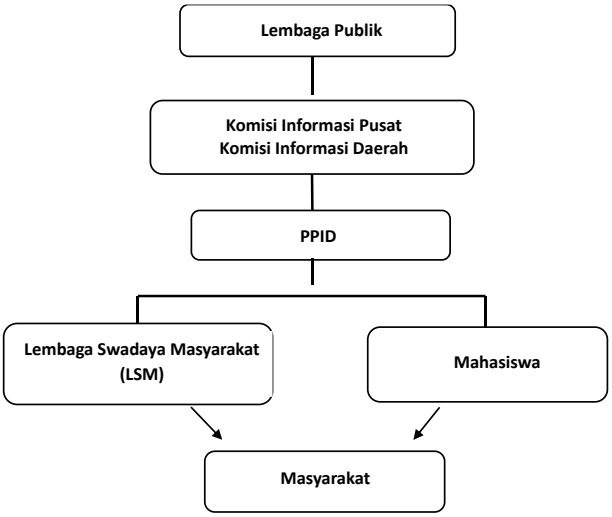
badan publik harus didesain dengan sesederhana mungkin namun tidak mengabaikan informasi-informasi yang harus dicantumkan. Sendi kedua yaitu cepat dan tepat waktu, artinya tidak ada penundaan dalam pemberian informasi publik yang dialami oleh pengguna informasi dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sendi ketiga yaitu kepastian dan kejelasan, artinya badan publik harus memastikan kejelasan hak, kewajiban, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik. Sendi ke keempat yaitu ekonomis, artinya penyedia layanan tidak membebankan biaya yang tinggi kepada pengguna layanan dalam memberikan keterbukaan informasi sehingga pengguna layanan tidak merasa diberatkan ketika mengajukan permintaan akses informasi.

Forum pembentukan *citizen charter* melibatkan pemerintah lokal, pengguna layanan dan *stakeholder* seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Non-pemerintah. Ornop (Organisasi Non-Pemerintah) reformatoris menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan.[15] Mereka bekerja melalui kampanye, pendidikan publik, dan tekanan terhadap pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Dalam upayanya, Ornop reformatoris sering kali tidak hanya fokus pada isu-isu yang ada, tetapi juga mendorong terciptanya Ornop-Ornop atau LSM baru yang dapat memperluas cakupan advokasi, memperkuat jaringan masyarakat sipil, dan menciptakan gerakan yang lebih besar untuk perubahan sosial. Dengan memperbanyak Ornop, diharapkan muncul lebih banyak agen perubahan yang siap mengadvokasi hak-hak warga negara, baik di ranah lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam forum pembentukan *citizen charter* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai komunikator, pencermat, pencatat dan berperan sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sumber acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta pengawasan proses pembangunan. Selain itu, LSM berperan sebagai fasilitator yang memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program yang sesuai dengan

[15] Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia* (BPK Gunung Mulia, 2000).

kebutuhan masyarakat. Penerapan *citizen charter* berkontribusi pada akuntabilitas dan transparasi dengan membangun jembatan yang efektif antara warga negara dengan pejabat pemerintahan.[16]



Gambar 1.5 Rencana penerapan *citizen charter*

Dari bagan tersebut lembaga yang saling berkaitan antara satu sama lain masih memerlukan jangkauan lembaga masyarakat untuk memudahkan pemerataan informasi publik. *Citizen charter* membutuhkan membutuhkan sinergi, baik secara vertikal maupun horizontal lembaga yang bergerak dibidang yang sama untuk memastikan efektivitas keterbukaan informasi publik. Pada akhirnya konsep ini akan melahirkan Non-Government Organitation (NGO) yang berasal dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Bagi LSM dan mahasiswa akses terhadap setiap data yang ada dalam PPID diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan legislatif. Bahan kajian tersebut selanjutnya dielaborasi dengan fakta lapangan berupa audiensi dan advokasi kepada masyarakat untuk memperjuangan hak-haknya.

Bukti nyata adanya kesepakatan CC dalam proses penyelesaian sengketa adalah keberhasilan mahasiswa Universitas Jember memperoleh data Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember dalam waktu dua hari dalam pelaksanaan

[16] Shuvra Chowdhury and Pranab Kumar Panday, "Ensuring Transparency Through Citizen's Charter and Right to Information," in *Strengthening Local Governance in Bangladesh*, by Shuvra Chowdhury and Pranab Kumar Panday, vol. 8, Publik Administration, Governance and Globalization (Cham: Springer International Publishing, 2018), 67, https://doi.org/10.1007/978-3-319-73284-8_7.

demo yang dilakukan pada Kamis (19/9/2024).[17] Dua hari sebelum agenda dilakukan, PPID menghapus data sebagai bahan RTRW sehingga mahasiswa tidak mampu mendapatkan akses. Penyelesaian tersebut selesai dalam waktu dua hari setelah adanya perjanjian antara PPID, Organisasi Perangkat Daerah, dan DPRD. Lembaga publik harus kooperatif terhadap adanya upaya yang dilakukan oleh LSM dan mahasiswa dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengawas pemerintah. *Citizen charter* yang melibatkan banyak pihak akan membentuk adanya sistem *check and balances* bagi pemerintahan yang ada.

Simpulan

Citizen charter merupakan kontrak sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks keterbukaan informasi, *citizen charter* memastikan hak dan kewajiban pengguna serta penyedia layanan ditentukan secara jelas, mencakup prosedur, biaya, waktu, dan standar pelayanan. Jika standar ini tidak terpenuhi, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk menindaklanjuti melalui jalur non-litigasi atau mediasi. Prinsip utama dari *citizen charter* adalah memberikan kemudahan akses informasi bagi semua kalangan, termasuk masyarakat di daerah terpencil, tanpa memerlukan biaya tinggi atau prosedur yang rumit. Penerapan *Citizen charter* melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, media, dan komunitas, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan informasi publik tersebar secara inklusif, khususnya bagi kelompok yang sulit dijangkau oleh teknologi. Terbukanya informasi publik akan membantu menciptakan *check and balances* pemerintahan melalui advokasi dan audiensi Masyarakat oleh LSM dan mahasiswa dengan memanfaatkan akses informasi publik.

Rekomendasi dalam penulisan ini adalah melakukan penguatan terhadap keberadaan LSM di Tingkat daerah melalui peraturan daerah dan perjanjian kerjasama akan sangat membantu penerapan CC dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, peningkatan transparansi oleh PPID terutama terhadap hal yang

[17] Pijar, "Dinilai Cacat dan Abai, PMII Lakukan Demonstrasi Raperda RTRW 2024-2044," *Pena Pijar* (blog), September 20, 2024, https://penapijar.com/dinilai-cacat-dan-abai-pmii-lakukan-demonstrasi-raperda-rtrw-2024-2044/.

menjadi bahan kajian untuk melakukan advokasi dan audiensi terhadap pemerintah harus tersedia setiap saat.

Daftar Pustaka

"20240701104012-Laporan Tahunan 2023_Compress_1.Pdf." Accessed September 16, 2024. https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240701104012-Laporan%20Tahunan%202023_Compress_1.pdf.

Arya Sandhiyudha. "SKENARIO KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPEN GOVERNMENT DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI PEMILU 2024." *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik* 3, no. 5 (Desember 2023): 38–48.

Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik :" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (September 4, 2023): 31–45. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158.

Chowdhury, Shuvra, and Pranab Kumar Panday. "Ensuring Transparency Through Citizen's Charter and Right to Information." In *Strengthening Local Governance in Bangladesh*, by Shuvra Chowdhury and Pranab Kumar Panday, 121–36. Public Administration, Governance and Globalization. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73284-8_7.

Gede Narayana, Romanus Ndau Lendong, and Muhammad Syahyan. *BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA*. Komisi Informasi Pusat RI. Accessed September 16, 2024. https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/bungarampai2020.

"KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 Alami Kenaikan 0,97 Poin - ANTARA News." Accessed September 23, 2024. https://www.antaranews.com/berita/4109166/kip-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2023-alami-kenaikan-097-poin.

"Komisiinformasi | Detail Konten." Accessed September 23, 2024. https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-2-IKIP-tahun-2023.

"Komisiinformasi | Detail Konten." Accessed September 23, 2024. https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-1-IKIP-tahun-2023.

Panday, Pranab Kumar, and Shuvra Chowdhury. "Correction to: Citizen Charter and Local Service Delivery in Bangladesh." In *Citizen Charter and Local Service Delivery in Bangladesh*, edited by Pranab Kumar Panday and Shuvra Chowdhury, C1–C1. Singapore: Springer Nature, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0674-1_7.

Pijar. "Dinilai Cacat dan Abai, PMII Lakukan Demonstrasi Raperda RTRW 2024-2044." *Pena Pijar* (blog), September 20, 2024. https://penapijar.com/dinilai-cacat-dan-abai-pmii-lakukan-demonstrasi-raperda-rtrw-2024-2044/.

Rohmah, Usisa. "Pelaksanaan Citizen Charter Sebagai Inovasi Dalam Manajemen Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Transformative* 1, no. 2 (September 18, 2015): 161–75.

Singgih, Emmanuel Gerrit. *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 2000.

Yanti, Herma. "Implementasi Penyelesain Sengketa Informasi Publik Pada Komisi Informasi Provinsi Jambi." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 453–61. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1085.

TRANSFORMASI LEGISLASI DI INDONESIA: MEMBANGUN KETERBUKAAN MELALUI *E-LEGISLATION* BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK

HUKUM DAN POLITIK

OLEH :
Muhammad Ridwan Efendi (210710101176)
Fauzi Rohman (220710101240)
Cikita Wanda Salsabila (220710101374)

UNIVERSITAS JEMBER
KABUPATEN JEMBER
2024

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menekankan pentingnya penerapan asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU P3 mengatur bahwa peraturan harus disusun dengan memperhatikan kejelasan tujuan, yaitu memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, serta dibuat oleh lembaga yang berwenang (asas kelembagaan atau organ pembentuk). Selain itu, isi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan yang dibuat (asas kesesuaian antara jenis dan materi), dan harus mampu dilaksanakan secara efektif (asas kemampuan untuk dilaksanakan). Peraturan juga harus memberikan manfaat nyata dan mencapai tujuannya secara efektif (asas kedayagunaan dan keefektifan), ditulis dengan rumusan yang jelas dan mudah dipahami (asas kejelasan dalam rumusan), serta disusun melalui proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat (asas keterbukaan). (Hukumonline, 2024). Setiap asas ini berfungsi sebagai panduan yang memastikan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik.

Esensi lembaga perwakilan terdapat dalam asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Asas ini merupakan perwujudan dari jaminan negara kepada rakyatnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara (Arfiani, 2023). Namun, dalam kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sering kali kurang optimal. Meskipun asas keterbukaan diatur secara normatif, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses pembentukan undang-undang (Zebua, 2022).

Kurangnya keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terlihat dalam berbagai kasus, seperti yang disampaikan oleh Anggara Suwahju, Direktur ICJR, yang mengkritik pembahasan RUU KUHP karena dianggap kurang legitimasi dan transparansi (Hidayat, 2019). Contoh terbaru adalah polemik Revisi UU Pilkada setelah Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang bertujuan meningkatkan partisipasi politik. Namun, DPR melalui

Badan Legislasi (Baleg) segera mengadakan rapat kilat untuk menganulir putusan tersebut, yang menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan mengabaikan partisipasi publik, sehingga mencerminkan lemahnya keterbukaan dalam proses legislasi (Wibowo, 2024).

Proses legislasi yang cepat ini memicu tudingan bahwa pemerintah dan DPR RI sengaja mendorong revisi ini untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024. Banyak pihak merasa bahwa langkah-langkah kilat ini mengabaikan suara masyarakat dan hanya menguntungkan elit politik, khususnya partai-partai besar yang ingin mempertahankan kontrol dalam proses Pilkada (Utama, 2024). Proses legislasi yang terburu-buru tanpa keterlibatan publik yang memadai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi di Indonesia (Media, 2024).

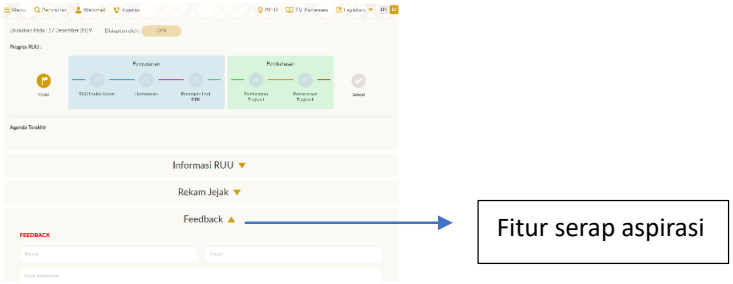
Menurut Anthony Allot, terdapat empat syarat agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap baik dan efektif, yaitu: (1) dilakukan survei pendahuluan yang memadai, (2) adanya komunikasi dan sosialisasi, (3) penerimaan dari masyarakat, dan (4) penerapan melalui mekanisme penegakan hukum (Manullang & Suyatno, 2024). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penerima manfaat dari gagasan ini adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan sistem public hearing yang transparan dan memanfaatkan teknologi. Konsep E-Legislation diusulkan sebagai platform untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan peraturan di Indonesia. Tujuan utama dari gagasan ini adalah menyediakan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik dalam pembuatan peraturan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya. Selain itu, E-Legislation juga berfungsi sebagai salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Manfaat yang dihasilkan dari gagasan ini adalah memberikan panduan kebijakan yang jelas bagi pemerintah serta rekomendasi konkret dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi di Indonesia.

Pembahasan

Konsep E-Legislation Sebagai Penunjang Terjaminya Public Hearing Masyarakat

Program E-Legislation adalah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislatif. Dengan penerapan teknologi, Program E-Legislation menghadirkan berbagai fitur, termasuk penggunaan platform digital dalam perancangan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang, serta menyederhanakan proses administratif yang terkait.



Gambar diatas menunjukan bahwa banyak tahapan pembentuan perundang-undnagan yang belum terakomodir. E Legislation DPR hanya menyediakan fitur komen yang fiturnya tidak menjadi konsen dalam laman website tersebut. Konsep Program E-Legislation Nasional yang diusulkan sebagai bentuk transformasi mencakup beberapa tahap, yang dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penulisan daftar Proses pembentukan peraturan mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari penentuan nama rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan, hingga pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, proses ini juga melibatkan publikasi, persiapan implementasi dengan melibatkan partisipasi publik, serta pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan di masa mendatang. Transformasi tersebut akan melahirkan beberapa fitur seperti *E-Rulemaking, E-Legislation, E-Petition*, dan Perpustakaan terintegritas.

E-Rulemaking adalah proses pembentukan undang-undang yang memanfaatkan teknologi digital oleh lembaga pemerintahan atau pihak pengambil keputusan. Teknologi ini digunakan untuk menangani masalah akses informasi kepada masyarakat. Aksesibilitas, partisipasi, dan evaluasi menjadi poin penting dalam implementasi *E-Legislation*. Proses *E-Rulemaking* di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan, penetapan peraturan, dan pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Tahap-tahap tersebut harus diakomodir dalam *e-Legislation*. Selain itu, proses ini juga meliputi publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

E-Legislation berfokus pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Prinsip preferensi digunakan untuk menentukan norma yang berlaku. Penyempurnaan undang-undang diatur melalui peraturan turunan. *E-Legislation* membantu masyarakat menelusuri peraturan, mulai dari regulasi umum hingga aturan turunan secara terpadu. Aturan sejajar atau setingkat juga dapat dicari oleh pengguna, mempermudah pencarian mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menelusuri undang-undang secara sistematis.

E-Petition adalah fitur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan penolakan atau dukungan terhadap suatu rancangan peraturan yang diajukan melalui *E-Rulemaking*. Keberadaan *E-Petition* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya *E-Petition*, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses legislasi, mengajukan petisi terkait isu-isu tertentu, atau menolak kebijakan yang dianggap kurang sesuai. Petisi yang diajukan melalui sistem ini kemudian akan direspons oleh lembaga perwakilan dalam bentuk evaluasi dan revisi terhadap rancangan yang ditolak atau mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Sistem ini memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Beberapa negara telah menerapkan *E-Petition* sebagai bagian dari sistem legislasi digital mereka. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *E-Petition* di negara lain:

1. Inggris

   Di Inggris, *E-Petition* telah menjadi bagian penting dari proses politik. Platform petisi online pemerintah Inggris memungkinkan setiap warga negara mengajukan petisi yang kemudian dapat ditandatangani oleh masyarakat. Jika petisi tersebut mendapatkan lebih dari 10.000 tanda tangan, pemerintah diwajibkan memberikan tanggapan resmi. Jika petisi mencapai 100.000 tanda tangan, maka petisi tersebut akan dipertimbangkan untuk dibahas di Parlemen. Sistem ini memberikan jalur yang efektif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik dan memastikan bahwa suara publik didengar pada tingkat kebijakan tertinggi (Vidgen & Yasseri, 2020).

2. Australia

   Di Australia, sistem *E-Petition* diimplementasikan melalui parlemen di beberapa negara bagian serta di tingkat federal. *E-Petition* memungkinkan warga untuk mengajukan petisi secara online yang kemudian diajukan kepada Parlemen. Petisi yang memenuhi kriteria tertentu akan mendapat respons resmi dari pemerintah, dan petisi yang penting dapat mendorong diskusi dan debat di parlemen. Sistem ini telah digunakan secara luas dalam berbagai isu, dari kebijakan lingkungan hingga reformasi sistem Kesehatan (Parliement of Australia, 2024).



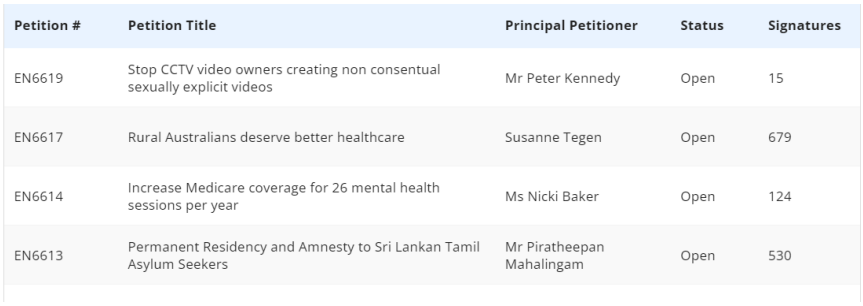
Dengan adanya penerapan prinsip *E-Rulemaking, E-Legislation, E-Petition*, dan Perpustakaan terintegritas dapat dirumuskan fitur yang terintegrasi secara online yang memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi lembaga legislatif dalam menyusun perundang-undangan di Indonesia agar dapat lebih tercipta kepuasan masyarakat dan undang-undang yang tercipta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kontrak Sosial (*Citizen Charter*) sebagai nota kesepakatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem *E-legislation*

Konsep *Citizen Charter* dapat diadaptasi menjadi sebuah kesepakatan sosial dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penggunaan *e-legislation* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pembentukan peraturan. Kesepakatan sosial ini berfungsi sebagai kontrak baru antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam setiap tahapan pembuatan regulasi. Platform *e-legislation* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan transparan, memungkinkan mereka mengakses draft peraturan yang sedang dibahas, memberikan masukan, dan melihat proses legislasi secara terbuka.

Forum pembentukan *citizen charter* tidak hanya melibatkan kalangan pejabat pemerintahan tertentu, namun juga mencakup lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM), wartawan cetak, elektronik dan radio, dan pengguna layanan. Ornop (Organisasi Non-Pemerintah) reformatoris menggalakkan advokasi hak-hak ekonomi dan politik dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam forum pembentukan citizen charter Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan

sebagai komunikator, pencermat, pencatat dan berperan sebagai penyalur aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dijadikan sumber acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta pengawasan proses pembangunan. Partisipasi LSM juga akan mendorong adanya oposisition site untuk mengoptimalkan fitur *e-petition* dalam sistem *e-legislagi*



Petition #	Petition Title	Principal Petitioner	Status	Signatures
EN6619	Stop CCTV video owners creating non consentual sexually explicit videos	Mr Peter Kennedy	Open	15
EN6617	Rural Australians deserve better healthcare	Susanne Tegen	Open	679
EN6614	Increase Medicare coverage for 26 mental health sessions per year	Ms Nicki Baker	Open	124
EN6613	Permanent Residency and Amnesty to Sri Lankan Tamil Asylum Seekers	Mr Piratheepan Mahalingam	Open	530

Gambar diatas menunjukkan studi komparasi *e-petition* di Australia. Pelaksanaan *e-petition* di Indonesia melibatkan beberapa tahapan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara digital. Pertama, masyarakat dapat membuat petisi melalui platform yang disediakan dengan menyusun usulan yang jelas. Setelah terdaftar, pengumpulan dukungan dilakukan melalui tanda tangan elektronik, dengan batas minimal dukungan 50% agar petisi dapat diproses lebih lanjut. Setelah mencapai batas dukungan, petisi dievaluasi oleh instansi terkait, dan jika dianggap relevan, pihak berwenang akan memberikan respons atau menginformasikan hasil evaluasi kepada publik. Disinilah letak konsep kesepakatan sosial (*citizen Charter*) dalam penguatan *E-Legislation* di Indonesia.

Penutup

Program *E-Legislation*, dengan fitur seperti *E-Rulemaking* dan *E-Petition*, berfungsi sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pembentukan undang-undang melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi dan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, implementasi *E-Legislation* di Indonesia saat ini masih belum optimal, terutama dalam menyediakan platform yang benar-benar memfasilitasi keterlibatan publik yang bermakna. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Inggris dan Australia telah berhasil mengintegrasikan *E-Petition* ke dalam sistem legislasi mereka, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang berdampak langsung

pada kebijakan. Di Indonesia, diperlukan penguatan fitur partisipasi publik dalam *E-Legislation*, disertai dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas proses legislasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anadolu. (2024). *Sejumlah LSM luncurkan petisi desak Jerman tekan Israel agar lakukan gencatan senjata*. https://www.aa.com.tr/id/dunia/sejumlah-lsm-luncurkan-petisi-desak-jerman-tekan-israel-agar-lakukan-gencatan-senjata/3310368

Arfiani. (2023). *Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal*. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067

Chamdani, C., Endarto, B., Kusnadi, S. A., Indradjaja, N., & Syafii. (2022). Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Panorama Hukum*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963

Chowdhury, S., & Panday, P. K. (2018). Ensuring Transparency Through Citizen's Charter and Right to Information. In S. Chowdhury & P. K. Panday, *Strengthening Local Governance in Bangladesh* (Vol. 8, pp. 121–136). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73284-8_7

Hidayat, R. (2019). *Masih Berfilosofi Kolonial, Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-berfilosofi-kolonial--diharapkan-rkuhp-tidak-buru-buru-disahkan-lt5d5532565b24c/

Hukumonline, T. (2024). *Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/

Manullang, S., & Suyatno. (2024). ASPEK HUKUM INVESTASI INFRASTRUKTUR: KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT DAN KERANGKA REGULASI. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), Article 2.

Media, K. C. (2024, August). Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan Hukum Halaman all. In *KOMPAS.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/143000265/dampak-serius-jika-putusan-mk-soal-pilkada-diabaikan-pembangkangan

Parliement of Australia. (2024). *E-petitions – Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/e-petitions

Pijar. (2024, September 20). Dinilai Cacat dan Abai, PMII Lakukan Demonstrasi Raperda RTRW 2024-2044. *Pena Pijar*. https://penapijar.com/dinilai-cacat-dan-abai-pmii-lakukan-demonstrasi-raperda-rtrw-2024-2044/

Singgih, E. G. (2000). *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia. Google-Books-ID: RmQTyotcIlcC

Utama, F. A. (2024, August). Anggota DPR Ungkap Revisi UU Pilkada Tak Libatkan Publik: Wajar Banyak yang Menolak. In *iNews.ID*. https://www.inews.id/news/nasional/anggota-dpr-ungkap-revisi-uu-pilkada-tak-libatkan-publik-wajar-banyak-yang-menolak

Vidgen, B., & Yasseri, T. (2020). What, when and where of petitions submitted to the UK government during a time of chaos. *Policy Sciences*, *53*(3), 535–557. https://doi.org/10.1007/s11077-020-09395-y

Wibowo, E. A. (2024, September). Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik. In *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik

Zebua, D. E. (2022). *ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853

Accepted: 2022-06-03T08:27:25Z

Lampiran

AFIRMATION ACTION FOR YOUTH MOVEMENT IN POLITICS : IUS CONSTITUENDUM GUNA MEWUJUDKAN KARAKTER KEPEMIMPINAN STRATEGI DAN BERKELANJUTAN

PENDAHULUAN

Pandangan terhadap hadirnya peserta pemilu yang berasal dari golongan muda menuju pemilu 2024 menimbulkan banyak persepsi. Secara kuantitas jumlah partisipasi dalam kontestasi diprediksi meningkat drastis, namun selalu ada pertanyaan terkait dengan kompetensi anak muda. Tidak menjadi masalah ketika banyak pandangan seperti itu tersebar luas di masyarakat, momentum pemilu 2024 harus menjadi tonggak lahirnya semangat muda dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai politik akan memegang peran penting di dalamnya. Partai politik (atau selanjutnya disebut dengan parpol) sebagai instrumen yang terlibat dalam jalannya suatu demokrasi mempunyai peran sentral untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada penguasa dan menyelenggarakan pendidikan politik untuk rakyat. Dana partai diperlukan untuk melaksanakan kedua agenda tersebut. Secara umum, dana parpol bersumber dari internal partai yang meliputi iuran kader anggota parpol, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (atau selanjutnya disebut APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (atau selanjutnya disebut APBD).(Pusat Kebijakan APBN, 2015) Bantuan dana diberikan pemerintah kepada partai untuk meningkatkan mutu kaderisasi parpol sehingga lebih berkualitas dan mendorong partisipasi pemuda dalam politik melalui pendidikan politik.

Optimalisasi peran pemuda dalam kontestasi pemilu diharapkan lahir dari adanya sistem pengkaderan partai yang baik. Diharapkan dengan sistem pengkaderan partai yang baik maka akan melahirkan pemuda yang siap berkontestasi dalam pemilihan umum baik dari segi kesiapan dan kompetensi yang dimiliki. Namun terdapat beberapa kendala untuk dapat menyaksikan keterwakilan pemuda dalam lembaga legislatif meskipun sistem pengkaderan partai untuk menyiapkan kader (pemuda) terbaik sudah dijalankan. Angka keterpilihan terhadap kader yang tergolong dalam usia muda masih sedikit. Sebagian besar masyarakat menganggap anak muda sebagai kumpulan orang yang

apatis, labil dan tidak diperhitungkan. Hal tersebut dibuktikan dengan angka keterpilihan pemuda (21-39 tahun) dalam kontestasi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya berkisar diangka 4% dari total 575 kursi yang diperebutkan. Itu artinya hanya ada 23 pemuda yang terpilih dalam kontestasi tahun 2014-2019.(ErlanDito, 2021)

Jika kita tarik kebelakang terkait dengan rendahnya angka keterpilihan pemuda dalam kontestasi berbanding lurus dengan banyaknya pemuda yang dicalonkan oleh partai politik. Presentase yang rendah di mana partai politik lebih mengutamakan kader yang senior dan berpengalaman dan menjadikan pemuda hanya sebagai lumbung suara saja tidak akan mampu mengubah wujud keterwakilan anak muda.(Muhammad, 2023) Hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan kepercayaan pemuda untuk bergabung ke partai politik melalui sistem pengkaderan rendah yaitu diangka 1,1% jauh di bawah organisasi lain seperti organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa yang berada di angka 14-21%.(Monavia Ayu, 2022) Padahal jika kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh CSIS terkait keinginan pemuda untuk terjun di dunia politik dan mengisi kursi jabatan publik cukup besar 14,6 % memiliki keinginan untuk menjadi anggota legislatif dan 14,1% berkeinginan menjadi kepala daerah. Hal tersebut tentu saja mempersulit langkah pemuda sendiri karena dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon adalah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Walaupun jalan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kontestasi pemilu dapat dilakukan dengan jalur perseorangan, namun potensi keterpilihan akan sangat kecil. Maka dari itu untuk mewujudkan impian untuk mempunyai keterwakilan anak muda di beberapa jabatan publik terutama lembaga legislatif, perlu adanya beberapa strategi berupa afirmasi terhadap partisipasi anak muda serta optimalisasi sistem pengkaderan.

Berdasarkan latar belakang di atas, karya tulis ini akan menjelaskan mengenai afirmasi terhadap pemuda berupa strategi optimalisasi dana politik serta penguatan terhadap partisipasi pemuda dalam kontestasi politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mendukung Youth Movement (Pergerakan Pemuda) dalam kancah politik nasional. Penulisan ini menggunakan metode yuridis

normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan pendekatan konsep. Penulisan ini kami beri judul **"*Afirmation Action For Youth Movement in Politics* : *Ius Constituendum* Guna Mewujudkan Karakter Kepemimpinan Strategik dan Berkelanjutan"**

PEMBAHASAN

Optimalisasi Dana Bantuan Partai Guna Mendukung Pengkaderan

Kepemimpinan strategis mencakup kemampuan untuk meramalkan, memiliki pandangan masa depan yang jelas, dan mempertahankan adaptabilitas. Ini juga melibatkan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menginspirasi perubahan strategis yang diperlukan.Kepemimpinan seperti ini harus diciptakan secara berkelanjutan melalui pendidikan politik bagi para pemuda. Pendidikan politik yang efektif menciptakan kepemimpinan strategik adalah pendidikan politik (pengkaderan) oleh parpol.

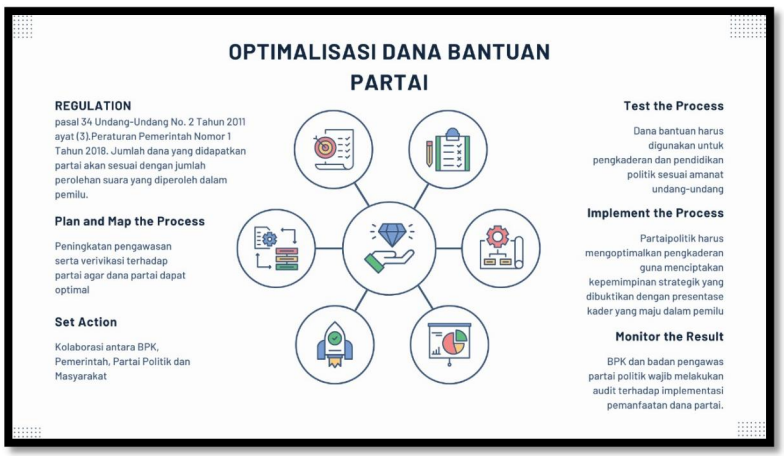
Sesuai ketentuan pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 ayat (3) tentang partai politik, bantuan dana akan dibagikan secara proporsional kepada partai berdasarkan perolehan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Selain itu, bantuan keuangan akan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik dan operasional partai. Parpol diwajibkan menyelenggarakan pendidikan politik tidak hanya untuk anggota partai, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan bantuan keuangan dari APBN yang diterima oleh parpol memang untuk memprioritaskan pendidikan politik.(Nurdin, 2019)

Alokasi dana khusus untuk parpol terutama pendidikan politik, memegang peranan penting untuk menciptakan calon pemimpin bangsa lewat pengkaderan politik. Pengkaderan merupakan tugas parpol untuk menciptakan calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin bangsa. Hal tersebut termaktub dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa pengkaderan merupakan bagian dari pendidikan politik.

Namun, fenomena yang terjadi, parpol mulai mengedepankan suara elektoral guna mendongkrak suara daripada memunculkan calon hasil dari pengkaderan.(Wakil ketua Himpunan, 2021) Memang calon populer berpotensi besar untuk memenangkan pemilu, akan tetapi seorang pemimpin tidak ditentukan

oleh popularitasnya namun ditentukan dari kualitas seorang pemimpin dalam memahami sebuah permasalahan, mencari solusi yang solutif, memberikan gagasan kreatif dan inovatif serta memihak pada kepentingan masyarakat. Bantuan keuangan menjadi aspek penting untuk melakukan pendidikan politik dan pengkaderan politik guna membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas. Lebih lanjut, besaran dana mengenai bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Jumlah dana yang didapatkan partai akan sesuai dengan jumlah perolehan suara yang diperoleh dalam pemilu. Semakin tinggi jumlah perolehan suara yang diperoleh partai, maka semakin besar dana bantuan yang didapatkan.

Pengawasan terhadap kewajiban pengkaderan perlu ditingkatkan berdasarkan data banyaknya partai yang secara cepat memasukkan caleg yang hanya berdasar pada suara elektoral dan bukan hasil dari pengkaderan partai. Dari sumbangan keuangan diterima parpol yang bersumber dari APBN harus melakukan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat atas dana yang diberikan oleh negara. Badan Pemeriksa keuangan harus melakukan audit setiap tahun kepada seluruh partai yang menerima bantuan dana dari negara. Perlu diperhatikan, dalam menyusun laporan keuangan harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil dari laporan tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui media massa atau website sebagai salah satu unsur pengawasan publik terhadap dana politik. Apabila parpol melanggar ketentuan atau melewati batas waktu pelaporan kepada BPK harus dikenakan sanksi tegas berupa sanksi administratif yang berakibat penyetopan bantuan dana.



Keharusan partai politik melakukan pengkaderan berdampak masif terhadap minat anak muda yang sekarang cenderung tidak memilih parpol sebagai lembaga yang di ikuti. Disinilah anak muda harus bergerak untuk membentuk karakter kepemimpinan. Pengkaderan partai harus menjunjung nilai intelektual terhadap kemajuan bangsa berupa adu gagasan dan prinsip sikap kepemimpinan yang harus dimiliki sebagai seorang kader yang siap mengabdikan dirinya bagi negara. Konsep ini harus disadarai oleh generasi muda dan partai politik yang harus saling bahu membahu menciptakan Indonesia yang lbih baik. Untuk mendorong terwujudnya partisipasi tersebut diperlukan suatu afirmasi yang dapat memobilisasi pergerakan pemuda dalam perpolitikan Indonesia.

Afirmation Action : Kuota Dan *Sistem Zipper* Dalam Upaya Keterwakilan Pemuda Dalam Kontestasi Politik

Afirmasi Action merupakan kebijakan yang diambil untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi kelompok atau golongan tertentu dalam suatu bidang, seperti gender atau profesi, dengan kelompok atau golongan lainnya. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dapat diimplementasikan untuk meningkatkan representasi suatu kelompok di lembaga legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan keistimewaan kepada kelompok yang mungkin mengalami diskriminasi atau keterwakilan yang rendah.(Hukum Online, 2009) Jika kita melihat upaya afirmasi terhadap kelompok di Indonesia sudah dilakukan terhadap perempuan dengan memberikan afirmasi pencalonan oleh partai politik sebesar 30%. Ketentuan tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal 243.(Khoirunnisa, 2020) Sejatinya afirmasi terhadap perempuan sudah diatur sejak 2003 namun hanya sebatas tahap pencalonan dan disempurnakan sampai dengan undang-undang tersebut. Dengan adanya afirmasi tersebut terbukti dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Pada pemilihan umum tahun 2019 angka keterwakilan mencapai 20,87% atau 120 Orang. Angka tersebut mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014 yang hanya mencapai 2014.(Viva Budi, 2022) Angka tersebut menunjukkan efektivitas adanya afirmasi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan.

Selain itu perlu untuk membentuk kepemimpinan dengan menggunakan teori generasi yang dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe yang menerangkan bahwa perlu menganalisis karakteristik generasi terhadap siklus kepemimpinan di suatu negara. Hal tersebut dilakukan untuk menjadi jalan tengah agar antar generasi dapat saling memahami dan mengerti peran masing-masing generasi dalam dinamika politik yang terjadi. Sehingga peralihan kekuasaan antar generasi terjadi secara indah, ikhlas dan penuh kasih sayang. Generasi yang tua menyayangi yang muda, generasi muda menghormati yang tua.(Shahreza, 2017) Teori tersebut telah diterapkan di Uni Eropa berupa kebijakan yang mewajibkan generasi muda untuk berani menjadi pemimpin melalui penyaluran ide yang inovatif.(EPIC, 2023) Efektifnya program tersebut tidak terlepas dari ruang yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan studi komparatif di atas maka tidak ada alasan lain untuk memasukkan afirmasi terhadap pemuda dalam kontestasi politik. Afirmasi tersebut meliputi afirmasi kuota pencalonan yang diikuti dengan penerapan *sistem zipper*. Berikut merupakan usulan konstruksi dari usulan ini :



1. Memberikan *Afirmasi Action* sebesar 40 % terhadap pemuda yang telah memenuhi syarat pencalonan.

   Pemberian afirmasi tetap harus diiringi dengan peningkatan kompetensi pemuda. Rencana terhadap perubahan dana parpol yang kami sampaikan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan afirmasi ini. Dalam hal ini, memasukkan unsur tersebut telah melalui seleksi kompetensi internal partai atau telah lulus dalam pengkaderan partai di samping kewajiban usia minimal 21 tahun. Hal itu harus dilakukan guna memastikan

kelolosan syarat administratif diiringi dengan penjaminan kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh pemuda yang akan menjadi bakal calon. Alhidayat Samsu, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi PDIP, tidak hanya menyoroti pentingnya peran pemuda dalam mengatasi konsekuensi pandemi Covid-19, tetapi juga mengadvokasi adanya ketentuan kuota sebesar 30% untuk partisipasi pemuda dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024.(Institute, 2021) Sorotan tersebut merupakan salah satu usulan serupa yang kemudian disorot. Namun, pemilihan 40% afirmasi yang kami usulkan memiliki beberapa alasan yaitu dengan mempertimbangkan proses kaderisasi bertahap dan ini merupakan awal dari tujuan mencapai keterwakilan pemuda sehingga kami lebih memilih untuk melakukan afirmasi bertahap dan berkelanjutan. Angka ini berada pada tahap pencalonan dan bukan keterwakilan sehingga walaupun angka afirmasi yang kami usulkan tinggi tetapi tidak juga menjamin angka keterwakilan memenuhi jumlah tersebut, namun setidaknya memberikan peluang yang lebih terbuka untuk memiliki keterwakilan di lembaga parlemen.

2. Penerapan *sistem zipper* dalam penomoran calon legislatif

   Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Hal ini merupakan alternatif afirmasi karena terdapat persepsi terkait keberadaan tiga nomor teratas terhadap perolehan suara. Dari analisis Perludem terhadap hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, 63% dari anggota legislatif yang berhasil terpilih dan menempati kursi di DPR berasal dari calon legislatif yang memiliki nomor urut 1.(Republika, 2023) Jika kita lihat dalam peraturan kita terkait afirmasi serupa maka *sistem zipper* telah diatur dalam rangka memberikan afirmasi kepada perempuan. Dengan pertimbangan untuk memberikan afirmasi yang lebih kuat maka sudah sepatutnya salah satu di antara tiga teratas menjadi hak dari pemuda yaitu usia 21 – 40 tahun yang memiliki tingkat keterpilihan yang minim.

3. Afirmasi proses dalam struktur kepengurusan partai

Tujuan dari afirmasi ini adalah penekanan proses dengan melibatkan pemuda dalam internal partai politik. Afirmasi semacam ini hanya ada pada perempuan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008, namun pemberlakuannya tidak efektif bahkan terkesan jalan di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi terhadap partai politik yang tidak mematuhi ketentuan ini.(Poskapol UI, 2013) Namun, afirmasi bagi pemuda dirasa cukup realistis di tengah minat pemuda untuk masuk di partai politik di tahun-tahun menuju pemilu 2024.

Pembaruan hukum terkait dengan pemilihan umum dan partai politik untuk memasukkan afirmasi terhadap pemuda guna memperbesar peluang keterwakilan pemuda di badan legislatif merupakan suatu *ius constituendum* yang kami tawarkan. Banyak orang yang menyebutkan bahwa politik erat kaitannya dengan pengalaman, maka dengan kebijakan inilah partai politik akan memiliki kewajiban untuk mendorong partisipasi pemuda agar ikut mengambil peran dalam kontestasi. Belajar dari masih belum tercapainya keterwakilan perempuan, maka diperlukan sanksi untuk memastikan beberapa afirmasi tersebut dapat berjalan. Tidak diterimanya AD/ART, pengurangan dana bantuan partai, dan/sanksi denda merupakan opsi sanksi yang dapat dilakukan. Segala bentuk sanksi akan dirumuskan dengan orientasi kebermanfaatan bagi generasi muda. Dengan demikian tujuan dan mimpi untuk membentuk pemimpin dan wakil rakyat yang berkompeten dan memiliki pengalaman dapat diakses oleh setiap pemuda.

PENUTUP

Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk mewujudkan partisipasi pemuda yang lebih baik. Youth Movement harus dilakukan dengan berorientasi pada kapasitas dan regenrasi berkelanjutan. Pengalokasian dana khusus untuk pendidikan politik oleh parpol perlu dialokasikan dengan bijak, terutama dalam mendukung pengkaderan yang akan membentuk pemimpin yang strategi dan berkualitas dari generasi muda. Selain itu perlu untuk mengimplementasikan teori generasi untuk membentuk karakter kepemimpinan secara berkelanjutan. Adanya afirmasi pemuda dengan kuota pencalonan dengan diikuti *sistem zipper* sebagai solusi untuk meningkatkan keterwakilan pemuda sebagai calon legislatif dalam

kontestasi. Sistem ini akan memberikan peluang lebih besar bagi pemuda untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Untuk memastikan terlaksananya afirmasi ini, diperlukan sanksi yang efektif bagi parpol yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Rekomendasi yang kami berikan setelah penulisan karya tulis ini adalah pemberian perhatian lebih terhadap afirmasi generasi muda dalam kontestasi dan peningkatan keterlibatan di dalam partai yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika kita tidak mengamini pemimpin yang hanya lahir karena popularitas, maka sudah saatnya sayap pengkaderan hadir menciptakan kader berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

EPIC (2023) 'European Young Leaders (#EYL40)', *Friends of Europe*, 14 September. Available at: https://www.friendsofeurope.org/initiatives/european-young-leaders/ (Accessed: 20 October 2023).

ErlanDito, F. (2021) 'PENTINGNYA PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA'. Available at: https://www.academia.edu/44893077/PENTINGNYA_PARTISIPASI_ANAK_MUDA_DALAM_SISTEM_POLITIK_DI_INDONESIA (Accessed: 19 October 2023).

Hukum Online, S. (2009) *affirmative action - Klinik Hukumonline*, *hukumonline.com*. Available at: https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/ (Accessed: 19 October 2023).

Institute, P.W. (2021) *PDIP: Quota 30% Pemuda Perlu di Pileg 2024*, *parwainstitute.id*. Available at: https://parwainstitute.id/article/pdip-quota-30-pemuda-perlu-di-pileg-2024 (Accessed: 19 October 2023).

Khoirunnisa (2020) *Tampilan ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF*. Available at: http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/163/110 (Accessed: 19 October 2023).

Monavia Ayu, D. (2022) *Survei: Ketertarikan Anak Muda terhadap Politik Masih Rendah*, *Dataindonesia.id*. Available at: https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-ketertarikan-anak-muda-terhadap-politik-masih-rendah (Accessed: 19 October 2023).

Muhammad, K. (2023) 'Anak Muda, Pemilu dan Politik Indonesia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan'. Available at:

https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2377 (Accessed: 19 October 2023).

Nurdin, P.H. (2019) 'Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik', *Jambura Law Review*, 1(2), pp. 144–166. Available at: https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977.

Poskapol UI (2013) 'Pentingnya Afirmasi Internal Partai Politik untuk Perempuan – PUSKAPOL FISIP UI'. Available at: https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/pentingnya-afirmasi-internal-partai-politik-untuk-perempuan.html (Accessed: 20 October 2023).

Pusat Kebijakan APBN (2015) *Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian*. Available at: https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/30/092607435820332-dukungan-apbn-untuk-pendanaan-partai-politik-di-indonesia (Accessed: 19 October 2023).

Republika (2023) *Mengapa Caleg Berebut Nomor Urut Meski Sistem Proporsional Terbuka? | Republika ID*, *republika.id*. Available at: https://republika.id/posts/42161/mengapa-caleg-berebut-nomor-urut-meski-sistem-proporsional-terbuka (Accessed: 19 October 2023).

Shahreza, M. (2017) 'Komunikator Politik Berdasarkan Teori Generasi', *Nyimak: Journal of Communication*, 1(1), pp. 33–48. Available at: https://doi.org/10.31000/nyimak.v1i1.273.

Viva Budi (2022) *Tren Jumlah Anggota DPR RI Perempuan Kian Meningkat | Databoks*. Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/tren-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan-kian-meningkat (Accessed: 19 October 2023).

Wakil ketua Himpunan, I. pemerintahan (2021) 'PEMILU 2019: BUKTI KEGAGALAN KADERISASI PARTAI POLITIK', *Universitas Jambi*. Available at: https://www.unja.ac.id/pemilu-2019-bukti-kegagalan-kaderisasi-partai-politik/ (Accessed: 19 October 2023).